課程名稱：刑法03

00:00:05 - 00:00:07
好，這個今天上課穿得比較正式一點，因為下午去開庭啦。

00:00:07 - 00:00:11
不然平常我這樣是不會這樣穿，穿這樣有夠熱的。

00:00:11 - 00:00:14
這個，其實開庭沒有規定一定要怎麼穿啦，只是你要我開庭穿那件衣服寫著「看我的是豬」。

00:00:18 - 00:00:19
怪怪的啦。

00:00:19 - 00:00:23
我怕法官會對我有一些不利的心證，所以開庭我通常穿得比較正式。

00:00:23 - 00:00:27
好，我們今天的話就接下來來看29頁這邊。

00:00:27 - 00:00:30
我們上一次跟各位講到刑法上的公務員分成三大類。

00:00:30 - 00:00:33
身分、授權還有委託，我們講分成這三大類。

00:00:35 - 00:00:38
所以我們今天的話呢，就繼續著上一次的進度。

00:00:38 - 00:00:41
我們就來看授權公務員的部分。

00:00:41 - 00:00:44
上次我們說身分授權委託三大類嘛，身分我把上次看完了。

00:00:46 - 00:00:50
所以今天的話呢，我們就來看刑法上的授權公務員。

00:00:51 - 00:00:51
好。

00:00:52 - 00:01:00
授權公務員講什麼呢，條文說其他依法律從事公共事務，而具有法定職務權限的人。

00:01:01 - 00:01:04
所以各位你看身分跟授權差在哪裡？

00:01:05 - 00:01:12
身分要怎麼樣，服務於國家或地方自治團體的所屬機關，有沒有看到？

00:01:14 - 00:01:16
身分的話必須要服務於那些機關。

00:01:16 - 00:01:18
所以身分是公務員的話，

00:01:19 - 00:01:22
如果你用一個最淺白的方式去理解，就是那些人要在公家機關上班。

00:01:22 - 00:01:23
知道嗎？

00:01:23 - 00:01:27
那個是身分公務員，服務於那些地方嘛，所以最淺白最粗的理解就是那些人必須要在公家機關上班。

00:01:33 - 00:01:35
授權的話不需要。

00:01:35 - 00:01:41
授權的話呢，只要是其他依法律、依照法律從事公務的人呢，這個就是我們所說的授權公務員。

00:01:44 - 00:01:45
好。

00:01:45 - 00:01:45
所以有什麼人呢？

00:01:46 - 00:01:51
我們上一次講到公立學校、公立醫院還有公營事業當中的人員。

00:01:51 - 00:01:56
雖然他們是服務於國家或地方自治團體的所屬機關沒有錯。

00:01:56 - 00:02:00
可是這些人因為他們手上基本上沒有公權力。

00:02:00 - 00:02:02
所以這些人呢，不會是身分公務員。

00:02:03 - 00:02:03
我們上次講過嘛！

00:02:03 - 00:02:04
對不對？

00:02:04 - 00:02:04
好，

00:02:05 - 00:02:06
那麼我們接著會說，

00:02:07 - 00:02:08
服務於公立學校、

00:02:08 - 00:02:11
公立醫院還有公營事業的人，

00:02:12 - 00:02:14
他們雖然不是身分公務員沒有錯,

00:02:15 - 00:02:18
可是他們在做政府採購案件的時候,

00:02:18 - 00:02:19
他們就會變什麼呢?

00:02:20 - 00:02:21
授權公務員,

00:02:22 - 00:02:22
知道嗎?

00:02:22 - 00:02:23
就授權公務員,

00:02:23 - 00:02:24
所以我舉個最簡單的例子,

00:02:25 - 00:02:28
公立學校的校長還有總務主任,

00:02:29 - 00:02:30
這公立國中啊,

00:02:30 - 00:02:31
可能會蓋體育場,

00:02:31 - 00:02:32
蓋操場之類的,

00:02:33 - 00:02:34
那學校要蓋大樓,

00:02:34 - 00:02:35
要蓋操場的話,

00:02:35 - 00:02:38
他們必須要依照政府採購法的規定去辦理採購,

00:02:39 - 00:02:39
那你想喔,

00:02:40 - 00:02:42
國小的校長是不是身分公務員?

00:02:43 - 00:02:43
不是嘛,

00:02:43 - 00:02:43
對不對?

00:02:44 - 00:02:44
當然不是,

00:02:45 - 00:02:46
可是國小的校長還有總務主任,

00:02:47 - 00:02:48
他們在適用政府採購法，

00:02:48 - 00:02:51
在依照政府採購法的規定進行採購的時候，

00:02:52 - 00:02:53
他們就會變什麼呢？

00:02:54 - 00:02:55
授權公務員，

00:02:55 - 00:02:55
知道嗎？

00:02:56 - 00:02:57
他們就會變授權公務員

00:02:57 - 00:02:59
所以以前考試有出現過

00:02:59 - 00:03:00
那如果說啊

00:03:01 - 00:03:02
總務主任

00:03:03 - 00:03:04
他可能涉嫌

00:03:04 - 00:03:08
比如說洩漏底標給廠商之類的,

00:03:08 - 00:03:09
那個會有洩密,

00:03:09 - 00:03:11
那個甚至會有貪汙的犯罪喔,

00:03:11 - 00:03:12
那個是會的喔,

00:03:12 - 00:03:12
所以我們講,

00:03:13 - 00:03:13
公立學校

00:03:13 - 00:03:16
公營事業還有公立醫院裡面的人

00:03:16 - 00:03:19
他們原則上不是刑法上的身分公務員沒有錯

00:03:20 - 00:03:21
但是可能會轉變，變什麼呢？

00:03:21 - 00:03:22
授權

00:03:22 - 00:03:22
什麼時候？

00:03:22 - 00:03:24
做採購案件的時候，

00:03:25 - 00:03:25
那我們講喔，

00:03:26 - 00:03:28
做採購的人，

00:03:28 - 00:03:30
不見得永遠是授權。

00:03:30 - 00:03:30
你看清楚喔,

00:03:31 - 00:03:40
公立學校、公立醫院還有公營事業這三種地方做採購的人,我們才會用身分,我們才會用授權公務員去論他們,

00:03:40 - 00:03:41
為什麼要強調這個?

00:03:42 - 00:03:44
那如果是在一般行政機關裡面做採購的人,

00:03:45 - 00:03:46
那他原則上就是什麼呢?

00:03:47 - 00:03:47
就身分的嘛,

00:03:47 - 00:03:48
對不對?

00:03:50 - 00:03:50
知道吧?

00:03:51 - 00:03:56
所以我們會論授權的,通常就是講公立學校、公立醫院還有公營事業裡面的人員,

00:03:57 - 00:03:59
來，接著下面，註16，

00:03:59 - 00:04:00
這個我要跟各位

00:04:00 - 00:04:00
講一下。

00:04:01 - 00:04:03
你們都學過行政法吧？應該有吧？對不對？少數考試的同學可能沒有學過，但沒關係，我講一下，在行政法上面，有沒有聽過雙階理論這個東西？

00:04:11 - 00:04:13
採購案件雙階理論一定有嘛，對不對？我們講。

00:04:14 - 00:04:19
政府機關在辦理政府採購案件的時候，會有前面跟後面兩個階段。

00:04:19 - 00:04:24
前面的階段是政府機關決定要跟誰去締約，那個叫前階段。

00:04:25 - 00:04:28
後階段呢，是履約的過程，那個是後階段。

00:04:29 - 00:04:32
那我們雙階理論的原型是怎麼講的。

00:04:32 - 00:04:34
雙階理論是不是講前公後私。

00:04:35 - 00:04:38
前面的決定跟誰締約的階段，那個是一個公法上面的行政處分。

00:04:40 - 00:04:44
所以那個階段如果有爭執，你要去跟行政法院去救濟。

00:04:44 - 00:04:46
有印象吧，對不對，行政法應該有學過嘛。

00:04:47 - 00:04:55
對啊，比如說你是廠商，你去投標一個案件，啊結果，行政機關跟你說你不能得標，因為你是那個什麼有問題的廠商，不符合資格之類的。

00:04:55 - 00:04:57
那個你要去找行政機關。

00:04:57 - 00:04:58
那個你要去找行政法院救濟嘛，這同學應該知道吧。

00:05:00 - 00:05:02
但如果是針對後階段的部分。

00:05:03 - 00:05:11
比如說，你幫政府機關蓋一個大樓，大樓蓋好了，使用執照也拿到了，照理說這個大樓沒有問題。

00:05:11 - 00:05:15
可是公家機關去扣你的尾款，說驗收沒有過。

00:05:15 - 00:05:16
這個你要去找什麼法院。

00:05:17 - 00:05:18
民事法院，知道吧。

00:05:19 - 00:05:20
雙階理論，應該學過嘛，對不對，應該學過這個東西。

00:05:22 - 00:05:27
所以各位，在政府採購案件當中，我們會有所謂這個雙階理論。

00:05:28 - 00:05:30
前面決定的階段。

00:05:32 - 00:05:34
它是一個公法的法律關係。

00:05:35 - 00:05:37
後面的履約階段。

00:05:38 - 00:05:40
它是一個司法的法律關係。

00:05:41 - 00:05:42
所以啊。

00:05:42 - 00:05:49
你去投標一個政府採購案件，結果履約的過程當中，你跟政府機關有爭議，你覺得政府機關亂扣你的違約款。

00:05:49 - 00:05:51
這時候你要去跟誰救濟？民事法院。

00:05:51 - 00:05:52
知道吧，雙階理論。

00:05:53 - 00:05:54
來，那我要跟各位說。

00:05:54 - 00:05:59
雙階理論這個東西，我們不會把它拿來刑法這邊利用。

00:06:00 - 00:06:00
也就是啊，我們講公立學校、公立醫院還有公營事業當中辦理政府採購案件的人。

00:06:07 - 00:06:09
不管他參與的是前階段，或者參與的是後階段，他一定都是刑法上的授權公務員，知道嗎？

00:06:09 - 00:06:10
不管前後段,都是授權公務員喔。

00:06:10 - 00:06:12
所以我這樣講,

00:06:12 - 00:06:14
學校暑假的時候,

00:06:14 - 00:06:16
依照政府採購法的規定,

00:06:16 - 00:06:20
請外面的廠商來幫他們修操場。

00:06:28 - 00:06:29
操場修完之後,

00:06:29 - 00:06:30
也要開學了,

00:06:30 - 00:06:31
校方去驗收,

00:06:31 - 00:06:34
結果發現那個操場PU鋪的超爛,

00:06:34 - 00:06:35
一堆凹槽啊,

00:06:35 - 00:06:36
跑步來會滑,

00:06:36 - 00:06:37
一堆學生跑一跑,

00:06:37 - 00:06:39
都滑到都受傷這樣。

00:06:39 - 00:06:41
照理說這個操場驗收根本就不該給過。

00:06:42 - 00:06:47
結果那個修操場的廠商啊,就跟校長講說,拜託啦,缺工缺料日子難過啊。

00:06:47 - 00:06:51
就幫我簽字，讓我頂替我一塊，你要什麼好處，我額外給你，好不好？

00:06:52 - 00:06:56
這樣的話，這個簽字讓選的校長簽，會不會有貪汙的犯罪？

00:06:56 - 00:06:57
會有喔。

00:06:57 - 00:06:59
就算處理的是後階段，來我強調哈。

00:07:00 - 00:07:03
後階段從法律的定性來講，它是什麼關係？

00:07:03 - 00:07:03
司法關係，對不對？

00:07:04 - 00:07:05
雖然後階段是司法關係，可是我們的法律見解認為呢，

00:07:09 - 00:07:12
政府採購案件，他本身的公權力屬性是很強的。

00:07:13 - 00:07:17
就算後階段在雙階理論的定位上，它是一個司法關係。

00:07:17 - 00:07:22
可是因為他整個採購的流程，公權力介入的程度很深。

00:07:23 - 00:07:26
所以我們就算事後處理階段的人，我們也當作是什麼呢？

00:07:27 - 00:07:29
他是一個公權力的形式。

00:07:30 - 00:07:34
所以就算處理的是後階段，他也是刑法上的授權公務員，瞭解哈。

00:07:35 - 00:07:42
所以我們簡單講一句啦，雙階理論這個前公後私的區分，我們留在行政法用就好，刑法上不管，知道嗎？

00:07:42 - 00:07:48
刑法上只要碰到政府採購案件，不管你是哪一個階段，通通都是刑法上的公務員，記得哈。

00:07:50 - 00:07:50
好。

00:07:51 - 00:07:53
再來，我們再接著往下看。

00:07:53 - 00:07:56
除了這個，除了這一種類型之外，接著你看喔，

00:07:58 - 00:08:00
公立醫院的。

00:08:00 - 00:08:01
藥委會委員。

00:08:02 - 00:08:04
這裡說啊，他不是刑法上的公務員。

00:08:04 - 00:08:06
來，這個是什麼東西？

00:08:06 - 00:08:07
這個不講你可能不會知道。

00:08:08 - 00:08:09
我簡單說，

00:08:09 - 00:08:11
公立醫院要買藥的時候啊，

00:08:12 - 00:08:17
公立醫院買藥的決定，並不是各科的醫生說買就要買。

00:08:17 - 00:08:19
不然一定會有弊端嘛。

00:08:19 - 00:08:20
你們想，

00:08:20 - 00:08:23
我們一般感冒會吃的那個止痛藥，

00:08:23 - 00:08:25
我們最常聽到的那個叫普拿疼，對不對？

00:08:26 - 00:08:30
那跟普拿疼同樣配方有乙醯胺酚的藥,很多廠商都在做嘛。

00:08:30 - 00:08:32
那你說醫院要買哪一家?

00:08:32 - 00:08:33
對啊,醫院要買哪一家?

00:08:33 - 00:08:42
如果醫院沒有一個公開透明的機制的話,那可能醫師會拿藥廠的回扣,然後就叫醫院買一大堆沒有必要的藥品,

00:08:42 - 00:08:44
最後呢,醫院就變醫師的小金庫。

00:08:44 - 00:08:45
可以想像這個弊端嗎,對不對?

00:08:46 - 00:08:52
所以,我們的公立醫院在買藥的時候,會有一個機關叫做藥委會。

00:08:53 - 00:08:55
藥委會這個機關的意義就是,

00:08:56 - 00:08:58
公立醫院每年會召集這個藥委會,

00:08:58 - 00:09:01
由院長還有各科的主任所組成

00:09:02 - 00:09:03
藥委會討論什麼事呢？

00:09:03 - 00:09:05
我們醫院要買什麼藥？

00:09:05 - 00:09:08
這些藥我們要買多少，這個是藥委會的結構。

00:09:08 - 00:09:09
好。

00:09:09 - 00:09:11
那過去的弊端是這樣。

00:09:12 - 00:09:16
就是當時叫做省立屏東醫院，現在的話變衛福部屏東醫院。

00:09:16 - 00:09:21
當時這個甲，他是衛福部立屏東醫院的精神科主任。

00:09:21 - 00:09:23
他也身兼藥委會的委員。

00:09:24 - 00:09:29
這個甲在擔任藥委會委員的期間，收了廠商的錢。

00:09:29 - 00:09:34
然後在召開藥委會的會議的時候呢，建議醫院要買那家廠商的藥。

00:09:34 - 00:09:36
然後後來這個弊端被抓到了。

00:09:36 - 00:09:37
各位你想,

00:09:38 - 00:09:41
這個醫師有沒有貪汙的犯罪?

00:09:42 - 00:09:44
公立醫院的藥委會委員是刑法上的公務員嗎?

00:09:45 - 00:09:46
來，承接是我們剛剛所說的。

00:09:47 - 00:09:52
公立學校、公立醫院或公營事業的人員，要怎麼樣的情況，有可能會變刑法上的公務員？

00:09:52 - 00:09:53
要怎麼樣？

00:09:53 - 00:09:55
要碰到政府採購案件。

00:09:55 - 00:09:57
好，接著重點就在後面，

00:09:57 - 00:09:59
公立醫院買藥啊，藥

00:10:00 - 00:10:02
也會是一個重要的決策機構,沒有錯。

00:10:02 - 00:10:09
可是藥委會做成決定之後,適用政府採購法的主體,不是藥委會的醫師,

00:10:09 - 00:10:12
而是誰?醫院的總務室。

00:10:12 - 00:10:13
重點在這邊,知道嗎?

00:10:14 - 00:10:17
藥委會的委員並不是適用政府採購法的主體喔。

00:10:17 - 00:10:20
適用的主體是醫院的總務室那些人員。

00:10:20 - 00:10:25
所以啊，食物就會認為，公立醫院的藥委會委員，他們怎麼樣？

00:10:26 - 00:10:27
不是刑法上的公務員。

00:10:28 - 00:10:30
因為用政府採購法的不是他們。

00:10:30 - 00:10:33
這樣瞭解，用政府採購法的人呢，並不是他們。

00:10:34 - 00:10:36
好，所以這個是藥委會委員的部分，不是喔。

00:10:36 - 00:10:38
再來我們來看到30頁。

00:10:39 - 00:10:44
大學教授擔任政府環評委員的時候，欸，他又變刑法上公務員了。

00:10:45 - 00:10:46
這個東西，同學可能覺得怎麼那麼煩。

00:10:47 - 00:10:50
為什麼大學教授當環評委員又變刑法上的公務員呢？

00:10:50 - 00:10:55
因為你要想喔，大學教授如果受邀擔任環評委員的話，

00:10:56 - 00:10:58
他確實是在處理一個公共事務。

00:10:58 - 00:11:37
他本身有獨立判斷的空間，

00:11:37 - 00:11:40
有

00:11:40 - 00:11:41
確實有。

00:11:41 - 00:11:47
所以大學教授在擔任環評委員的時候，他就會變成是刑法上面的公務員了。

00:11:47 - 00:11:49
我舉個例子加深同學的印象。

00:11:51 - 00:11:54
我有個高中同學啊，他之前念那個國立的科技大學，

00:11:55 - 00:11:57
哪一間就不好說了，反正他念一間國立的科技大學。

00:11:58 - 00:12:00
他說他以前在寫碩論的時候啊，

00:12:00 - 00:12:00
嘛吼

00:12:00 - 00:12:00
所以

00:12:01 - 00:12:03
當時他就是寫說寫到一半

00:12:04 - 00:12:06
他的教授被法院羈押

00:12:06 - 00:12:07
有沒有禁見我不確定

00:12:07 - 00:12:09
他只好換教授啊

00:12:09 - 00:12:10
對啊不然怎麼辦

00:12:11 - 00:12:17
難道每次為了媒體的時候都要去那個看守所那邊接見，隔著玻璃拿個電話跟教授說教授我這個論文這樣寫可不可以

00:12:18 - 00:12:18
那不可能嘛

00:12:19 - 00:12:20
所以後來就換教授，所以他真的遇到這樣的事

00:12:21 - 00:12:26
所以我們記得公立大學的教授如果去擔任政府的環評委員的話，那就是什麼呢

00:12:27 - 00:12:29
其實不管公地不公地了

00:12:29 - 00:12:34
反正教授擔任政府的環評委員的時候，他就是刑法上的授權公務員

00:12:34 - 00:12:35
記得這個例子

00:12:35 - 00:12:39
同學寫論文寫到一半，教授被抓去關

00:12:39 - 00:12:40
好

00:12:40 - 00:12:42
接下來下面第二點這邊國科會

00:12:43 - 00:12:43
來這個東西

00:12:44 - 00:12:47
我今年在特訓班，去年在集訓班都出過

00:12:48 - 00:12:50
結果竟然一半以上的同學都搞錯了

00:12:50 - 00:12:53
我還蠻訝異的，我想說這個東西怎麼同學會搞錯呢

00:12:53 - 00:12:54
那我再講

00:12:55 - 00:12:59
大學教授核銷國科會經費的時候

00:13:00 - 00:13:04
大學教授是刑法上的公務員嗎？核銷國科會的經費

00:13:05 - 00:13:06
我跟各位講一下這是怎麼一回事

00:13:08 - 00:13:11
我以前在唸碩班的時候有參與過類似的活動

00:13:12 - 00:13:12
是這樣啦

00:13:13 - 00:13:17
大學教授他可以去申請國科會的經費補助做研究計劃

00:13:18 - 00:13:18
那我這樣講哦

00:13:19 - 00:13:22
大學教授擔任計劃的主持人

00:13:22 - 00:13:23
他會有一筆薪水

00:13:23 - 00:13:25
下面的研究助理也會有

00:13:25 - 00:13:26
我不知道有沒有同學做過

00:13:26 - 00:13:27
我以前研究所的時候做過

00:13:28 - 00:13:29
我不知道現在的行情啦

00:13:30 - 00:13:32
十幾年前我在唸研究所的時候

00:13:32 - 00:13:34
那時候我記得主持的教授一個月有1萬塊

00:13:35 - 00:13:36
然後

00:13:36 - 00:13:40
下面的研究助理的話,博士生8000,碩士生6000,大學生是4000

00:13:41 - 00:13:41
我記得是這樣,那個時候我碩士生嘛

00:13:41 - 00:13:44
所以一個月還有6000,其實對一個學生來說6000塊還蠻多的

00:13:44 - 00:13:46
所以那時候我還蠻感謝老師給我這個機會的

00:13:47 - 00:13:47
當時

00:13:48 - 00:13:52
我們這個制度是這樣子，現在應該差不多，當然第一個啦

00:13:54 - 00:13:57
做研究的主持教授

00:13:57 - 00:13:57
他會有薪水

00:13:58 - 00:14:00
除了薪水之外

00:14:00 - 00:14:02
國科會會給這個計畫一筆預算,

00:14:03 - 00:14:07
這一筆預算只能用在跟計畫有關的項目上面。

00:14:07 - 00:14:09
理工學院他們可以買的東西比較多,

00:14:10 - 00:14:12
實驗用的儀器、耗材等等，可以。

00:14:12 - 00:14:13
我們法律系沒有嘛,

00:14:13 - 00:14:15
法律系我們不需要做什麼科學實驗，沒有啊。

00:14:16 - 00:14:18
所以我們法律系能買的東西相對有限。

00:14:18 - 00:14:19
我們能買什麼？

00:14:20 - 00:14:25
影印紙、墨水、碳粉匣、文具、資料夾，大概只能買這些東西。

00:14:27 - 00:14:27
那所以各位你想喔,

00:14:28 - 00:14:31
如果一個法律系教授接了國科會的研究案,

00:14:33 - 00:14:35
他買碳粉夾,OK,這個允許。

00:14:35 - 00:14:38
他如果說要去買一張顯示卡,

00:14:38 - 00:14:42
比如說,我最近一直想買那個5070Ti的顯示卡,

00:14:42 - 00:14:45
但是這個三大廠一直買不到，都強迫要搭那個電腦，

00:14:45 - 00:14:48
我就一直在等，等說他到底什麼時候可以單賣。

00:14:48 - 00:14:49
那你想喔，

00:14:49 - 00:14:53
如果大學教授要買一張那個5070Ti的顯示卡，

00:14:53 - 00:14:56
那個一張大概3萬5上下，3萬到3萬5之間。

00:14:56 - 00:14:57
他買這個顯示卡,

00:14:57 - 00:14:59
國科會不會讓他買，對吧？

00:15:00 - 00:15:05
教授總不可能說，我做研究之餘，我壓力很大，我要玩玩遊戲，我要放鬆啊，

00:15:05 - 00:15:07
你給我一張顯示卡，這很重要啊。

00:15:07 - 00:15:08
一定不會過關嘛，對不對？

00:15:08 - 00:15:11
所以他如果要用顯示卡去報帳，不可能。

00:15:12 - 00:15:14
於是聰明的教授會怎麼做呢？

00:15:15 - 00:15:15
你想喔，

00:15:16 - 00:15:19
有賣顯示卡的店，他有沒有可能也有賣碳粉匣？

00:15:20 - 00:15:21
有嘛，有可能嘛，對不對？

00:15:22 - 00:15:24
原廠碳粉匣一支大概3000塊。

00:15:25 - 00:15:26
那教授會怎麼做？

00:15:26 - 00:15:27
就跟商家講好啊。

00:15:28 - 00:15:29
我來你這邊買顯示卡，

00:15:30 - 00:15:32
但拜託，你發票不要給我打顯示卡。

00:15:32 - 00:15:33
你打碳粉匣。

00:15:34 - 00:15:36
碳粉匣一支3000塊嘛。

00:15:36 - 00:15:39
那你打碳粉匣11支,

00:15:39 - 00:15:40
3萬3,

00:15:41 - 00:15:43
剛好跟一張5070Ti的顯示卡價格差不多啊。

00:15:44 - 00:15:45
這樣的話，我可以報帳。

00:15:46 - 00:15:48
那你的總帳目也對啊，你也不會有問題啊。

00:15:49 - 00:15:50
就這樣合一啊，

00:15:50 - 00:15:50
對啊。

00:15:51 - 00:15:55
各位想啊，這樣的話，大學教授有沒有貪汙相關的犯罪？

00:15:56 - 00:16:00
過去曾經有實務界認為大學教授在處理

00:16:00 - 00:16:02
國科會經費核銷的時候，

00:16:02 - 00:16:03
是刑法上的公務員。

00:16:03 - 00:16:05
過去曾經有這樣見解，

00:16:05 - 00:16:06
但後來我們的實務不採這說法了。

00:16:06 - 00:16:07
為什麼呢？

00:16:07 - 00:16:09
因為食物主要是說，

00:16:09 - 00:16:10
來，第一個，

00:16:11 - 00:16:12
擔任授權公務員，

00:16:12 - 00:16:13
一個人要成為授權公務員。

00:16:14 - 00:16:15
授權公務員要怎麼樣？

00:16:15 - 00:16:18
依法令從事公共事務，

00:16:18 - 00:16:19
重點：

00:16:19 - 00:16:20
公共事務。

00:16:20 - 00:16:22
大學教授接國科會的案子，

00:16:23 - 00:16:25
你會說那個叫公共事務嗎？

00:16:25 - 00:16:26
有沒有聽起來怪怪的？

00:16:27 - 00:16:27
他自己的研究案啊，

00:16:28 - 00:16:29
跟公共事務什麼事，

00:16:29 - 00:16:29
對不對？

00:16:30 - 00:16:30
這是第一點。

00:16:31 - 00:16:32
再來第二點，

00:16:32 - 00:16:33
除了公共事務的議題之外，

00:16:34 - 00:16:35
我們講的重點，

00:16:35 - 00:16:36
政府採購法。

00:16:37 - 00:16:40
大學教授純接國科會的計畫做經費的核銷,

00:16:40 - 00:16:44
最後適用政府採購法的是教授本人嗎?

00:16:44 - 00:16:45
不是啦,

00:16:45 - 00:16:46
是學校的總務單位,

00:16:46 - 00:16:47
知道吧?

00:16:47 - 00:16:49
所以後來的食物認為說呢,

00:16:49 - 00:16:55
大學教授在核銷國科會經費的這件事情上,他依然不是刑法上的公務員。

00:16:55 - 00:16:56
所以如果有不實核銷,

00:16:57 - 00:16:59
那就去論什麼業務上登載不實啊,

00:16:59 - 00:17:40
詐欺啊什麼的,

00:17:40 - 00:17:41
論那些罪,

00:17:41 - 00:17:43
不會論他們貪汙的犯罪,

00:17:43 - 00:17:43
OK,

00:17:43 - 00:17:44
不會論貪汙的犯罪。

00:17:45 - 00:17:45
所以我們記得,

00:17:45 - 00:17:47
大學教授核銷國科會的經費，

00:17:48 - 00:17:49
雖然他是在騙國家的錢，

00:17:49 - 00:17:50
沒有錯，

00:17:50 - 00:17:51
不實核銷算是騙國家的錢，

00:17:51 - 00:17:52
沒有錯。

00:17:52 - 00:17:53
但是，

00:17:54 - 00:17:57
做研究計畫並不是在處理公共事務。

00:17:57 - 00:17:58
第二個，

00:17:58 - 00:18:00
他也沒有適用政府採購

00:18:00 - 00:18:00
有在用。

00:18:01 - 00:18:02
沒學過的話沒有關係,

00:18:02 - 00:18:04
反正啊,你先看行政程序法的規定。

00:18:05 - 00:18:07
我們行政程序法第16條第一項說呢,

00:18:07 - 00:18:15
行政機關可以依法規啊,將它權限的一部分,委託民間的團體或個人去做辦理,

00:18:15 - 00:18:17
這種人叫做行政受託人

00:18:18 - 00:18:18
行政機關呢,

00:18:19 - 00:18:23
把公權力的一部分委託給民間去辦理,

00:18:23 - 00:18:25
這個叫做行政受託人。

00:18:25 - 00:18:29
行政受託人就是我們刑法上所稱的什麼呢?

00:18:29 - 00:18:31
委託公務員。

00:18:31 - 00:18:32
他就是位託公務員。

00:18:32 - 00:18:34
好，所以我們來看一下喔。

00:18:35 - 00:18:36
最典型的像什麼呢？

00:18:36 - 00:18:40
第一個，海基會驗證中國大陸的文書。

00:18:41 - 00:18:42
海基會這個組織很特殊。

00:18:43 - 00:18:49
海基會啊，全名叫做財團法人海峽兩岸交流基金會。

00:18:50 - 00:18:54
海基會在法律的地位上，它是一個民間的組織。

00:18:55 - 00:18:56
它不具有官方的色彩喔。

00:18:56 - 00:18:58
它只是一個民間的組織。

00:18:59 - 00:19:01
這個當然有它的歷史背景啦。

00:19:01 - 00:19:07
因為如果我們跟中共是用那種官方對官方的話，那會有這個主權上的爭議嘛。

00:19:07 - 00:19:10
所以後來1992年的那個協議之後，

00:19:11 - 00:19:16
後來呢，就變成是說用民間的組織海基會的方式來跟對岸去做交流，

00:19:17 - 00:19:18
他們後來是用這樣的做法。

00:19:18 - 00:19:22
所以我說啊，海基會在名義上確實是一個民間組織沒有錯。

00:19:22 - 00:19:24
可是他卻被賦予一個重責大任,

00:19:25 - 00:19:25
做什麼事呢?

00:19:26 - 00:19:28
審查中國大陸的文書,

00:19:28 - 00:19:34
所以海基會裡面的人呢,就是我們所說的受委託行使公權力的行政受託人,

00:19:34 - 00:19:35
這種人就是。

00:19:35 - 00:19:36
好，還有再來，

00:19:37 - 00:19:37
第二個，

00:19:37 - 00:19:40
驗車，這個東西跟同學的生活應該更貼近，

00:19:41 - 00:19:41
驗車。

00:19:42 - 00:19:47
不管是汽車的定期檢驗，或者是機車的廢氣排放檢驗。

00:19:47 - 00:19:49
其實都很貼近。

00:19:50 - 00:19:50
舉個例子喔。

00:19:52 - 00:19:54
像我是沒有騎機車啦，但我有在開車。

00:19:55 - 00:19:57
我的車啊，買了六年多了，

00:19:57 - 00:19:59
所以我從第五年開始，每年

00:20:00 - 00:20:00
都要去驗一次，因為我們的規定是五年內的新車免驗，啊超過五年的話就一年一驗，一年一驗，超過十年的話呢，一年要兩驗，等於半年一驗這樣子。

00:20:12 - 00:20:15
那你要想，你車子去驗車你要去哪驗？

00:20:16 - 00:20:17
去監理站驗當然可以。

00:20:18 - 00:20:23
可是全國那麼多車，監理站就這麼幾間，你只得去監理站驗的話，你要驗到什麼時候，對不對？

00:20:24 - 00:20:27
所以我們的公路主管機關呢，他就委託

00:20:28 - 00:20:29
民間機構。

00:20:30 - 00:20:35
你們下次走到郊區，五股啊，汐止啊，那種工業區比較多的地方或土城啊之類的，工業區比較多的地方。

00:20:37 - 00:20:39
你們就在路邊看到驗車兩個大字。

00:20:39 - 00:20:40
有沒有看到這種地方？

00:20:40 - 00:20:42
應該有吧，甚至什麼24小時驗車那一種。

00:20:43 - 00:20:45
我以前住汐止，那家裡旁邊很多啊，驗車啊，對啊。

00:20:47 - 00:20:47
你們想

00:20:48 - 00:20:50
那一種民間代驗場。

00:20:50 - 00:20:53
裡面的人是不是我們一般所說的公務員？

00:20:53 - 00:20:54
啊不是嘛，對不對，絕對不是。

00:20:55 - 00:20:57
但是喔，你去驗車是這樣。

00:20:57 - 00:20:59
像我都去我家附近的代驗廠驗。

00:21:00 - 00:21:02
我去我家附近的代驗廠驗的時候啊，很簡單。

00:21:02 - 00:21:04
就是先把保險證給他看。

00:21:05 - 00:21:07
確認這個車子保險期間還在有效期間。

00:21:08 - 00:21:10
然後呢，確認保險OK之後。

00:21:10 - 00:21:11
我就留個證件。

00:21:11 - 00:21:13
然後我就把車放在那邊。

00:21:13 - 00:21:15
接著驗車場的人就會開著車幫我去驗。

00:21:16 - 00:21:17
驗完一圈之後沒有問題。

00:21:18 - 00:21:19
他會在形狀上蓋章。

00:21:20 - 00:21:21
他會幫我登入電腦。

00:21:22 - 00:21:25
登入完之後，我的車又在延續一年的壽命了。

00:21:25 - 00:21:26
驗車就這個流程。

00:21:26 - 00:21:27
所以你看喔。

00:21:27 - 00:21:28
去驗車的時候

00:21:29 - 00:21:30
你去民間代驗場驗。

00:21:30 - 00:21:33
裡面的人就跟我們一樣，都是一般的私人。

00:21:34 - 00:21:36
可是驗過之後會怎麼樣？

00:21:36 - 00:21:38
你的車子又可以再跑一年啦，對不對？

00:21:38 - 00:21:39
又可以再跑一年啦。

00:21:39 - 00:21:45
所以他就怎麼樣，受政府機關的委託，行使驗車的這一個公權力，他就是行政受託人。

00:21:47 - 00:21:48
來各位。

00:21:50 - 00:21:51
行政受託人

00:21:51 - 00:21:53
跟另外一個概念要做對照。

00:21:53 - 00:21:54
第三點，行政助手。

00:21:55 - 00:21:57
我們在行政法上這樣說啊。

00:21:57 - 00:22:00
行政受託人必須本於

00:22:00 - 00:22:02
審慎確定目的的作業,

00:22:02 - 00:22:04
這才叫行政受託人,

00:22:04 - 00:22:06
跟行政助理不一樣喔,

00:22:06 - 00:22:07
行政助理是怎麼樣?

00:22:08 - 00:22:09
完全聽命行事,

00:22:10 - 00:22:12
完全沒有自主決定的空間,

00:22:12 - 00:22:13
那叫做行政助理,

00:22:13 - 00:22:14
來我舉個對比,

00:22:15 - 00:22:16
警察,

00:22:18 - 00:22:22
警察機關委外做違規停車的拖吊,

00:22:22 - 00:22:26
那個受警察機關委託做違規拖吊的民間業者,

00:22:27 - 00:22:30
他就是我們所說的行政助理

00:22:31 - 00:22:32
你說他跟驗車有什麼不一樣？

00:22:32 - 00:22:34
有，有一個關鍵在這邊，

00:22:34 - 00:22:35
各位你有沒有看過，

00:22:37 - 00:22:39
警察跟民間業者做違規停車的拖吊，

00:22:40 - 00:22:41
我不知道你有沒有看過。

00:22:42 - 00:22:43
我以前很常看。

00:22:45 - 00:22:48
我有一陣子啊，住在那個板橋小遠百的對面。

00:22:49 - 00:22:53
那個板橋小遠百的對面有一個灰色的大樓叫F1，我在那個地方住過一陣子。

00:22:54 - 00:22:59
我以前住在板橋的時候啊，最痛恨的活動就是耶誕城。

00:22:59 - 00:23:01
我不知道你對這個活動有什麼感覺。

00:23:01 - 00:23:04
這個外地人都喜歡去，板橋人就痛恨這個活動。

00:23:04 - 00:23:07
因為耶誕城舉辦的時候啊，交通是跟屎一樣。

00:23:08 - 00:23:10
我連晚上去個超商都人擠人，煩死了。

00:23:10 - 00:23:12
所以我那個時候啊，非常不喜歡耶誕城。

00:23:13 - 00:23:18
那其實我們板橋那邊，我以前住那個新府路，就是小遠百前面。

00:23:19 - 00:23:21
那邊的人行道不可以停機車

00:23:22 - 00:23:24
但是耶誕城的時候

00:23:24 - 00:23:26
就是很多傻子會把機車停在人行道上面

00:23:27 - 00:23:28
所以我記得耶誕城的週末

00:23:29 - 00:23:33
那時候我住高樓嘛，我就站在我的陽臺然後用望遠鏡看

00:23:33 - 00:23:34
看那個下面

00:23:34 - 00:23:41
那個警察下午的時候，就會委託那個業者開著卡車，一車一車的把違規停放的機車運走

00:23:41 - 00:23:42
好，下午運走了

00:23:43 - 00:23:44
晚上人潮又來了

00:23:44 - 00:23:45
違停又滿了

00:23:46 - 00:23:46
他們就又來運了,

00:23:47 - 00:23:51
然後我看那個流程,看了覺得警察好棒,有在做事,有在拖吊這個違規停放的車輛,

00:23:52 - 00:23:53
好,我要講重點,

00:23:54 - 00:23:57
警察在委託民間業者做違規拖吊的時候,

00:23:58 - 00:23:59
你們想喔,

00:23:59 - 00:24:00
民間

00:24:00 - 00:24:02
民間業者在做違規車輛拖吊的時候，

00:24:02 - 00:24:04
業者不會一個人做，

00:24:04 - 00:24:06
他旁邊絕對會跟著警察，

00:24:06 - 00:24:07
有印象吧？

00:24:07 - 00:24:09
不會私自在這邊做，不會吧？

00:24:09 - 00:24:11
一定警察會在旁邊拍照，

00:24:11 - 00:24:14
所以民間業者在做拖吊的時候啊，

00:24:14 - 00:24:16
這一臺車要拖要放，

00:24:16 - 00:24:19
他本身完全沒有自主決定的空間。

00:24:20 - 00:24:21
反而是怎麼樣？

00:24:22 - 00:24:23
他要聽警察的，

00:24:23 - 00:24:26
警察說這臺車不管，這臺就放，

00:24:26 - 00:24:27
那他就放嘛，對不對？

00:24:27 - 00:24:31
所以我們講，違規停車受委託處理的民間業者，

00:24:31 - 00:24:31
他就是什麼呢？

00:24:32 - 00:24:33
行政受託人，

00:24:33 - 00:24:35
他就是委託公務員，

00:24:35 - 00:24:36
那各位，

00:24:36 - 00:24:38
不是，不是委託公務員，他就是行政助手。

00:24:38 - 00:24:40
他就不是委託公務員,

00:24:40 - 00:24:41
他跟那個驗車不一樣。

00:24:42 - 00:24:43
那你想哪裡不一樣？

00:24:44 - 00:24:48
為什麼同樣都是受行政機關的委託辦事？

00:24:48 - 00:24:52
為什麼驗車場的人，我們說叫委託公務員？

00:24:53 - 00:24:57
那為什麼做違規拖吊的民營業者，他就只是行政助手？

00:24:58 - 00:24:58
對啊，為什麼？

00:25:40 - 00:25:41
關鍵就在這邊啊。

00:25:42 - 00:25:46
驗車的時候，會有監理機關的人在旁邊監督嗎？

00:25:46 - 00:25:47
不會，對不對？

00:25:47 - 00:25:50
或者比如說在講機車廢氣排放，也是嗎？

00:25:50 - 00:25:51
也是啊。

00:25:51 - 00:25:55
各位如果有騎機車的話，你的機車不是要定期去做廢氣排放的檢驗嗎？

00:25:56 - 00:25:57
廢氣排放去哪檢驗？

00:25:57 - 00:25:58
你不會去監理站嘛。

00:25:59 - 00:26:00
一定是去你家附近的機車行嗎？

00:26:00 - 00:26:02
臺電去幫政府機關執行

00:26:02 - 00:26:03
斷電的任務。

00:26:04 - 00:26:06
自來水公司跟臺灣電力公司

00:26:06 - 00:26:08
會做斷水斷電的任務。

00:26:08 - 00:26:10
做斷水斷電的時候啊,

00:26:10 - 00:26:11
他們也是什麼呢?

00:26:11 - 00:26:13
行政助手而已喔。

00:26:14 - 00:26:15
他們是行政助手喔。

00:26:15 - 00:26:16
好,

00:26:16 - 00:26:18
還有像比如說，這邊舉的例子，

00:26:19 - 00:26:20
受地檢署委託，

00:26:20 - 00:26:24
幫他們做尿液檢驗的民間生技公司，

00:26:25 - 00:26:26
那也是行政助手，

00:26:27 - 00:26:27
一樣的道理。

00:26:28 - 00:26:30
對毒犯啊,要做驗尿,

00:26:30 - 00:26:32
那驗尿需要一些儀器,地檢署沒有,

00:26:33 - 00:26:36
所以地檢署會委外找民間的生技公司去驗。

00:26:37 - 00:26:39
生技公司在受到地檢署委託的時候,

00:26:39 - 00:26:40
一樣嘛,

00:26:40 - 00:26:42
尿給他，他就丟到那個機器照程序跑，

00:26:43 - 00:26:44
他本身沒有裁量的空間啊。

00:26:45 - 00:26:46
地檢署要他做什麼他就做啊，

00:26:46 - 00:26:46
對不對？

00:26:46 - 00:26:47
所以那個也是什麼呢？

00:26:48 - 00:26:48
行政助手喔。

00:26:49 - 00:26:49
好，

00:26:49 - 00:26:50
最後啊，

00:26:50 - 00:26:53
下面922這個判決，說來有點久了。

00:26:54 - 00:26:55
這個判決在講的是，

00:26:56 - 00:27:02
裡長對於異服社會勞動登記部的核實這一件事情呢,

00:27:03 - 00:27:04
來，這個我要先講一個前提喔。

00:27:05 - 00:27:06
裡長這個角色,

00:27:06 - 00:27:07
原則上他是什麼？

00:27:08 - 00:27:09
身分公務員。

00:27:09 - 00:27:09
對吧？

00:27:10 - 00:27:10
民選的嘛。

00:27:11 - 00:27:13
對啊，那個地方自治團體裡面的一部分嘛。

00:27:13 - 00:27:16
所以裡長原則上他是身分公務員，沒有錯喔。

00:27:17 - 00:27:20
為什麼裡長會跑到行政受託人這邊？

00:27:20 - 00:27:22
來各位看清楚,

00:27:22 - 00:27:22
裡長做什麼事？

00:27:24 - 00:27:26
是役服社會勞動登記部的核實,

00:27:26 - 00:27:27
來這個是什麼啊？

00:27:28 - 00:27:28
就是喔,

00:27:29 - 00:27:34
如果有個被告,他被判的刑度是六個月以下,

00:27:34 - 00:27:36
那我們學過刑法就會知道,

00:27:36 - 00:27:38
一個被告被判的刑度是六個月以下的話,

00:27:39 - 00:27:40
第一個他可以選擇什麼呢?

00:27:40 - 00:27:41
易科罰金,

00:27:41 - 00:27:42
對不對？

00:27:42 - 00:27:46
那除了一科罰金之外，我們現行法還有一個制度叫易服社會勞動，

00:27:46 - 00:27:49
就是用勞動服務的方式去抵那個刑期，

00:27:50 - 00:27:50
瞭解吧？

00:27:50 - 00:27:51
這個叫易服社會勞動。

00:27:51 - 00:27:53
易服社會勞動

00:27:53 - 00:27:54
可以找誰做？

00:27:54 - 00:27:54
可以找裡長做。

00:27:55 - 00:27:57
有些裡長有跟檢察官合作，

00:27:57 - 00:27:59
可以去找裡長做勞動服務。

00:28:00 - 00:28:01
好，那問題在哪裡呢？

00:28:02 - 00:28:03
問題就在於啊，

00:28:04 - 00:28:06
做義務社會勞動，

00:28:06 - 00:28:08
這是原本里長分內的工作嗎？

00:28:08 - 00:28:11
不是，那是地檢署委託他做的。

00:28:11 - 00:28:11
瞭解吧？

00:28:12 - 00:28:14
那不是裡長依照地方自治法原本該做的事，

00:28:14 - 00:28:15
重點在這邊，知道吧？

00:28:16 - 00:28:19
所以裡長對於役服社會勞動這部的核實，

00:28:19 - 00:28:25
這件事情來說，他算是受委託行使公權力的人嗎？

00:28:25 - 00:28:27
前幾年我在爭這個東西，

00:28:27 - 00:28:30
那食物的說法，最後他說不是，

00:28:30 - 00:28:30
為什麼？

00:28:31 - 00:28:33
過去的弊端是這樣啦，

00:28:33 - 00:28:36
就是有民眾要去義務社會勞動，

00:28:36 - 00:28:38
那這個李民跟裡長的關係還不錯，

00:28:39 - 00:28:44
那李民就跟裡長講說，啊你也不缺工嘛，啊我也不想做事嘛，

00:28:44 - 00:28:47
那我這個東西就給你隨便蓋一蓋，

00:28:47 - 00:28:47
當作我有做，好不好？

00:28:47 - 00:28:49
裡長說好啊，沒問題啊，就隨便蓋一張啊。

00:28:49 - 00:28:50
後來被抓到了，

00:28:50 - 00:28:51
大概就這樣子啊。

00:28:52 - 00:28:54
這樣的狀況，可不可以說，

00:28:56 - 00:28:58
裡長是刑法上的公務員，

00:28:58 - 00:29:00
進而他有公務員登載，

00:29:00 - 00:29:00
不實的犯罪，

00:29:01 - 00:29:01
食物說沒有，

00:29:02 - 00:29:04
食物說裡長頂多叫業務上登載不實，

00:29:04 - 00:29:07
並不會升級變成公務員的登載不實，

00:29:07 - 00:29:07
為什麼？

00:29:07 - 00:29:09
因為食物的說法是，

00:29:09 - 00:29:14
雖然裡長他受委託來處理役服社會勞動這件事沒有錯，

00:29:14 - 00:29:15
可是重點喔，

00:29:16 - 00:29:20
役服社會勞動的結案不是裡長說的算，

00:29:21 - 00:29:22
結案是誰說的算？

00:29:23 - 00:29:24
是檢察官說的算，

00:29:24 - 00:29:27
所以對於社會勞動這件事來說，

00:29:27 - 00:29:29
裡長等於只是什麼呢？

00:29:29 - 00:29:30
檢察官的助手，

00:29:31 - 00:29:33
他沒有結案的權限。

00:29:33 - 00:29:33
瞭解吧？

00:29:33 - 00:29:37
所以這件事的處理上，裡長也只是什麼呢？

00:29:37 - 00:29:37
行政助手而已，

00:29:37 - 00:29:38
OK哦。

00:29:43 - 00:29:44
好，

00:29:44 - 00:29:47
所以這個是我們講，委託公務員，

00:29:47 - 00:29:49
大概有這幾類，比較沒有爭議的。

00:29:50 - 00:29:51
來來，

00:29:51 - 00:29:52
接著翻過來，

00:29:52 - 00:29:53
32頁。

00:29:58 - 00:30:00
32頁，我們來看有爭議的類型，刑法上公務員的爭議類型，我們來看下面這幾類喔。

00:30:35 - 00:30:37
你看喔，我下面分成兩大類。

00:30:38 - 00:30:41
第一大類叫做視具體情況決定。

00:30:42 - 00:30:44
第二大類叫做在法律上有爭議。

00:30:44 - 00:30:45
我跟你們說。

00:30:46 - 00:30:48
其實嚴格來講有爭議的就是第二類。

00:30:49 - 00:30:50
第一類其實什麼上沒有爭議。

00:30:50 - 00:30:51
第一類什麼意思你知道嗎？

00:30:52 - 00:30:53
第一類的意思就是說。

00:30:53 - 00:30:55
爭議一群人的範圍很廣。

00:30:56 - 00:30:59
所以這一群人是不是刑法上的公務員啊，你不可以一概而論。

00:31:00 - 00:31:03
你還要看這一群人當中的哪一群而定，瞭解我的意思吧？

00:31:03 - 00:31:04
還要再做細分。

00:31:05 - 00:31:07
首先第一個叫做替代役男。

00:31:09 - 00:31:09
來，各位。

00:31:09 - 00:31:11
替代役男不是軍人，知道吧？

00:31:12 - 00:31:13
應該知道。

00:31:13 - 00:31:15
服替代役不是當兵喔。

00:31:15 - 00:31:17
他就只是服役，替代役男並沒有軍人的身分。

00:31:19 - 00:31:22
替代役男有很多種不同的類別。

00:31:22 - 00:31:25
有些是公務員，而有些不是。

00:31:26 - 00:31:27
什麼事呢？

00:31:27 - 00:31:29
稽查役，替代役男當中的。

00:31:29 - 00:31:30
警察役，這種人去實施刑法上面的。

00:31:33 - 00:31:35
授權公務員，記得哈。

00:31:36 - 00:31:39
警察役的話呢,去實施授權公務員,所以什麼意思?

00:31:42 - 00:31:46
如果在派出所當起查役的替代役男。

00:31:47 - 00:31:49
他收了犯人家屬的紅包。

00:31:49 - 00:31:51
把剛逮捕的通緝犯放掉。

00:31:52 - 00:31:53
這個很嚴重喔。

00:31:53 - 00:31:55
這個變貪汙喔。

00:31:55 - 00:31:56
知道吧，這會變貪汙喔。

00:31:56 - 00:31:58
所以警察役的話呢，是刑法上的公務員。

00:31:59 - 00:32:00
可是相對的來。

00:32:00 - 00:32:01
圈圈二這邊號。

00:32:01 - 00:32:05
那如果所做的工作跟公務沒有關係，也沒有公權力的話呢？

00:32:05 - 00:32:06
比如說你看，

00:32:06 - 00:32:11
兒童、少年、老人、社會弱勢的照護、資源回收、環境清潔的維護、特教等等，

00:32:12 - 00:32:15
這些東西就不是刑法上面的公務員，

00:32:15 - 00:32:18
所以第一代的話呢，我們說要看個案而定。

00:32:18 - 00:32:19
如果是警察義

00:32:20 - 00:32:21
這跟公權力其實有關

00:32:22 - 00:32:25
所以警察義的話呢，這邊講，他是授權公務員喔

00:32:26 - 00:32:31
但其他的義舉，比如說是涉及到這種弱勢的照顧啊、社會服務啊等等

00:32:31 - 00:32:33
那些的話，因為沒有行使公權力

00:32:33 - 00:32:36
所以那些人就不是刑法上的公務員了。

00:32:37 - 00:32:39
好，再來第二個，士兵。

00:32:40 - 00:32:41
士兵是不是刑法上的公務員？

00:32:42 - 00:32:43
真的阿兵哥那一種，

00:32:43 - 00:32:44
他是刑法上的公務員嗎？

00:32:44 - 00:32:51
來你看，這一則食物見解，他前面講了很多舊的判決，然後你來看到33頁的上面這邊。

00:32:52 - 00:32:53
33頁上面他接著就講，

00:32:54 - 00:32:54
你看喔，

00:32:55 - 00:33:04
他說據此啊，服務於國防部所屬各軍營的士兵，並非在任何情況下都不可能成為刑法上的公務員。

00:33:04 - 00:33:11
如果這個士兵是依法令行公務，在符合刑法第10條第二款的要件的時候呢，他就是刑法上的公務員了。

00:33:13 - 00:33:14
後面這一句話,

00:33:15 - 00:33:16
你們看我有什麼感覺？

00:33:18 - 00:33:19
我每次看完這句話,

00:33:20 - 00:33:26
我都覺得最高法院的說法，講得跟星座老師、命理老師講的話，超像。

00:33:26 - 00:33:27
真的啊。

00:33:27 - 00:33:27
超像啊。

00:33:28 - 00:33:32
你們你們有沒有想過，為什麼星座命理會準？

00:33:33 - 00:33:35
因為他們講的話都是模稜兩可的幹話。

00:33:36 - 00:33:38
套用在每個人身上都說得通。

00:33:38 - 00:33:40
真的啦，所以不要相信那種東西啦。

00:33:40 - 00:33:42
尤其是星座,星座有夠無聊的。

00:33:42 - 00:33:45
就是他講的東西本來就每個人身上都說得通啊。

00:33:45 - 00:33:47
我記得我手機上存了一張圖。

00:33:47 - 00:33:49
我看一下這張圖還在不在。

00:33:49 - 00:33:51
在講那個，在講那個什麼東西。

00:33:53 - 00:33:55
我找一下，我記得我有存，因為這個我上課都會用到。

00:33:56 - 00:33:57
我找一下喔。

00:34:06 - 00:34:07
喔，馬上找到了。

00:34:07 - 00:34:09
來來，你們猜一下什麼星座。

00:34:10 - 00:34:15
這個某個星座啊，平時EQ超高，但理智線斷掉的時候，不管你是誰。

00:34:16 - 00:34:21
不是直接爆發開嗆，就是叛逆到底，頑強抵死不從。

00:34:23 - 00:34:24
對啊，什麼星座？

00:34:24 - 00:34:32
平時EQ超高，但理智線斷掉的時候，不管你是誰，不是直接開嗆到底，就是叛逆到底，這個抵死不從。

00:34:32 - 00:34:33
這是什麼星座啊？

00:34:33 - 00:34:34
欸，天秤座。

00:34:35 - 00:34:36
上面寫的啊，天秤座。

00:34:37 - 00:34:39
你們仔細聽一聽這個說法。

00:34:40 - 00:34:47
平時EQ超高，但理智線斷掉的時候，不管你是誰，不是直接爆發開嗆，就是叛逆到底，頑強抵死不從。

00:34:48 - 00:34:49
這跟星座沒有關係吧。

00:34:50 - 00:34:51
啊不是每個人都這樣嗎。

00:34:52 - 00:34:52
對吧。

00:34:53 - 00:34:53
對啊，不然咧。

00:34:54 - 00:34:56
星座講的其他東西也差不多啊。

00:34:56 - 00:35:00
說你這個人有品味，你不會把時間浪費在你不需要的事情上面。

00:35:01 - 00:35:02
啊不是每個人都這樣嗎。

00:35:03 - 00:35:10
或者是密老師說，你最近要小心喔，你做事不能太驕傲，你太驕傲太衝動的話，你一定會，你一定會遺憾。

00:35:11 - 00:35:12
啊事情本來就這樣啊。

00:35:12 - 00:35:13
這幹星座什麼事？

00:35:14 - 00:35:15
這幹你什麼事？對他本來就這樣子啊。

00:35:16 - 00:35:17
所以吼。

00:35:18 - 00:35:20
我跟各位講，為什麼很多人會覺得星座準。

00:35:21 - 00:35:23
心理學上有一個說法叫巴納姆效應。

00:35:24 - 00:35:25
或者翻譯成叫做巴南效應。

00:35:26 - 00:35:27
星座為什麼會準，因為第一個他是幹話。

00:35:28 - 00:35:29
他都講得模稜兩可，就每個人身上都看得到，這第一個。

00:35:31 - 00:35:32
再來第二個呢，因為聽的人會覺得，我就是這個星座。

00:35:36 - 00:35:38
你會有一種說，這句話是為我量身打造的感覺。

00:35:39 - 00:35:39
所以你會覺得它準。

00:35:40 - 00:35:40
真的啦，如果你還是很相信星座的話。

00:35:43 - 00:35:44
你上網搜尋巴納姆效應，有些考公務員的同學有上心理學就知道，巴納姆效應，去搜尋就知道了，真的啦，不要再相信這種東西了。

00:35:51 - 00:35:53
你要把星座當作一個娛樂,茶餘飯後的話題,OK。

00:35:54 - 00:35:56
但你真的相信他,我覺得不太OK。

00:35:56 - 00:35:58
這個東西真的不科學。

00:35:59 - 00:35:59
你寧可

00:36:00 - 00:36:01
跟我說星座是統計學。

00:36:02 - 00:36:03
受不了這句話。

00:36:03 - 00:36:05
星座不是統計學啦，真的不是啦。

00:36:06 - 00:36:08
如果星座是統計。

00:36:09 - 00:36:12
哪個月份哪個日期的區間出生的人會有什麼個性。

00:36:13 - 00:36:15
那為什麼出生日期會決定個性？

00:36:16 - 00:36:17
對啊，你沒有覺得很奇怪嗎？

00:36:17 - 00:36:19
為什麼出生日期會決定個性？

00:36:20 - 00:36:24
如果出生日期可以決定個性的話，那為什麼決定個性的因素是出生日期，不是別的因素？

00:36:24 - 00:36:26
不是耳朵的高低。

00:36:26 - 00:36:27
不是兩眼的距離。

00:36:27 - 00:36:29
還是家裡住幾樓之類的。

00:36:29 - 00:36:30
為什麼不是用那些決定呢？

00:36:30 - 00:36:32
星座就是一個荒謬的東西，不要相信它了。

00:36:33 - 00:36:35
好吧，我說，這個食物經濟學的說法。

00:36:35 - 00:36:38
真的跟星座命理老師講的話真的超像。

00:36:39 - 00:36:40
我常做個比喻。

00:36:40 - 00:36:50
如果氣象預報的專家跟你說，明天原則上會出太陽了，但我們也不能完全排除掉下雨的機會。

00:36:51 - 00:36:52
如果氣象預報跟你這樣說，

00:36:53 - 00:36:53
你有什麼感覺？

00:36:54 - 00:36:58
他這樣說就一定不會錯，但沒有意義，因為他把所有的情況都說出來了，對不對？

00:36:59 - 00:37:00
這一則判決。

00:37:01 - 00:37:01
你看喔。

00:37:02 - 00:37:03
他怎麼說？

00:37:03 - 00:37:09
服務於國防部所屬各軍的士兵並非在任何情況下都不可能成為刑法上的公務員。

00:37:09 - 00:37:14
如果他依法執行公務，符合刑法第10條第二款規定的話，他就是刑法上的公務員。

00:37:14 - 00:37:15
不然呢。

00:37:15 - 00:37:17
你不看刑法第1條第二項你要看什麼？

00:37:18 - 00:37:19
所以這個根本有說跟沒說一樣，知道嗎？

00:37:20 - 00:37:22
還被選為具有參考價值裁判。

00:37:23 - 00:37:23
我就說嘛。

00:37:24 - 00:37:26
你說講得越籠統就越不會出錯嘛。

00:37:26 - 00:37:27
這一定的吧，對不對？

00:37:27 - 00:37:28
對啊，所以。

00:37:29 - 00:37:29
還是這麼無聊。

00:37:30 - 00:37:31
他就是，他是這樣講而已。

00:37:32 - 00:37:33
來第三個，清潔隊員。

00:37:34 - 00:37:36
清潔隊員是刑法上的公務員嗎？

00:37:37 - 00:37:41
有些人可能會想說，不對啊，清潔隊員會有法定職務權限嗎？

00:37:42 - 00:37:48
穿著反光背心，戴著斗笠掃馬路的那種人，他是刑法上的公務員嗎？

00:37:48 - 00:37:48
他不是隻是做機械式勞動而已嗎？

00:37:49 - 00:37:50
這一則判決說不一定啊。

00:37:50 - 00:37:50
你要看哪一種。

00:37:51 - 00:37:56
如果是我們一般所俗稱的清潔隊那一種打掃環境的人。

00:37:56 - 00:37:59
那那種人他確實不是刑法上的公務員,沒有錯了。

00:38:00 - 00:38:01
可是,可是

00:38:01 - 00:38:04
如果是比如說其他的喔,

00:38:04 - 00:38:04
你看喔,

00:38:05 - 00:38:07
清潔隊員是廢棄物清理法的執行機關,

00:38:07 - 00:38:12
其中裡面的人呢,確實有一些稽查等等的權限,

00:38:13 - 00:38:22
而且他說啊,垃圾車司機,清潔隊員收取的時候,有判斷廢棄物屬性決定是不是要收取的權限,

00:38:22 - 00:38:26
其中擔任稽查工作的人呢,更有開單告發的權限,

00:38:26 - 00:38:30
他跟單純打掃環境的人是不一樣的,

00:38:30 - 00:38:32
所以清潔隊員是不是刑法上的公務員？

00:38:33 - 00:38:34
有機會是喔,

00:38:34 - 00:38:37
單純打掃環境的當然不是,因為他沒有法定職務權限,

00:38:38 - 00:38:40
可是其他的人呢,有喔,

00:38:40 - 00:38:41
知道嗎?

00:38:41 - 00:38:41
其他的人是有喔,

00:38:42 - 00:38:43
所以舉例來說,

00:38:44 - 00:38:51
那個,如果你們家有傢俱要丟掉,你們應該知道可以跟清潔隊預約嘛,大型廢棄物清運,應該知道嘛,

00:38:51 - 00:38:52
那不用收錢的嘛。

00:38:53 - 00:38:53
好,

00:38:54 - 00:38:56
比如說你們家的舊書桌不要了,

00:38:56 - 00:38:58
又很殘破，這也沒有人要收,

00:38:58 - 00:39:00
所以你就跟清潔隊預約,

00:39:00 - 00:39:01
請清潔隊員來收。

00:39:02 - 00:39:06
結果清潔隊員竟然跟你說，要紅包，收一次500塊。

00:39:07 - 00:39:08
那個有沒有收賄的問題？

00:39:08 - 00:39:09
有喔。

00:39:09 - 00:39:10
知道嗎？

00:39:10 - 00:39:10
這個有喔,

00:39:10 - 00:39:14
所以清潔隊員呢,清潔隊員的話,確實有機會成為刑法上的公務員。

00:39:14 - 00:39:18
好,接下來有幾類,法律上有爭議的,

00:39:18 - 00:39:20
第一個叫做義交,

00:39:20 - 00:39:21
第一個叫義交。

00:39:22 - 00:39:24
義交是不是刑法上的公務員？

00:39:24 - 00:39:25
來，你義交旁邊括號一下。

00:39:26 - 00:39:30
義警還有義消也都適用下面的論述。

00:39:31 - 00:39:35
我們講義交是指揮交通穿橘色背心那個嘛，那個叫義交，義勇交通警察嘛。

00:39:36 - 00:39:42
那除了義交之外，義警還有義消，他們本質上一樣，都適用下面的理論。

00:39:45 - 00:39:46
這個問題是這樣的,

00:39:46 - 00:39:52
多數說會說啊，義交、義警、義消，他們只是什麼呢？行政助手。

00:39:53 - 00:39:55
我們行政法上不是這樣學的嗎？對不對？

00:39:55 - 00:39:58
義交、義警、義消，他們只是行政助手，

00:39:59 - 00:39:59
而行政...

00:40:00 - 00:40:02
的助手，不是刑法上的公務員嘛，對不對，這個是多數說啊。

00:40:03 - 00:40:06
好，我們翻過來，少數說是吳耀宗老師的說法。

00:40:07 - 00:40:08
34頁。

00:40:09 - 00:40:10
吳耀宗老師說，沒錯。

00:40:11 - 00:40:12
亦叫行政助手。

00:40:12 - 00:40:15
行政助手也不是委託公務員,沒錯。

00:40:15 - 00:40:18
可是他卻可以是授權公務員。

00:40:19 - 00:40:24
因為吳耀宗老師的說法是移交的權限,確實相關的民方法規有規定。

00:40:24 - 00:40:25
而且移交做什麼事?

00:40:26 - 00:40:27
指揮交通啊。

00:40:27 - 00:40:29
指揮交通是不是處理公務事務？

00:40:29 - 00:40:29
是啊，對不對？

00:40:30 - 00:40:31
所以來，各位。

00:40:32 - 00:40:34
通說跟吳老師的說法差在哪裡？

00:40:35 - 00:40:36
第一個前提。

00:40:37 - 00:40:39
異角是行政助手。

00:40:39 - 00:40:42
而行政助手不是委託公務員。

00:40:43 - 00:40:44
這個大家有沒有共識？

00:40:45 - 00:40:46
有，這個是有共識的，知道嗎？

00:40:47 - 00:40:49
只是不是委託公務員之後呢？

00:40:50 - 00:40:52
通說就說對，他什麼都不是。

00:40:52 - 00:40:54
瞭解吧，通說說他什麼都不是。

00:40:54 - 00:40:57
可是吳耀宗老師意思是，對，他不是委託公務員。

00:40:58 - 00:41:00
可是他可以符合授權公務員的要求。

00:41:00 - 00:41:00
對吧？

00:41:00 - 00:41:02
為什麼？因為第一個移交的權限。

00:41:02 - 00:41:03
相關的法律有規定嗎？他的確有法律無權限啊。

00:41:05 - 00:41:07
再來，他做的指揮交通這件事，是不是一種公務事務？

00:41:09 - 00:41:09
是啊。

00:41:09 - 00:41:12
他就符合刑法第十條第二項第一款的後段啊，他符合啊。

00:41:13 - 00:41:15
所以他是什麼呢？授權公務員喔，知道嗎？

00:41:15 - 00:41:17
我要張老師比較少說的看法喔。

00:41:19 - 00:41:20
好，再來第二個。

00:41:20 - 00:41:23
代收稅款的銀行行員。

00:41:24 - 00:41:25
這個東西目前還有爭議啦。

00:41:26 - 00:41:29
代收稅款的銀行行員是不是刑法上的公務員？

00:41:29 - 00:41:30
我們講。

00:41:30 - 00:41:32
多數說，多數說說不是。

00:41:32 - 00:41:33
好，不是。

00:41:33 - 00:41:33
為什麼？

00:41:33 - 00:41:34
因為你要想一件事喔。

00:41:35 - 00:41:39
如果你對國稅局核課你的稅有爭議。

00:41:40 - 00:41:41
你要跟誰爭取？

00:41:42 - 00:41:44
你要跟國稅局爭取。

00:41:44 - 00:41:46
你不是跟銀行爭執，對吧？

00:41:50 - 00:41:50
像我。

00:41:50 - 00:41:51
這樣說哈。

00:41:52 - 00:41:54
我們當律師的每年1月份。

00:41:54 - 00:41:54
都會收到補稅的通知。

00:41:55 - 00:41:55
有設帳可能不會啦。

00:41:55 - 00:41:56
但因為我既然沒接那麼多。

00:41:56 - 00:41:56
我沒有特別去設帳。

00:41:56 - 00:41:56
所以

00:42:00 - 00:42:03
我每年一月的時候，都會接到國稅局的補稅通知。

00:42:03 - 00:42:08
那我接到的補稅通知當中，偶爾，有些是要剔除的。

00:42:09 - 00:42:12
因為有些國稅局會重複計算。

00:42:12 - 00:42:18
像比如說我曾經遇過，遇過那種，比如說這是同一個案件。

00:42:18 - 00:42:21
就是他就是同一個當事人。

00:42:21 - 00:42:25
那可能我有去申請交保，或者可能有對羈押裁定去抗告。

00:42:25 - 00:42:26
因為那個是會有一個獨立代號。

00:42:26 - 00:42:28
所以國稅局會多收我稅。

00:42:28 - 00:42:30
可是那一種的話，我就要跟他更正，就說沒有。

00:42:30 - 00:42:33
這個我沒有再收錢，這個是同一個案件的。

00:42:33 - 00:42:34
這一種的話呢，我就跟他們做更正。

00:42:35 - 00:42:36
好，那我要講。

00:42:37 - 00:42:42
我收到國稅局的補稅通知之後，我發現稅額的認定有問題。

00:42:42 - 00:42:44
那我是要跟國稅局發函更正啊。

00:42:45 - 00:42:48
我總不會拿著這個單子去我家附近銀行。

00:42:48 - 00:42:54
所以那個國稅局叫我繳3萬塊的稅，沒有沒有，我沒有賺那麼多，你只應該收我2萬。

00:42:55 - 00:42:57
你覺得銀行行員會理我嗎？

00:42:57 - 00:42:58
會覺得我神經病，對吧？

00:42:59 - 00:43:00
所以我們講。

00:43:00 - 00:43:03
一般來說，代收稅款銀行行員。

00:43:03 - 00:43:05
因為他就是照單全收嘛。

00:43:05 - 00:43:07
你有爭議，你不是找他嘛。

00:43:07 - 00:43:08
他就照單全收嘛,所以他是什麼?

00:43:09 - 00:43:10
行政助手啊,對不對?

00:43:10 - 00:43:12
多數會認為說他只是一個行政助手而已。

00:43:12 - 00:43:17
所以如果他把你繳的稅據為己有,那也只是一般的業務侵佔啊,他不會有貪汙的犯罪啊,這是一般的說法。

00:43:19 - 00:43:22
可是曾經有新的實務見解,四年前的實務見解。

00:43:24 - 00:43:25
認為說呢，因為

00:43:25 - 00:43:29
代收稅款的人，第一個他說收稅是一種公權力的形式。

00:43:30 - 00:43:33
再來呢，收稅的銀行行員，他有權用自己的名義

00:43:34 - 00:43:38
做成相關的收據，他要蓋印章，要用自己的名做相關的收據。

00:43:39 - 00:43:41
所以確實有部分的看法會認為

00:43:42 - 00:43:44
代收稅款的人，是刑法上的公務員。

00:43:46 - 00:43:48
有部分這樣的見解。

00:43:48 - 00:43:50
但這個東西是不是這樣的穩定見解？

00:43:50 - 00:43:51
還不知道。

00:43:51 - 00:43:53
因為確實有學者持反對的意見。

00:43:53 - 00:43:56
我們這裡主要記得多數說的說呢,代收稅款的人

00:43:57 - 00:43:59
因為他只能照單全收嘛,他本身沒有能力

00:44:00 - 00:44:04
可怕的空間,所以眾人呢,他應該不是刑法上的公務員,多數從採家的說法。

00:44:06 - 00:44:11
好,所以這個刑法上公務員的部分,我們大概就跟各位講到這邊,這個討厭的單元終於看完了。

00:44:13 - 00:44:16
每次上升一段都覺得我在充當行政法老師。

00:44:16 - 00:44:20
你不覺得上完之後感覺這個東西好像跟刑法關聯性不大嘛，對不對？

00:44:20 - 00:44:23
所以這個東西呢，它會跟行政法比較相關了。

00:44:23 - 00:44:29
如果說你行政法都有點忘記的話，那你學完行政法再來看這一段，應該會覺得更熟悉，應該是這樣。

00:44:30 - 00:44:37
所以有學三等的同學沒有學行政法的，那上這一段可能會稍微辛苦一點，不過也只有這一段而已啦，其他的話我們應該就不會遇到這種東西了。

00:44:38 - 00:44:41
OK，所以這個是我們刑法第二條，第十條第二項。

00:44:41 - 00:44:45
接下來啊，三四五六七八塊，我們上次都講過了，我們就不再多說哈。

00:44:46 - 00:44:51
所以接下來，我們來看到第三節，關於刑法的效力範圍。

00:44:52 - 00:44:58
來這裡，我們講刑法的效力範圍三大範圍：人、時、地，三大範圍。

00:44:58 - 00:45:01
刑法對哪些人可以適用？

00:45:02 - 00:45:04
兩個越南人在臺灣打架，會有我國刑法適用嗎？

00:45:04 - 00:45:06
這個叫人的適用，人的效力範圍。

00:45:07 - 00:45:09
第二個叫做時間的效力範圍。

00:45:09 - 00:45:12
行為後法律有變更，我們該怎麼辦？

00:45:12 - 00:45:14
這個叫時間的效力範圍。

00:45:14 - 00:45:18
那第三個叫做地的效力範圍，就是空間的部分。

00:45:19 - 00:45:21
臺灣人去日本殺人,會有我國刑法適用嗎?

00:45:21 - 00:45:22
大概是有這[redacted] 情況。

00:45:23 - 00:45:25
來,我們就翻到38頁。

00:45:26 - 00:45:30
我們這裡呢,先來看到一個最簡單的,關於刑法的人的效力範圍。

00:45:32 - 00:45:33
好。

00:45:33 - 00:45:37
關於人的效力範圍，我們採的叫做屬地原則。

00:45:38 - 00:45:45
也就是我們條文說呢，本法在中華民國領域內啊，全部都有適用。

00:45:45 - 00:45:47
所以意思就是說呢，

00:45:47 - 00:45:50
只要是發生在我國領域內的犯罪，

00:45:50 - 00:45:54
不管行為人、被害人、罪名，不管喔。

00:45:55 - 00:45:58
通通都有我國刑法的適用。

00:46:00 - 00:46:01
通通都有。

00:46:02 - 00:46:11
所以我舉個例子喔，如果在越南籍移工的宿舍當中，越南移工A指控他的同鄉B偷了他的手機，他去我們的派出所報案。

00:46:13 - 00:46:14
我們派出所要受理。

00:46:15 - 00:46:16
要喔，我們的法院要審理，要喔。

00:46:17 - 00:46:20
並不會因為說這兩個人都越南人跟我們什麼事，不行。

00:46:20 - 00:46:25
發生在我們領域之內，就會有我國刑法的適用，不管被害者的國籍喔，不管喔。

00:46:27 - 00:46:34
好，有沒有哪些情況是，雖然在我國領域內，可是卻沒有我國刑法適用的呢？

00:46:35 - 00:46:38
有一些非常少數的情況啦，來，第一個是總統。

00:46:39 - 00:46:40
總統的話是這樣，

00:46:40 - 00:46:42
我們說總統有刑事豁免權，

00:46:42 - 00:46:43
條文說嘛，

00:46:43 - 00:46:45
總統除犯內亂或外患罪之外，

00:46:45 - 00:46:47
非經罷免或解職，

00:46:47 - 00:46:48
不受刑事上的訴究，

00:46:48 - 00:46:50
這個點在憲法學學過。

00:46:50 - 00:46:52
總統的刑事豁免權。

00:46:53 - 00:46:56
各位啊，總統的刑事豁免權。

00:46:56 - 00:46:59
是讓總統在刑法上直接實體免責嗎？

00:47:00 - 00:47:00
當然不是啦。

00:47:01 - 00:47:04
刑事豁免權，如果是讓他在實體法上免責的話，那個太恐怖了吧。

00:47:05 - 00:47:07
那會變成總統殺人無罪耶。

00:47:08 - 00:47:08
不會吧。

00:47:08 - 00:47:09
當然不會喔。

00:47:09 - 00:47:14
所以刑事豁免權，他只是什麼呢？程序障礙，知道嗎？

00:47:14 - 00:47:15
他只是一個程序障礙。

00:47:15 - 00:47:21
也就是說，當這個人還是總統的時候，我們不能對他發動偵查審判的程序。

00:47:22 - 00:47:27
可是當這個人不再是總統之後，偵查審判的程序馬上就開始了。

00:47:27 - 00:47:28
他是這樣的概念。

00:47:29 - 00:47:32
所以你們可以想嘛，阿扁各位還記得吧。

00:47:33 - 00:47:33
阿扁。

00:47:33 - 00:47:38
2008年卸任總統之後，不是沒過多久就被抓去羈押的嗎，對不對？

00:47:38 - 00:47:43
所以我們講，當一個人不再是總統之後，他的憲法52條的保護傘不見了。

00:47:45 - 00:47:48
他就可能會被追訴處罰了，所以其實免權呢。

00:47:48 - 00:47:52
他並不是實體法上的免責，當然不是。

00:47:53 - 00:47:55
好，那再來第二個，言論免責權啊。

00:47:56 - 00:47:56
括號二這邊。

00:47:57 - 00:48:00
立法委員還有縣市議員呢，他們去行使。

00:48:00 - 00:48:00
也需要言論的免責權。

00:48:02 - 00:48:04
立法委員的部分在憲法有規定。

00:48:04 - 00:48:07
縣市議員呢，大法官解釋也有做補充。

00:48:08 - 00:48:12
那各位，言論免責權的部分，它就不是程序上的障礙喔

00:48:13 - 00:48:17
它是怎麼樣，實體上真的讓他無罪，知道嗎

00:48:17 - 00:48:18
所以這個嘗試我們大概知道就好

00:48:19 - 00:48:22
那接著第二點關於國際法的例外

00:48:22 - 00:48:23
這個重要性不高

00:48:24 - 00:48:30
因為我們講說，國際法的例外，那個會涉及到一些國際上的公約條約

00:48:31 - 00:48:32
刑法不會考

00:48:32 - 00:48:36
所以想要上來說就比如說這個什麼外交人員啊，外國的使節啊什麼的

00:48:36 - 00:48:37
那個不重要了

00:48:37 - 00:48:39
那個是國公的問題，跟我們刑法就沒有關係了

00:48:39 - 00:48:41
好，所以我們就記得，人的效力很簡單

00:48:42 - 00:48:47
凡是這個犯罪發生在我國領域內的話，就會有我國刑法的適用

00:48:47 - 00:48:48
好

00:48:48 - 00:48:51
再來第二大點，那時間的效力範圍呢

00:48:54 - 00:48:54
好

00:48:55 - 00:48:57
關於時的效力範圍

00:48:57 - 00:48:57
我們來看

00:48:58 - 00:49:00
現行法才是我們認可

00:49:00 - 00:49:00
的

00:49:00 - 00:49:02
我們來看刑法第二條第一項怎麼說的

00:49:02 - 00:49:03
這個條文

00:49:03 - 00:49:04
我們前面有看過喔

00:49:05 - 00:49:11
我們刑法第二條第一項說，行為後法律有變更者

00:49:11 - 00:49:14
原則上適用行為時法

00:49:14 - 00:49:17
但行為後法，但如果行為後的法律，對行為人有利的話呢

00:49:18 - 00:49:19
我們適用什麼呢？

00:49:20 - 00:49:22
最有利於行為人的法律。

00:49:23 - 00:49:26
所以我們刑法第二條第一項，我們說它叫什麼原則？

00:49:26 - 00:49:26
從

00:49:28 - 00:49:30
從舊從輕，知道嗎？

00:49:30 - 00:49:31
總就重新

00:49:31 - 00:49:32
為什麼，原則上適用什麼法？

00:49:34 - 00:49:36
行為時法，所以原則從舊

00:49:38 - 00:49:39
例外從什麼呢？

00:49:40 - 00:49:41
從輕，如果行為後的法律

00:49:41 - 00:49:44
對行為人有利的話,我們改適用最有利的法律

00:49:44 - 00:49:47
所以這個要從舊從新，原則上適用行為時法，而另外的話呢，適用最有利於行為的法律

00:49:47 - 00:49:49
從舊從新，好，那我們就來看

00:49:49 - 00:49:55
這個要怎麼去做操作，來第二點這邊，我們這裡啊，先來講一個理論

00:50:00 - 00:50:03
題，什麼叫做法律變更？

00:50:05 - 00:50:06
各位，什麼叫法律變更？

00:50:08 - 00:50:14
所謂的法律變更，並不是說我們法條有動到任何一個字，都叫做法律變更喔。

00:50:16 - 00:50:16
什麼意思？

00:50:17 - 00:50:21
有些時候立法者雖然在法條有做文字的更動，

00:50:22 - 00:50:27
可是如果這個文字更動並不影響國家刑罰權範圍大小的話，

00:50:28 - 00:50:29
那個就不叫法律變更。

00:50:29 - 00:50:30
懂我意思嗎？

00:50:30 - 00:50:38
所以我們所謂的法律變更是怎麼樣？是說這個法律的修正真的會改變國家刑罰權的範圍，

00:50:38 - 00:50:40
讓這一條罪有罪變無罪，

00:50:40 - 00:50:42
無罪變有罪。

00:50:42 - 00:50:47
或者是改變這條罪的刑度，改變這條罪的處罰範圍的，

00:50:47 - 00:50:50
這一種才叫做法律變更，

00:50:51 - 00:50:52
這條法律變更。

00:50:52 - 00:50:53
所以我舉個例子。

00:50:55 - 00:50:58
如果原本一個條文，它是寫頓號，

00:50:59 - 00:51:01
然後這個頓號，

00:51:02 - 00:51:04
後來立法者修正改成貨。

00:51:05 - 00:51:06
算不算法律變更？

00:51:06 - 00:51:07
當然不算啊，

00:51:07 - 00:51:08
頓號跟貨不就一樣的意思嗎？

00:51:08 - 00:51:11
對不對？所以像這種就不算法律變更。

00:51:11 - 00:51:13
還有喔，我跟你們講。

00:51:14 - 00:51:16
來，我們拿出法典。

00:51:16 - 00:51:21
我們這個法典最前面應該有一個修正的沿革。

00:51:25 - 00:51:26
這個你們當嘗試聽一聽。

00:51:27 - 00:51:29
這個考試雖然不會直接考你，

00:51:29 - 00:51:31
但是呢，呃，

00:51:31 - 00:51:35
來，如果你是保存這一本，因為後來他們做法典的瘦身，

00:51:35 - 00:51:37
所以，

00:51:39 - 00:51:43
所以來那個，他們這邊改用QRcode了。

00:51:44 - 00:51:46
我不知道你們其他人有沒有，我來掃一下。

00:51:47 - 00:51:48
我第一次掃這個耶。

00:51:49 - 00:51:50
等一下喔。

00:51:52 - 00:51:53
欸，

00:51:53 - 00:51:53
有了。

00:51:54 - 00:51:56
啊？找不到檔案。

00:51:57 - 00:51:58
什麼啊？

00:52:02 - 00:52:03
欸，

00:52:03 - 00:52:03
不是吧。

00:52:04 - 00:52:04
完整沿革少，

00:52:04 - 00:52:07
你看我掃完跟我說404找不到檔案欸。

00:52:08 - 00:52:10
我要跟編輯講這件事。

00:52:11 - 00:52:12
這根本唬我吧。

00:52:12 - 00:52:13
找不到檔案。

00:52:14 - 00:52:14
好，沒關係喔。

00:52:16 - 00:52:19
如果妳們的法典是有完整的版本的話,

00:52:19 - 00:52:21
如果你們是那個比較大的六法的話,

00:52:21 - 00:52:24
我們刑法前面有一個完整的修正沿革。

00:52:24 - 00:52:25
那我跟你們說,

00:52:25 - 00:52:29
刑法在民國108年的年底有一次的修正。

00:52:29 - 00:52:31
動了好幾百個條文。

00:52:31 - 00:52:32
有沒有同學有看到？

00:52:32 - 00:52:34
刑法在108年的修正的時候，

00:52:35 - 00:52:36
108年12月底嘛，

00:52:36 - 00:52:38
是不是刑分那邊動了好幾百個條文？

00:52:38 - 00:52:39
有看到嗎？對不對？

00:52:40 - 00:52:44
108年12月底那一次動了好幾百個條文,

00:52:44 - 00:52:45
你說那什麼刑法的大修嗎？

00:52:45 - 00:52:47
我跟你講那一次修法很好笑。

00:52:48 - 00:52:51
就是我們現在的罰金刑，比如說你來看賭博罪。

00:52:52 - 00:52:54
現在266那個賭博罪,

00:52:54 - 00:52:55
我們看一下喔。

00:53:00 - 00:53:02
現在266條的賭博罪,

00:53:02 - 00:53:03
他寫什麼呢?

00:53:04 - 00:53:06
5萬元以下的罰金。

00:53:07 - 00:53:08
有沒有看到？

00:53:08 - 00:53:10
他寫5萬元以下的罰金。

00:53:12 - 00:53:12
那我跟你們說，

00:53:14 - 00:53:19
以前刑法的條文，它的罰金都是寫什麼幾百元而已。

00:53:20 - 00:53:22
為什麼後來都變千都變萬？

00:53:22 - 00:53:24
因為貨幣單位有變。

00:53:25 - 00:53:28
你們知道嗎？民國24年刑法立法的時候，

00:53:29 - 00:53:32
當時的罰金的幾元，那個元不是新臺幣。

00:53:33 - 00:53:34
那個時候叫銀元。

00:53:35 - 00:53:36
瞭解嗎？那個時候叫銀元。

00:53:36 - 00:53:38
我不知道以前你們在學校刑法老師有沒有說。

00:53:38 - 00:53:39
以前你去看舊的條文,

00:53:40 - 00:53:41
那時候的罰金單位都是銀元。

00:53:42 - 00:53:46
後來到民國階段之後，條文修著修著，就變得很亂。

00:53:47 - 00:53:51
有一段時間，很長一段時間，就是108年之前。

00:53:52 - 00:53:56
我們刑法的罰金，有寫新臺幣的才是新臺幣，

00:53:57 - 00:53:58
沒寫的是銀元。

00:53:59 - 00:53:59
很亂。

00:54:00 - 00:54:00
真的很亂，

00:54:00 - 00:54:03
所以我之前有朋友出車禍涉及過失傷害。

00:54:04 - 00:54:05
啊那個時候舊的條文還沒修嘛,

00:54:06 - 00:54:09
那時候過失傷害好像除什麼500元以下的罰金之類的,

00:54:10 - 00:54:13
那我朋友就很高興的跟我說，啊，罰500哦，那我給他罰沒關係啊,

00:54:13 - 00:54:17
我跟他說明吧，那個500是銀元，你要乘以30才是你會被罰的錢,

00:54:18 - 00:54:19
他說啊，這什麼法律啊,

00:54:19 - 00:54:20
對,沒錯,以前真的是這樣,

00:54:21 - 00:54:24
以前的罰金數額的單位沒有統一啦,有些是銀元,

00:54:24 - 00:54:27
所以最早的銀元要乘30,

00:54:27 - 00:54:33
然後有些是民國五六十年那個時候的幣值,那個時候好像要乘以三還乘以十之類的,反正那個單位很亂,

00:54:33 - 00:54:36
108年的時候,全部統一變新臺幣

00:54:37 - 00:54:37
那你們想，

00:54:38 - 00:54:41
罰金的單位，原本寫500，

00:54:42 - 00:54:43
因為那是銀元嘛，

00:54:44 - 00:54:47
後來統一變新臺幣變成30，變15000，

00:54:48 - 00:54:49
那個是不是法律變更？

00:54:50 - 00:54:50
當然不算啊,

00:54:51 - 00:54:52
因為刑罰權範圍沒有變啊,

00:54:53 - 00:54:55
銀元不是本來也要換算成新臺幣嗎,

00:54:55 - 00:54:55
懂這意思吧,

00:54:56 - 00:54:59
所以我們說，如果只是讓法條的文字內容改變,

00:55:00 - 00:55:02
並不涉及到可罰性範圍的話,

00:55:02 - 00:55:05
這時候呢,就不算是法律變更,

00:55:06 - 00:55:08
這邊我還可以舉一個經典的例子,

00:55:08 - 00:55:09
我們來看到贓物罪,

00:55:10 - 00:55:12
贓物罪啊,349條的規定,

00:55:22 - 00:55:23
349條的贓物罪,

00:55:24 - 00:55:26
這個條文,它有很多行為態樣,

00:55:26 - 00:55:28
收受寄藏搬運媒介,

00:55:29 - 00:55:32
有沒有看到,收受寄藏搬運媒介故買,總共五個行為態樣嘛,

00:55:32 - 00:55:33
有沒有看到媒介這一種,

00:55:34 - 00:55:35
有嗎，應該有看到。

00:55:35 - 00:55:39
你們知道嗎，媒介這種行為態樣，以前叫做牙保。

00:55:40 - 00:55:43
我課本上有寫，牙齒的牙，保護的保，叫牙保。

00:55:43 - 00:55:45
後來牙保被改成媒介。

00:55:46 - 00:55:47
因為寫牙保沒有人看得懂。

00:55:48 - 00:55:49
那個是古文,沒有人看得懂,

00:55:50 - 00:55:51
其實牙寶就是媒介的意思,

00:55:51 - 00:55:53
那你說從牙寶變媒介,那個算法律變更,

00:55:54 - 00:55:58
當然不算啊,因為法律範圍沒有變啊,它就是文言文,文言文變白話文而已,

00:55:59 - 00:55:59
知道吧,所以這種...

00:56:00 - 00:56:00
東西不算變更，我們想要怎麼樣？

00:56:03 - 00:56:06
變動到國家刑罰權範圍的，有讓刑罰權的範圍變大或變小的，這種東西才叫做法律變更。

00:56:11 - 00:56:12
來，再來括號二，事實變更，也不算是法律變更。

00:56:17 - 00:56:22
我們講要法律變更喔，所以單純的事實變更，請不算法律變更。

00:56:22 - 00:56:27
像以前曾經有發生過，行為人偽造通用貨幣。

00:56:29 - 00:56:30
你們有沒有看過？

00:56:30 - 00:56:32
民國2000年之前的新臺幣。

00:56:32 - 00:56:35
現在的1000塊，正面是小朋友玩地球儀。

00:56:36 - 00:56:40
背面是那個，那個什麼，地質還是什麼東西，臺灣藍鵲什麼的，我們現在1000塊長這樣嘛，對不對？

00:56:42 - 00:56:47
你們是不是知道2000年之前的1000塊，正面是蔣介石，背面是總統府。

00:56:48 - 00:56:49
外觀不太一樣。

00:56:49 - 00:56:50
所以你們想喔。

00:56:51 - 00:56:54
有人偽造舊版的1000塊。

00:56:54 - 00:56:55
被抓了。

00:56:55 - 00:57:00
後來法院審判的時候，那個舊版的1000塊不再通行了。

00:57:00 - 00:57:02
國家發行了新版的貨幣。

00:57:02 - 00:57:03
這個叫法律變更嗎？

00:57:03 - 00:57:05
不是喔，單純事實變更而已。

00:57:05 - 00:57:07
知道，單純事實變更。

00:57:07 - 00:57:09
所以事實變更的話，不會有刑法第二條第一項的適用。

00:57:11 - 00:57:13
事實變更呢,不會有任何的效果。

00:57:14 - 00:57:15
好,所以這個是我們講。

00:57:15 - 00:57:18
關於法律變更最基本的認定,一跟二這邊。

00:57:19 - 00:57:21
因為我們一個小時休息,休息一次嘛。

00:57:21 - 00:57:23
所以我們這邊的話呢,先中場休息一下。

00:57:23 - 00:57:27
等一下我們再來看法律有沒有包括行政命令在內，這個問題呢，我們先休息10分鐘，等一下再來看。

00:57:32 - 00:57:33
好。

00:57:33 - 00:57:34
我們接下來啊，來看括號三這邊。

00:57:35 - 00:57:38
所謂的法律有包括行政命令在內嗎？

00:57:38 - 00:57:39
這問題是這樣，我們知道啊。

00:57:40 - 00:57:42
這個圖我們上次都畫過。

00:57:43 - 00:57:44
最上面這個叫憲法。

00:57:46 - 00:57:47
中間是法律。

00:57:47 - 00:57:49
下面是命令。

00:57:49 - 00:57:55
我們這裡在問的是，如果補充空白刑法的行政命令發生的變更，這樣的情況可以算是一種法律的變更嗎？

00:57:55 - 00:57:59
如果，你們

00:58:00 - 00:58:00
補充空白刑法的行政命令有變更的話，這樣子有算是法律變更嗎？

00:58:00 - 00:58:00
好，你看喔。

00:58:06 - 00:58:07
我這邊放的一個

00:58:09 - 00:58:13
附屬刑法叫做野生動物保育法的規定。

00:58:14 - 00:58:14
你看喔，這裡說啊，

00:58:15 - 00:58:19
有下列情形的話，處一年以上有期徒刑，一年以下有期徒刑等等。

00:58:19 - 00:58:20
接著後面說啊。

00:58:22 - 00:58:23
接著後面說啊，

00:58:23 - 00:58:27
騷擾虐待保育類野生動物。

00:58:28 - 00:58:29
各位，野生動物

00:58:30 - 00:58:33
保育法的規定，它是一條非常典型的空白刑法。

00:58:33 - 00:58:33
為什麼呢？

00:58:34 - 00:58:40
因為這個條文裡面，它只說你騷擾或虐待保育類野生動物是有刑責的。

00:58:41 - 00:58:43
可是什麼是保育類野生動物？

00:58:43 - 00:58:44
這個條文沒有跟你說。

00:58:45 - 00:58:49
所以具體的保育類野生動物，你要去哪看？

00:58:50 - 00:58:52
你要去看農業部所公告的名冊。

00:58:53 - 00:58:57
那個名冊你看到就會發現，哇塞，原來世界上有那麼多珍奇異獸，臺灣根本就看不到。

00:58:58 - 00:59:02
沒錯啊，那個保育的野生動物的名冊，很多是跟國際接軌的。

00:59:02 - 00:59:09
所以有些被列為保育的野生動物的東西，那個你在臺灣是看不到的，那可能是有在非洲，在哪裡才有啊。

00:59:09 - 00:59:11
但農委會，不是農委會，現在叫農業部。

00:59:12 - 00:59:15
農業部都把它編在這個名冊當中。

00:59:16 - 00:59:17
有一種東西啊，

00:59:17 - 00:59:19
很有名，叫做臺灣獼猴。

00:59:19 - 00:59:23
臺灣獼猴曾經是保育類野生動物。

00:59:23 - 00:59:25
但是在六年前左右的時候，

00:59:25 - 00:59:27
當時的農委會覺得，

00:59:27 - 00:59:32
臺灣獼猴的族群數量非常的穩定，不需要那麼保護牠們了。

00:59:32 - 00:59:34
所以後來呢，在2019年的年底，

00:59:34 - 00:59:37
2018還19，反正大概六年前左右了。

00:59:37 - 00:59:44
當時臺灣獼猴就從保育類野生動物被降格成一般的野生動物。

00:59:44 - 00:59:45
好，那各位，

00:59:47 - 00:59:50
有人拿BB槍去打臺灣獼猴的生殖器。

00:59:51 - 00:59:53
他所犯的法條是什麼呢？

00:59:54 - 00:59:56
野生動物保育法第

00:59:56 - 00:59:57
這個第幾條呢？

00:59:58 - 00:59:59
第42條的規定。

01:00:00 - 01:00:04
那麼他在犯這個法的期間，犯這個法律之後，

01:00:04 - 01:00:08
臺灣獼猴不再是保育類野生動物了，同學啊。

01:00:09 - 01:00:12
野生動物保育法的觸發規定，這個法律本身有沒有變？

01:00:13 - 01:00:13
沒有。

01:00:13 - 01:00:16
它變的是什麼呢？背後的行政命令。

01:00:17 - 01:00:18
農業部的公告。

01:00:18 - 01:00:19
變的是這個東西喔。

01:00:20 - 01:00:25
所以各位啊，如果補充空白刑法的行政命令變更了。

01:00:26 - 01:00:28
也就是中間這個層次的法律沒有變。

01:00:28 - 01:00:32
可是後面的行政命令發生變更了。

01:00:32 - 01:00:37
這樣的情況算得上是我們刑法第二條第一項的法律變更嗎？

01:00:37 - 01:00:39
非常古老的一個問題。

01:00:39 - 01:00:40
選擇題考過非常多次。

01:00:41 - 01:00:43
申論題不流行考這個，但選擇題考過很多次。

01:00:46 - 01:00:51
這個聽說啊，很多念中山大學的同學很怕猴子。

01:00:51 - 01:00:55
因為中山大學聽說真的讀到一半，猴子會進來搶食物。

01:00:55 - 01:00:58
或者是猴子會進來騷擾同學上課。

01:00:58 - 01:00:59
真的會有這種上課我好多支影片。

01:00:59 - 01:01:03
好多支影片，都是中山大學那邊有猴群入侵。

01:01:04 - 01:01:04
好，聽說。

01:01:05 - 01:01:08
猴子們啊，還會成群結隊去搶同學的食物。

01:01:10 - 01:01:11
有沒有聽過一句話？

01:01:11 - 01:01:14
猴子之間有猴友誼。

01:01:14 - 01:01:15
有聽過嗎？

01:01:15 - 01:01:17
對啊，猴子之間有猴友誼啊。

01:01:17 - 01:01:20
牠們真的會成群結隊，成群結隊去搶同學的食物。

01:01:21 - 01:01:24
以前啊，臺灣獼猴是保育類野生動物。

01:01:25 - 01:01:27
當時你去打他的話，還會有刑責。

01:01:29 - 01:01:31
現在被降格成一般野生動物了。

01:01:32 - 01:01:33
你還是不能打他啦。

01:01:33 - 01:01:35
你打他會有行政罰啦，但就不會有刑責了，知道嗎？

01:01:35 - 01:01:37
現在狀況是這樣子喔，所以你想嘛。

01:01:37 - 01:01:43
以前虐待臺灣獼猴的人,後來法院審判的時候,臺灣獼猴被除名啦,不再保育啦。

01:01:43 - 01:01:45
這樣的話算法律變更嗎?

01:01:45 - 01:01:47
這裡,兩種說法都有,先記得食物。

01:01:48 - 01:01:49
食物說不算。

01:01:50 - 01:01:51
食物認為這不是法律變更,為什麼?

01:01:52 - 01:01:59
因為食物認為我們刑法第二條第一項所稱的法律，專指立法院通過總統公佈的這個東西。

01:01:59 - 01:01:59
你

01:02:00 - 01:02:02
所以食物所指的法律專指什麼呢？

01:02:02 - 01:02:04
處罰規定本身。

01:02:04 - 01:02:08
背後的行政命令不是他們所說的法律，知道嗎？

01:02:08 - 01:02:10
食物是這樣子說的喔。

01:02:10 - 01:02:13
所以食物認為法律呢專指處罰規定本身喔。

01:02:14 - 01:02:17
背後的補充規範不算，知道嗎？

01:02:17 - 01:02:18
背後補充規範不算喔。

01:02:18 - 01:02:19
食物是採用這種說法。

01:02:20 - 01:02:23
好，可是我們反過來肯定說這個是學者多數的說法。

01:02:25 - 01:02:27
學者多數說會覺得所謂的法律。

01:02:29 - 01:02:31
當然包括背後的補充規範。

01:02:31 - 01:02:32
為什麼？

01:02:32 - 01:02:38
因為學者會覺得這一種補充空白刑法的行政命令，它不可能獨立而存在嘛。

01:02:39 - 01:02:40
我們想喔。

01:02:40 - 01:02:42
空白刑法一定是怎麼樣？

01:02:42 - 01:02:48
刑法條款本身加上補充規定，兩者合而為一。

01:02:48 - 01:02:50
它的處罰範圍才能彰顯。

01:02:51 - 01:02:51
所以啊。

01:02:52 - 01:02:59
空白刑法背後的補充規範發生變更的話，是不是也連帶的影響這一條的處罰範圍？

01:03:00 - 01:03:01
當然啦，對不對？

01:03:01 - 01:03:06
臺灣獼猴被農業部從保育類野生動物的名冊剔除掉之後。

01:03:07 - 01:03:09
那個野生動物保育法的處罰條款。

01:03:10 - 01:03:11
它的處罰範圍是不是就變小了？

01:03:12 - 01:03:12
懂我的意思吧，對不對？

01:03:12 - 01:03:13
處罰範圍就變小了。

01:03:13 - 01:03:19
所以學者認為說呢，空白刑法補充規範的變更，當然是一種法律變更，學者採這樣的說法。

01:03:19 - 01:03:23
不過我就說了，這個問題很少考在選擇，很少考在申論。

01:03:23 - 01:03:24
通常都在考選擇。

01:03:25 - 01:03:27
考選擇的話要選哪一說呢,選不算那一說,知道嗎?

01:03:27 - 01:03:29
選擇題的話,我們才不算這一說。

01:03:31 - 01:03:35
好,接著來,刑法二條一項各種情形的操作。

01:03:35 - 01:03:35
這邊我畫一個表格。

01:06:38 - 01:06:42
好,我們來看黑板上這邊喔,我們來整理各種不同的情況。

01:06:43 - 01:06:46
好，首先第一個，入罪化，來，這個其實我們上禮拜有講過，什麼叫入罪化？

01:06:49 - 01:06:53
行為時，這個行為無罪，裁判時才變成有罪。

01:06:53 - 01:06:55
我們上次是不是舉過一個例子？

01:06:55 - 01:07:02
有男生在三年之前的時候，偷存他女朋友傳給他的私密裸照。

01:07:02 - 01:07:10
後來在319之三通過之後，女朋友發現這件事，女朋友很生氣，去告他的男朋友，說他犯這個重製性影像罪。

01:07:11 - 01:07:11
各位啊,

01:07:12 - 01:07:15
行為時無罪而裁判時才變成有罪，這個叫做入罪化。

01:07:16 - 01:07:21
正一種入罪化的情形，稱得上是我們刑法第二條處理的對象嗎？

01:07:22 - 01:07:22
我算了喔。

01:07:23 - 01:07:23
我們講喔,

01:07:24 - 01:07:26
行為時無罪裁判時有罪，我們不能用裁判時的法律，

01:07:28 - 01:07:32
讓一個行為當下無罪的行為變成有罪。

01:07:32 - 01:07:34
這是什麼原則的展現？

01:07:35 - 01:07:38
法律不溯及既往，知道嗎？是這個原則的展現喔。

01:07:39 - 01:07:42
這叫做法律不溯及既往，所以這種情形，

01:07:44 - 01:07:47
跟我們刑法第二條第一項沒有關係，知道嗎？

01:07:48 - 01:07:49
跟二條一項沒有關係喔。

01:07:50 - 01:07:54
雖然這種情況你走刑法二條一項，最後的結論也是一樣，法律不可以溯及既往。

01:07:54 - 01:07:56
可是我上次跟各位說過了，

01:07:56 - 01:07:58
刑法第一條的罪刑法定，它的背後有

01:07:59 - 01:08:00
什麼？

01:08:00 - 01:08:01
有憲法上的意義。

01:08:02 - 01:08:08
反而我們刑法第二條第一項的從舊從輕，他只是一個法律適用的小原則而已，知道嗎？

01:08:09 - 01:08:15
所以我們在規範位階上來講，當然第一條的規範位階會更高、會更強，所以這種情況，我們要直接適用刑法第一條罪刑法定原則的規定，讓這樣的行為沒辦法成立犯罪，OK喔。

01:08:25 - 01:08:32
好，所以第一種情況，行為時無罪，而裁判時有罪的這種情形，跟第二條第一項沒有關係喔。

01:08:33 - 01:08:40
好，那再來第二種情況是除罪化，除罪化，行為時有罪，但裁判時卻無罪。

01:08:41 - 01:08:43
除罪化，我這邊可以舉一個例子。

01:08:44 - 01:08:50
以前啊，我們刑法當中有一個犯罪，叫做侮辱公署罪。

01:08:50 - 01:08:52
很這種威權時代的犯罪了。

01:08:52 - 01:08:56
我們以前刑法140條啊，有一個犯罪叫侮辱公署罪。

01:08:56 - 01:08:58
你知道侮辱公署罰什麼嗎？

01:08:59 - 01:09:09
假設你有一天經過最高法院的門口，因為你不滿我們臺灣的司法制度，所以你經過最高法院門口呢，你對最高法院比了一個中指，然後很大聲的罵，幹，垃圾法院。

01:09:10 - 01:09:11
以前這樣的行為成立犯罪。

01:09:12 - 01:09:13
侮辱公署罪。

01:09:14 - 01:09:14
罰這個幹嘛？

01:09:16 - 01:09:17
你法院罵，你把法院罵罵會怎樣？

01:09:18 - 01:09:19
不會怎麼樣啊，對不對？

01:09:19 - 01:09:24
那個就是一個以前威權時代的思想，覺得你國家機關怎麼可以讓人民這樣踐踏。

01:09:24 - 01:09:26
那個就是一個威權時代的法律。

01:09:26 - 01:09:32
後來立法者覺得這種法律很奇怪，所以立法者在2021年底的時候，把這個法律給刪掉了。

01:09:33 - 01:09:33
所以啊,

01:09:35 - 01:09:39
在以前侮辱公署罪還活著的年代，假設當時有人犯了這個罪。

01:09:41 - 01:09:44
結果後來呢，這個罪刪除掉了，就是我們講的除罪化。

01:09:45 - 01:09:47
法院怎麼處理呢？

01:09:47 - 01:09:48
這邊有兩條路可以參考。

01:09:49 - 01:09:51
第一個如果我們走刑法第二條的話,那會怎麼樣？

01:09:52 - 01:09:54
你看行為時有罪,裁判時無罪嘛。

01:09:55 - 01:09:58
我們原本要從舊,可是從舊對行為人不利啊,所以我們會另外怎麼樣？

01:09:59 - 01:10:00
從輕。

01:10:00 - 01:10:01
從輕,對不對？

01:10:01 - 01:10:03
所以如果你走第二條的話，我們這個時候會用但書的規定，

01:10:03 - 01:10:06
用從輕的規定，讓行為人無罪。

01:10:07 - 01:10:12
可是啊，實務見解在處理到這種除罪化的問題的時候，實務說呢，

01:10:12 - 01:10:15
這種情況，我們不需要用刑法。

01:10:16 - 01:10:18
我們直接用行訴來處理。

01:10:18 - 01:10:19
這是食物的思考。

01:10:19 - 01:10:26
食物認為這種情況，STPO就是行訴，那個行訴的簡稱。

01:10:26 - 01:10:28
以後我寫STPO就是行訴。

01:10:28 - 01:10:32
STGB就是刑法，知道嗎？

01:10:33 - 01:10:34
這德文的簡稱。

01:10:36 - 01:10:40
刑訴302條第四款，直接判免訴就好了。

01:10:41 - 01:10:42
為什麼食物會這麼做？

01:10:42 - 01:10:45
食物的觀念叫先程序，後實體。

01:10:45 - 01:10:46
你們懂這意思吧？

01:10:46 - 01:10:48
先程序，後實體。

01:10:48 - 01:10:55
因為食物會覺得，我們程序要先合法，才會進到實體法當中去做判斷。

01:10:56 - 01:10:58
先程序後實體，也不是什麼很艱澀，

01:10:59 - 01:11:01
很什麼高深的觀念。

01:11:02 - 01:11:04
其實先程序後實體，它就是一個邏輯上面的原則。

01:11:05 - 01:11:08
我常用一件事來比喻什麼叫先程序後實體。

01:11:08 - 01:11:09
來，各位想喔，

01:11:10 - 01:11:14
有一天你在百貨公司的美食街吃午餐。

01:11:14 - 01:11:18
那你的習慣啊，你在吃一個韓式的石鍋拌飯。

01:11:18 - 01:11:20
啊你總是習慣最後才吃青菜。

01:11:21 - 01:11:24
所以你拌完之後啊，你就先把青菜拿出來。

01:11:24 - 01:11:25
你想最後再吃。

01:11:26 - 01:11:28
結果這時候啊，坐你旁邊有一個很討厭的老人，

01:11:29 - 01:11:32
他就跟你說，年輕人啊，你不可以挑食，青菜你也要吃。

01:11:33 - 01:11:35
來這時候啊，你要怎麼回他？

01:11:35 - 01:11:36
你有兩個選擇。

01:11:37 - 01:11:41
第一個選擇是，哎呀，你誤會了啦，我會吃啦，我等一下會吃青菜。

01:11:42 - 01:11:44
第二個選擇是我吃什麼幹你屁事。

01:11:45 - 01:11:46
來你要回什麼？

01:11:47 - 01:11:49
邏輯上來講，你要回第二個。

01:11:49 - 01:11:50
我吃什麼幹你屁事。

01:11:51 - 01:11:52
你知道為什麼嗎？

01:11:53 - 01:11:56
當這個老人說：年輕人你不要挑食啊，青菜你也要吃啊！

01:11:56 - 01:12:00
如果你的回答是：哎呀，你搞錯了，我等一下也會吃啦，我等一下

01:12:00 - 01:12:00
等一下就會吃的。

01:12:01 - 01:12:02
你回答這句話，

01:12:02 - 01:12:04
你是不是已經預設了一個前提？

01:12:04 - 01:12:06
你吃什麼他有權管你？

01:12:06 - 01:12:07
懂我的意思吧？

01:12:08 - 01:12:09
你這樣就落入他的陷阱啦！

01:12:09 - 01:12:11
你吃什麼幹他什麼事啊？

01:12:11 - 01:12:12
所以在邏輯上來講，

01:12:12 - 01:12:12
你要怎麼回？

01:12:13 - 01:12:14
你要說我吃什麼幹你屁事。

01:12:15 - 01:12:16
這不就是先程序後實體嗎？

01:12:18 - 01:12:19
你要先解決一個問題是，

01:12:19 - 01:12:21
你吃什麼他有權管你，

01:12:22 - 01:12:24
你才能實質的回答說你等一下要不要吃這個東西嘛。

01:12:25 - 01:12:26
我們訴訟也是啊。

01:12:27 - 01:12:28
先程序後實體的意思就是，

01:12:28 - 01:12:31
這個案件程序上要先合法，

01:12:31 - 01:12:33
我們才能看實體的法律關係嘛。

01:12:34 - 01:12:35
所以食物會覺得說，

01:12:35 - 01:12:39
在這種行為時有罪而裁判時無罪的情形，

01:12:39 - 01:12:41
因為行訴就規定了，

01:12:41 - 01:12:42
行訴就規定了，

01:12:43 - 01:12:44
犯罪後，

01:12:45 - 01:12:47
法律廢止其刑罰的話，

01:12:48 - 01:12:50
我們要適用免訴判決的規定，

01:12:51 - 01:12:52
行訴302條講得很清楚，

01:12:52 - 01:12:53
這種情況判免訴。

01:12:54 - 01:12:56
所以我們的法院才會說呢，

01:12:56 - 01:12:57
食物才會說，

01:12:58 - 01:12:59
這種除罪化的情況，

01:12:59 - 01:13:00
根本不用走刑法。

01:13:01 - 01:13:03
我們用行訴就解決了。

01:13:03 - 01:13:04
先程序後實體，

01:13:04 - 01:13:04
知道嗎?

01:13:04 - 01:13:05
所以食物的話，

01:13:05 - 01:13:06
不會走二條一項,

01:13:07 - 01:13:08
不會走二條一項

01:13:08 - 01:13:09
所以食物的話,

01:13:09 - 01:13:10
二條一項用在什麼情況？

01:13:12 - 01:13:12
行為時、裁判時,

01:13:13 - 01:13:13
都有罪。

01:13:14 - 01:13:15
食物走私要哪種情況？

01:13:15 - 01:13:15
知道？

01:13:16 - 01:13:16
好，

01:13:16 - 01:13:17
那我們接下來看到幾個問題，

01:13:17 - 01:13:18
43頁下面。

01:13:19 - 01:13:20
現實法。

01:13:22 - 01:13:24
現實法跟刑法第二條的關係。

01:13:25 - 01:13:26
什麼叫現實法？

01:13:27 - 01:13:28
這一部法律，

01:13:28 - 01:13:30
一開始在公佈的時候，

01:13:30 - 01:13:31
就預先設定了。

01:13:32 - 01:13:34
它在某個時間點會失效，

01:13:34 - 01:13:35
這個叫做日落條款。

01:13:36 - 01:13:37
日落條款，

01:13:37 - 01:13:40
我們現行的法律制度之下非常非常的少見。

01:13:40 - 01:13:41
日落條款的頒布，

01:13:42 - 01:13:46
往往是為了要應應某些時候特殊的時空背景所制定的,

01:13:46 - 01:13:47
這個東西叫特別法。

01:13:48 - 01:13:48
比如說,

01:13:49 - 01:13:50
三、

01:13:50 - 01:13:51
四五年前的這個法律,

01:13:52 - 01:13:57
嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。

01:13:57 - 01:13:59
2020年的年初制定。

01:14:00 - 01:14:00
後來在前年的七月

01:14:02 - 01:14:04
它終於失效了

01:14:04 - 01:14:09
因為當初在訂定這個條例的時候，立法者都想疫情期間不會太久，應該就幾個月而已，後來延長再延長，連延長了好幾年，後來終於消滅掉了。

01:14:13 - 01:14:14
這種東西叫現實法

01:14:14 - 01:14:21
所以我講，這一部法律在制定之初，就先講，他在某個節點就會失效，這個東西叫做現實法

01:14:21 - 01:14:22
那我們講

01:14:23 - 01:14:31
如果是有人在現實法有效的期間之內，犯了現實法當中的犯罪

01:14:31 - 01:14:35
後來法院審判他的時候，現實法失效了

01:14:36 - 01:14:39
這樣的情況有沒有刑法第二條第一項的適用

01:14:40 - 01:14:43
這不是立法者主動把處罰條款刪掉，不是喔

01:14:43 - 01:14:47
而是怎麼樣，現實法自己失效了

01:14:47 - 01:14:52
像比如說，這個嚴重特殊傳染性肺炎的這一個條例

01:14:53 - 01:14:55
我就簡稱叫武漢肺炎條例

01:14:55 - 01:14:57
因為那個肺炎來自中國武漢嘛

01:14:57 - 01:14:57
對啊

01:14:58 - 01:15:01
我其實一開始對那種新冠肺炎這個用語我覺得還蠻

01:15:01 - 01:15:02
我覺得蠻反感的啦

01:15:02 - 01:15:07
你覺得新冠那個是中共的官方稱呼，我們幹嘛跟他起舞

01:15:07 - 01:15:07
就就武漢肺炎啊

01:15:08 - 01:15:08
好了,不管了

01:15:10 - 01:15:11
我習慣講武漢肺炎

01:15:11 - 01:15:14
這個防治條例當中

01:15:14 - 01:15:15
裡面有一些

01:15:15 - 01:15:15
處罰的規定

01:15:16 - 01:15:19
比如說你散佈跟那個傳染病有關的謠言

01:15:19 - 01:15:20
那個是有犯罪的喔

01:15:20 - 01:15:21
好，那是有犯罪的喔

01:15:21 - 01:15:24
或者是你違反一些防疫規定啊什麼的

01:15:24 - 01:15:24
那個是有犯罪的喔

01:15:24 - 01:15:27
違反什麼居家檢疫的規定之類的

01:15:27 - 01:15:27
那個是有犯罪的喔

01:15:28 - 01:15:32
所以如果有人在疫情期間犯這個罪

01:15:32 - 01:15:34
可是到裁判時，那個法律失效了

01:15:35 - 01:15:38
這樣的話,可不可以認為是一種法律變更

01:15:38 - 01:15:40
這可不可以認為是一種除罪化

01:15:40 - 01:15:41
我們看

01:15:42 - 01:15:43
這裡有否定說

01:15:44 - 01:15:45
否定說說不算

01:15:45 - 01:15:47
說那只是法律觀唸的改正

01:15:48 - 01:15:49
這並不是

01:15:50 - 01:15:52
他說，這只是法律的消失，並不是法律觀唸的改正

01:15:55 - 01:15:59
所以這樣的情況呢，跟一般的法律變更不一樣

01:15:59 - 01:15:59
好

01:15:59 - 01:16:00
0

01:16:00 - 01:16:01
有這樣的說法。

01:16:01 - 01:16:03
好,可是相對的,我們翻過來,

01:16:03 - 01:16:05
也有人採肯定說。

01:16:06 - 01:16:08
因為也有人會覺得說,

01:16:09 - 01:16:11
現實法失效了,

01:16:11 - 01:16:14
你去罰那個行為，對犯罪預防有什麼意義？

01:16:15 - 01:16:16
對，讓你講。

01:16:16 - 01:16:19
有人在疫情期間違反居家隔離的規定,

01:16:20 - 01:16:21
他去外面到處走。

01:16:21 - 01:16:22
好，對，他犯法沒有錯。

01:16:23 - 01:16:24
然後你抓他來罰。

01:16:24 - 01:16:26
當時法律失效了，

01:16:26 - 01:16:27
你罰那個行為幹什麼？

01:16:28 - 01:16:31
我們有生之年，要再遇到一次這麼嚴重的傳染病。

01:16:32 - 01:16:33
機率可能很低了吧。

01:16:33 - 01:16:34
你再罰他幹什麼？

01:16:34 - 01:16:35
報復而已啊，

01:16:35 - 01:16:36
對不對？

01:16:36 - 01:16:38
所以有人說呢，既然法失效你就不要再罰他了。

01:16:38 - 01:16:39
罰他沒有意義啊。

01:16:40 - 01:16:42
當然反駁者也會說，可是如果你這樣就不罰的話，

01:16:43 - 01:16:45
那不是會造成人家心存僥倖嗎？

01:16:45 - 01:16:48
反正我就拖，拖過時效法失效我就沒事了。

01:16:48 - 01:16:49
各有各的主張。

01:16:49 - 01:16:49
對不對？

01:16:50 - 01:16:52
所以這裡的話呢，可否兩說都有。

01:16:52 - 01:16:55
那曾經啦，我們來看到44頁這邊。

01:16:56 - 01:16:59
我們過去曾經有一個特別法有解決這個問題。

01:17:40 - 01:17:43
921震災重建暫行條例。

01:17:44 - 01:17:47
各位同學可能大部分沒有經歷過921地震。

01:17:47 - 01:17:49
1999年9月21號，

01:17:49 - 01:17:50
可能你們都還沒出生。

01:17:51 - 01:17:53
這個，那時候我在唸小學，

01:17:54 - 01:17:55
有印象。

01:17:55 - 01:17:56
搖了一整晚

01:17:57 - 01:17:59
真的搖了一整晚，非常難忘的經驗

01:17:59 - 01:17:59
這個

01:18:00 - 01:18:00
於起始及命令施行起版後

01:18:03 - 01:18:05
人適用及的規定處罰。

01:18:06 - 01:18:09
所以過去曾經有的這個現實法

01:18:09 - 01:18:13
他是在立法上直接才否定說，說那個不算法律變更。

01:18:13 - 01:18:16
就算後來法律失效了，我管你我還是要處罰。

01:18:16 - 01:18:18
過去的921是這樣規定的。

01:18:18 - 01:18:21
可是前幾年的武漢肺炎條例，他就沒有規定。

01:18:21 - 01:18:23
所以才會有學術的爭議，過去有這個問題。

01:18:24 - 01:18:25
好

01:18:25 - 01:18:26
接著來第三點。

01:18:27 - 01:18:28
啊不是第三點。

01:18:28 - 01:18:30
我們接著要來講一個

01:18:30 - 01:18:31
剛剛漏掉的東西。

01:18:31 - 01:18:33
43頁的注37。

01:18:33 - 01:18:35
來，我們剛剛講除罪化。

01:18:35 - 01:18:37
除罪化通常是怎麼樣？

01:18:38 - 01:18:41
立法者直接把這個處罰規定刪掉。

01:18:42 - 01:18:47
那有一種除罪化很特殊，是立法者宣告這個條文違憲。

01:18:47 - 01:18:50
比如說五年多前的通姦罪。

01:18:51 - 01:18:52
以前有通姦這個犯罪。

01:18:53 - 01:18:56
後來在2020年的5月，大法官說它違憲而無效。

01:19:00 - 01:19:03
這種因為違憲而無效的條文算不算一種除罪化？

01:19:03 - 01:19:05
算哦，大法庭有講，這個算一種除罪化哦。

01:19:06 - 01:19:09
所以我們講的除罪化，除了立法者主動刪除之外

01:19:10 - 01:19:12
這一個處罰條款被大法官宣告違憲

01:19:13 - 01:19:14
這也算是除罪化，OK哦。

01:19:15 - 01:19:16
這個順便提醒各位。

01:19:16 - 01:19:17
好

01:19:17 - 01:19:19
接著來,我們來看第44頁的下面。

01:19:20 - 01:19:20
那

01:19:20 - 01:19:24
如果是裁判確定後的除罪化呢?

01:19:25 - 01:19:27
我們剛剛前面講的都是裁判確定前嘛。

01:19:27 - 01:19:32
那如果除罪化發生在裁判確定後，那怎麼辦？

01:19:33 - 01:19:33
來

01:19:33 - 01:19:36
我們來看刑法第二條第三項的規定。

01:19:36 - 01:19:37
條文說

01:19:37 - 01:19:41
啊，處罰或保安處分的裁判確定後，未執行或執行未完畢

01:19:41 - 01:19:48
而法律又變更，變成不處罰其行為或不是保安處分的話，免其刑或保安處分的執行。

01:19:48 - 01:19:51
來，我舉兩個例子。

01:19:52 - 01:19:54
第一個是通姦的除罪化。

01:19:55 - 01:19:57
第二個是強制工作被宣告違憲。

01:19:58 - 01:20:00
這是近幾年來兩個很著名

01:20:00 - 01:20:01
的例子。

01:20:02 - 01:20:05
我記得通姦被宣告違憲的那一天，

01:20:06 - 01:20:07
我那天在南部上課。

01:20:08 - 01:20:13
那天我記得下午是在帶臺南的警察特訓班，晚上好像是高雄司律的精典班吧。

01:20:14 - 01:20:21
當時，我記得我在帶那個警察特訓班的時候，就很緊張嘛，很希望通姦罪可以被幹掉。

01:20:21 - 01:20:23
所以那時候因為司法院有開直播啊,

01:20:23 - 01:20:25
所以我記得我當時上課上到一半,

01:20:26 - 01:20:29
我還拿筆電說我們先不要上課，我們先來看一下司法院的直播,

01:20:29 - 01:20:30
看通姦罪會不會活下來,

01:20:31 - 01:20:32
真的被宣告違憲。

01:20:32 - 01:20:33
我覺得好高興。

01:20:33 - 01:20:35
那時候跟同學一起分享那個直播，我還記得。

01:20:36 - 01:20:38
然後當天晚上回臺北的高鐵路上，

01:20:39 - 01:20:40
我就看到法務部的新聞稿。

01:20:41 - 01:20:44
當時通姦罪在下午4點左右被宣告違憲。

01:20:44 - 01:20:48
所以法務部呢,當時馬上就通令全國各矯正機關,

01:20:49 - 01:20:54
看說啊,我們全國當時有多少人在因為通姦罪而坐牢的。

01:20:55 - 01:20:57
不多啦,數十位啦,

01:20:57 - 01:21:00
數十位,因為犯這個罪的人大部分都是一顆罰金,

01:21:00 - 01:21:02
有些人可能是繳不起罰金就繼續關,

01:21:02 - 01:21:03
不多啦,數十位。

01:21:03 - 01:21:11
那法務部的新聞稿就說呢,當時法務部清點之後啊,那些因為通姦罪而坐牢,而且沒有其他刑法要繼續執行的人,

01:21:11 - 01:21:15
當天午夜12點前,全部都釋放出獄。

01:21:15 - 01:21:16
理由是什麼?

01:21:16 - 01:21:17
第二條第三項。

01:21:18 - 01:21:20
你看一下，第二條第三項說什麼？

01:21:21 - 01:21:22
處罰裁判確定後，

01:21:23 - 01:21:25
未執行完畢，

01:21:25 - 01:21:27
因法律變更，變成不處罰的話呢，

01:21:28 - 01:21:28
怎麼樣？

01:21:29 - 01:21:30
免其刑或管束分的執行。

01:21:31 - 01:21:32
法律依據就在這邊,

01:21:33 - 01:21:34
知道嗎?就在這邊。

01:21:34 - 01:21:37
所以那些原本因為通姦而坐牢的人,

01:21:38 - 01:21:44
通姦罪被宣告違憲的當天，午夜12點前，法務部全部把他們放出來了。

01:21:45 - 01:21:47
理由依據就是這個條文。

01:21:48 - 01:21:51
同樣的，過去有一種保安處分叫做強制工作。

01:21:52 - 01:21:53
強制工作。

01:21:53 - 01:21:58
後來大概在四年前、五年前的時候，被大法官宣告違憲。

01:21:58 - 01:21:59
因為大法官覺得那個

01:22:00 - 01:22:02
強制工作的制度本質上根本是一種刑罰,

01:22:02 - 01:22:05
根本稱不上是一種保安處分，宣告違憲。

01:22:05 - 01:22:08
所以強制工作被宣告違憲之後,

01:22:08 - 01:22:11
原本被宣告強制工作的人,

01:22:12 - 01:22:13
如果他後面還有刑罰,

01:22:14 - 01:22:15
那就直接轉去執行刑罰,

01:22:16 - 01:22:17
如果沒有的話,就出來了。

01:22:18 - 01:22:19
就第二條第三項,

01:22:19 - 01:22:19
知道嗎?

01:22:19 - 01:22:20
它就這個意思喔。

01:22:20 - 01:22:21
好，那我們要知道喔，

01:22:22 - 01:22:23
第二條第三項，

01:22:23 - 01:22:25
它的前提是怎麼樣？

01:22:26 - 01:22:31
處罰尚未執行或執行未完畢。

01:22:31 - 01:22:32
所以各位啊，

01:22:33 - 01:22:36
如果過去，有人因為通姦罪進去關，

01:22:36 - 01:22:38
關出來之後隔天，

01:22:38 - 01:22:40
通姦罪除罪化。

01:22:41 - 01:22:42
那他能說什麼？

01:22:43 - 01:22:44
生不逢時。

01:22:44 - 01:22:45
晚點通姦就沒事了。

01:22:46 - 01:22:47
對啊，就是這樣子啊。

01:22:47 - 01:22:49
處罰都執行完畢了還有什麼效果，對不對？

01:22:49 - 01:22:54
所以如果是發生在處罰執行完畢之後的除罪化，

01:22:54 - 01:22:55
那當然跟這個條文沒有關係喔。

01:22:56 - 01:22:57
來，那接著關號三。

01:22:58 - 01:22:58
那假設喔，

01:22:59 - 01:23:40
行為後，

01:23:41 - 01:23:41
應該說啦，

01:23:41 - 01:23:43
裁判確定後，

01:23:43 - 01:23:44
法律有變更,

01:23:44 - 01:23:46
但不是除罪化喔,

01:23:47 - 01:23:49
只是刑罰變輕而已。

01:23:49 - 01:23:51
會不會有這個條文的適用？

01:23:51 - 01:23:52
不會喔,

01:23:52 - 01:23:53
這個條文要除罪化才算喔，知道嗎？

01:23:54 - 01:23:56
如果只是裁判確定後，處罰變輕的話，

01:23:57 - 01:23:59
一樣不會有任何的效果。

01:24:01 - 01:24:01
對啊，

01:24:02 - 01:24:05
因為如果裁判確定後，死刑被刪除的話，

01:24:06 - 01:24:08
那不過就是裁判確定後怎麼樣？

01:24:08 - 01:24:10
法律效果減輕啊。

01:24:10 - 01:24:10
對不對？

01:24:11 - 01:24:12
他不是除罪化啊,

01:24:12 - 01:24:16
所以依照我們原本既有的體制的話，就算死刑廢除了,

01:24:17 - 01:24:18
原本的死刑犯，

01:24:18 - 01:24:19
還是不能逃死啊。

01:24:20 - 01:24:22
我們法律的規定，現行的制度是這樣，

01:24:22 - 01:24:23
不過話說回來了，

01:24:23 - 01:24:28
如果哪天死刑真的廢了，立法者應該會制定一個特別法處理過渡期間的死刑犯啊。

01:24:28 - 01:24:30
但那個是另外立法的問題了,

01:24:30 - 01:24:30
知道嗎?

01:24:31 - 01:24:33
至少就現行的法治來講,就還是要執行啊,

01:24:33 - 01:24:33
OK哦。

01:24:34 - 01:24:37
好,接著來,法律效果的加重減輕。

01:24:38 - 01:24:42
我們講，行為後法律有變更的話，原則上是用行為時法，

01:24:42 - 01:24:43
沒有錯。

01:24:43 - 01:24:46
但如果行為後的法律對行為人有利呢？

01:24:46 - 01:24:50
我們要適用最有利於行為人的法律喔。

01:24:50 - 01:24:52
來，怎麼叫有利？

01:24:52 - 01:24:54
我們來看到刑法35條的規定。

01:24:56 - 01:24:58
這個規定啊，它寫得很抽象。

01:24:59 - 01:25:04
但我覺得稍微帶各位看一看，我們就應該可以懂。

01:25:06 - 01:25:07
來，刑法35條怎麼說？

01:25:07 - 01:25:09
我帶各位來看一下，因為這個規定以前選擇題有考過。

01:25:10 - 01:25:12
我們看喔，主刑的輕重，

01:25:13 - 01:25:16
依照33條的順序來決定。

01:25:17 - 01:25:18
這個沒有疑問嘛。

01:25:19 - 01:25:21
死刑、無期徒刑、有期徒刑、拘役、罰金，

01:25:22 - 01:25:23
由重到輕嘛。

01:25:23 - 01:25:23
對不對？

01:25:23 - 01:25:24
這個沒有疑問。

01:25:24 - 01:25:24
好。

01:25:25 - 01:25:31
再來喔，同種之刑，以最高度較長或較多者為重。

01:25:32 - 01:25:39
最高度相等的話，以最低度較長或較多者為重。

01:25:40 - 01:25:41
所以這個什麼意思啊？

01:25:42 - 01:25:44
同種的話，比高啦。

01:25:45 - 01:25:46
比的是高啦，

01:25:46 - 01:25:46
知道嗎？

01:25:47 - 01:25:47
所以來，

01:25:48 - 01:25:52
比如說，A罪是五年以下。

01:25:53 - 01:25:54
A罪是五年以下。

01:25:55 - 01:25:58
那如果B罪是七年以下，

01:25:58 - 01:25:59
廢話哪個重？

01:26:00 - 01:26:01
七年重啊，對不對，當然七年重。

01:26:02 - 01:26:02
那再來啊。

01:26:04 - 01:26:10
那如果A罪是六個月以上，五年以下。

01:26:11 - 01:26:13
B罪是七年以下。

01:26:14 - 01:26:15
還是誰重？

01:26:16 - 01:26:17
還是他重喔，知道吧？

01:26:18 - 01:26:21
你說六個月以上五年以下，不是至少要關六個月？

01:26:22 - 01:26:23
那B罪可能只關三個月。

01:26:23 - 01:26:25
對，是這樣沒有錯，可是法律不是這樣說的啊。

01:26:25 - 01:26:26
法律看什麼，看上限，瞭解吧？

01:26:27 - 01:26:28
大概是這個意思啊。

01:26:28 - 01:26:30
好，我不全部帶各位看喔。

01:26:30 - 01:26:33
反正什麼輕什麼重，35條講得很清楚。

01:26:33 - 01:26:34
於是我們來看這邊的例子。

01:26:36 - 01:26:36
45位這邊。

01:26:37 - 01:26:38
來幾個例子啊，第一個。

01:26:39 - 01:26:47
2014年的時候，這個，他去擄人的時候，當時的刑度是死刑、無期或七年以上。

01:26:48 - 01:26:51
後來修正成什麼呢？無期徒刑或七年以上。

01:26:52 - 01:26:53
所以何者有利？

01:26:54 - 01:26:56
行為時還是行為後？

01:26:56 - 01:26:59
當然行為後啊，那以前可以判死，現在後來死刑沒了嘛，對不對？

01:27:00 - 01:27:01
當然行為後有利啊，所以這個時候應該怎麼樣？

01:27:02 - 01:27:04
從輕喔，從輕喔。

01:27:04 - 01:27:05
好，第二個。

01:27:06 - 01:27:07
酒駕。

01:27:08 - 01:27:11
以前是一年以下，後來變兩年以下。

01:27:12 - 01:27:12
所以哪一個重？

01:27:13 - 01:27:14
行為後重嘛,所以這個時候要怎麼樣？

01:27:16 - 01:27:17
從舊啊,很簡單,對不對？

01:27:18 - 01:27:18
好,第三個。

01:27:19 - 01:27:19
逆衝。

01:27:20 - 01:27:25
以前是五年以下,後來變六個月以上,五年以下。

01:27:26 - 01:27:28
上限一樣,我們就看下限嘛。

01:27:28 - 01:27:30
以前沒有下限,後來有下限嘛。

01:27:31 - 01:27:32
所以哪一個重？

01:27:32 - 01:27:33
行為後重,所以我們要怎麼樣？

01:27:33 - 01:27:35
從舊啊,用行為時啊,很簡單嘛,對不對？

01:27:35 - 01:27:36
好,第四個例子就稍微注意一下喔。

01:27:39 - 01:27:40
普悠瑪出軌,2018年的事,普悠瑪出軌。

01:27:43 - 01:27:48
來,假2018年11月超速駕駛火車,火車出軌之後啊,多名乘客死亡。

01:27:49 - 01:27:52
當時有一個犯罪叫做業務過失致死,你看喔。

01:27:53 - 01:27:55
業務過失致死的刑度。

01:27:56 - 01:28:00
五年以下有徒刑或拘役，得併科3000元以下的

01:28:00 - 01:28:00
罰金。

01:28:01 - 01:28:03
裁判的時候啊，業務過失致死刪除，

01:28:03 - 01:28:05
普通過失致死呢，我們來看喔，

01:28:06 - 01:28:11
五年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下的罰金。

01:28:11 - 01:28:12
那再來，各位，

01:28:13 - 01:28:14
我們看一下喔，

01:28:15 - 01:28:17
舊的業務過失致死，

01:28:18 - 01:28:21
跟現在的過失致死，哪一個重？

01:28:22 - 01:28:24
我們來看清楚喔，我們來比喔，哪一個重喔。

01:28:25 - 01:28:27
徒刑一樣嘛，對不對？五年以下。

01:28:28 - 01:28:30
拘役也一樣，對不對？

01:28:31 - 01:28:32
罰金呢？

01:28:33 - 01:28:34
五十萬跟三千。

01:28:35 - 01:28:37
有些人說廢話，50萬重多了。

01:28:38 - 01:28:39
沒有，你不能只看數字。

01:28:40 - 01:28:40
我跟你講第一個喔，

01:28:41 - 01:28:43
那個3000不是新臺幣，那個是銀元。

01:28:44 - 01:28:45
那個要乘以30。

01:28:46 - 01:28:47
這是第一個。

01:28:47 - 01:28:49
好，乘以幾我們就先不管。

01:28:49 - 01:28:52
重點是那個罰金是怎麼課的，來，各位你看清楚喔。

01:28:53 - 01:28:55
業務過失致死是怎麼樣？

01:28:56 - 01:28:57
是得病課喔。

01:28:58 - 01:28:58
你知道什麼叫併科嗎?

01:28:59 - 01:29:00
徒刑加罰金,

01:29:01 - 01:29:02
拘役加罰金。

01:29:02 - 01:29:03
那個叫併科。

01:29:05 - 01:29:09
而現在的過失致死呢是怎麼樣?或50萬元以下的罰金。

01:29:10 - 01:29:12
現在叫選科。

01:29:13 - 01:29:14
所以各位啊，

01:29:15 - 01:29:16
聽清楚一件事。

01:29:17 - 01:29:20
我們在不考慮緩刑跟一顆罰金的前提下，

01:29:21 - 01:29:22
來搞清楚這個前提喔！

01:29:22 - 01:29:24
不考慮緩刑跟易科罰金喔。

01:29:25 - 01:29:27
假設緩刑跟易科罰金不是我的選項喔。

01:29:28 - 01:29:29
那麼各位想,

01:29:30 - 01:29:33
以前犯業務過失致死的人,

01:29:34 - 01:29:35
就是要進去關,

01:29:35 - 01:29:36
對吧？

01:29:36 - 01:29:39
而且可能除了被關，同時還被罰錢。

01:29:39 - 01:29:40
沒錯吧，對不對？

01:29:40 - 01:29:42
過去的業務過失致死就這樣子啊。

01:29:42 - 01:29:44
而現在的過失致死呢？

01:29:44 - 01:29:47
他有沒有一個單獨的罰金選項？

01:29:47 - 01:29:48
有，

01:29:48 - 01:29:52
所以現在的過失致死，有沒有可能不用繼續關直接罰錢了事？

01:29:52 - 01:29:54
有可能，所以其實哪一個有利？

01:29:54 - 01:29:55
現行法有利。

01:29:55 - 01:29:56
知道嗎?現行法有利喔,

01:29:57 - 01:29:58
所以你不要被那個數額騙喔,

01:29:58 - 01:30:00
重點是一個是

01:30:00 - 01:30:01
得個病科,

01:30:01 - 01:30:02
一個是選科,

01:30:02 - 01:30:03
合者有力,

01:30:03 - 01:30:04
選科有力,

01:30:04 - 01:30:08
好，這個35條第一項的第三項的一二款這個有規定。

01:30:08 - 01:30:11
好，接著我們翻過來，46頁的第五點。

01:30:12 - 01:30:14
這個東西啊，很氣。

01:30:18 - 01:30:19
好，我畫一個圖喔。

01:31:08 - 01:31:09
好，我們來看黑板上這個案例。

01:31:10 - 01:31:11
假設有這樣的案例，

01:31:12 - 01:31:14
法令數次的變遷。

01:31:14 - 01:31:18
我們知道啊，現行法的強制性交罪，以前多重？

01:31:18 - 01:31:19
三年以上十年以下

01:31:19 - 01:31:20
好，記得這個刑度。

01:31:20 - 01:31:24
強制性交罪，現行法的刑度是三年以上十年以下。

01:31:24 - 01:31:25
所以有，

01:31:25 - 01:31:30
如果路博言他對我犯強制性交罪，

01:31:30 - 01:31:32
我最喜歡舉他

01:31:32 - 01:31:34
我說過了，那個光頭長得很猥褻，我常喜歡拿他來舉例。

01:31:35 - 01:31:36
對啊，我講過嘛

01:31:36 - 01:31:38
就路博言跟一谷嘛

01:31:38 - 01:31:39
他們最適合舉例嘛。

01:31:40 - 01:31:42
你要說元仔對我強制性交,

01:31:43 - 01:31:43
不對吧,

01:31:43 - 01:31:46
他他他的樣子怎麼會像是會強制性交的人,不對嘛。

01:31:47 - 01:31:49
還是你要說林懷對我強制性交,

01:31:49 - 01:31:50
也不對啊,

01:31:50 - 01:31:51
他看起來不像啊,

01:31:51 - 01:31:52
所以路博言比較像,

01:31:52 - 01:31:53
知道嗎?

01:31:53 - 01:31:53
他長得比較猥褻。

01:31:54 - 01:31:54
來,

01:31:55 - 01:31:57
如果那個路博言他對我強制性交,

01:31:57 - 01:31:58
我去告他,

01:31:59 - 01:32:00
現在三年級。

01:32:00 - 01:32:01
學校嘛，綠色這一段。

01:32:02 - 01:32:03
假設過幾個月,

01:32:04 - 01:32:06
立法院立法委員們啊，跟進不對勁，

01:32:06 - 01:32:09
突然把強制性交罪修得很輕，

01:32:09 - 01:32:11
變成五年以下。

01:32:12 - 01:32:14
結果修完之後社會上一堆性侵案暴增啊，

01:32:14 - 01:32:15
立法者發現不對，

01:32:16 - 01:32:18
再往上修，修成以上七下。

01:32:18 - 01:32:21
所以法院要做成裁判的時候啊，刑度修了，

01:32:21 - 01:32:23
變成以上欺下。

01:32:24 - 01:32:24
各位，

01:32:25 - 01:32:29
這時候法院要用何時的法律作為裁判依據？

01:32:29 - 01:32:31
綠色的、紅色的還是藍色的？

01:32:32 - 01:32:34
我們再看一下刑法第二條第一項怎麼說。

01:32:36 - 01:32:39
行為後法律有變更者，

01:32:39 - 01:32:42
原則上是用什麼呢？行為時，

01:32:43 - 01:32:43
對吧？

01:32:44 - 01:32:45
接著你看清楚但書喔,

01:32:46 - 01:32:48
但書說，但行為後的法律對行為人有利者，適用什麼？

01:32:49 - 01:32:51
最有利於行為人的法律。

01:32:52 - 01:32:56
所以各位，最有利於行為人的是綠色、紅色還是藍色？

01:32:57 - 01:32:58
是紅色。

01:32:58 - 01:32:59
而不是藍色的喔,

01:33:00 - 01:33:01
有沒有發現?

01:33:01 - 01:33:04
所以各位,你怕忘記的話,你的法條上可以寫一下,

01:33:04 - 01:33:08
最有利的法律,不見得是裁判時法。

01:33:09 - 01:33:13
最有利的法律,有時候可能是中間法。

01:33:13 - 01:33:14
這個是很特殊的情況,

01:33:14 - 01:33:17
因為通常要麼行為時，要麼裁判時嘛，對不對？

01:33:17 - 01:33:20
但是當法律有多次修正的時候啊,

01:33:20 - 01:33:25
有時候最有利的法律可能是後面的中間法,

01:33:25 - 01:33:25
OK哦,

01:33:25 - 01:33:30
所以這個案例當中，我們法院要適用什麼呢？對被告最有利的中間法。

01:33:30 - 01:33:31
OK喔。

01:33:32 - 01:33:37
好，所以這個是我們講到啊，關於這個刑法空間效力範圍的部分。

01:33:37 - 01:33:40
不難喔，都第二條的各項操作。

01:33:40 - 01:33:44
接下來，我們來看到第三點，關於空間的效力範圍。

01:33:45 - 01:33:48
時間的我們看完了，接下來我們來看空間的部分喔。

01:33:49 - 01:33:51
關於刑法的空間效力範圍啊，

01:33:52 - 01:33:54
我前面有畫一個圖，

01:33:55 - 01:33:55
各位，

01:33:57 - 01:34:00
我們來看喔，因為前面已經有圖了。

01:34:00 - 01:34:00
所以我們就來看這個圖，我就不再畫黑板喔。

01:34:05 - 01:34:11
像有些同學有追蹤我臉書的話，應該有看到我前幾天發的一篇文，分則的課本我這個圖用的更多。

01:34:12 - 01:34:17
因為以前的話我沒有放這個圖，導致有些同學學習上覺得有點見樹不見林。

01:34:17 - 01:34:18
所以我今年的改版呢，

01:34:18 - 01:34:20
全面在總則，還有分則的課本裡面，

01:34:20 - 01:34:22
都加上這種圖，

01:34:22 - 01:34:23
分則的話會用的更多，

01:34:23 - 01:34:25
在各的這裡前面都會有，

01:34:25 - 01:34:28
這樣子的話會省去很多同學自己去整理的時間了。

01:34:29 - 01:34:29
來。

01:34:29 - 01:34:33
刑法空間的效力範圍，我們把握一個重點。

01:34:34 - 01:34:37
我們在學刑法空間效力範圍的時候，你看到這個圖。

01:34:38 - 01:34:41
我把空間的效力範圍分成兩大塊。

01:34:41 - 01:34:44
境內犯罪，還有境外犯罪。

01:34:45 - 01:34:46
我分成這兩大塊，境內犯罪，還有境外犯罪。

01:34:49 - 01:34:51
我們要記得的原則是。

01:34:52 - 01:34:56
刑法對於境內犯罪來說，

01:34:56 - 01:34:58
原則上有我國刑法的適用。

01:34:59 - 01:35:00
有。

01:35:00 - 01:35:03
為什麼？發生在我國領域內，那是我們的司法主權嘛，對不對？

01:35:04 - 01:35:09
所以境內犯罪原則上有我國刑法的適用。

01:35:09 - 01:35:12
相對的，那如果是境外犯罪呢？

01:35:13 - 01:35:14
境外犯罪跟我們什麼事？

01:35:15 - 01:35:21
柬埔寨人在柬埔寨的詐騙園區殺了一個緬甸人，跟我們刑法什麼事，對吧？

01:35:21 - 01:35:25
所以境外犯罪原則上沒有我國刑法的適用。

01:35:26 - 01:35:28
除非有牽涉到一些特殊的情況，OK嗎？記得這個原則。

01:35:30 - 01:35:32
好，所以我們就來看喔，這個圖上面講啊，關於空間效力範圍。

01:35:34 - 01:35:38
我們在確定境內境外犯罪之前呢，這裡我們要先講一個概念，叫做領域。

01:35:42 - 01:35:44
領域內叫境內犯罪，領域外叫做境外犯罪。

01:35:46 - 01:35:50
所以這裡我們要先釐清的問題是，那什麼叫做領域呢？

01:35:52 - 01:35:53
領域。

01:35:53 - 01:35:53
我們來看到定義。

01:35:54 - 01:35:59
我們啊，會把領域分成真實領域，還有想像領域。

01:36:00 - 01:36:00
真實領域就是我們的領土、

01:36:03 - 01:36:05
領空還有領海。

01:36:05 - 01:36:06
這個叫做真實領域

01:36:07 - 01:36:08
領土、領空還有領海

01:36:09 - 01:36:12
所以發生在我們的領土、領空還有領海的犯罪

01:36:13 - 01:36:15
都是我們的境內犯罪喔

01:36:15 - 01:36:18
我們講領域三大要素嘛，領土、領空還有領海

01:36:18 - 01:36:19
領空也算喔

01:36:20 - 01:36:21
所以各位啊

01:36:22 - 01:36:23
我們天氣好的時候

01:36:24 - 01:36:29
抬頭會看到那個高高在上的飛機拖著白色的凝結尾

01:36:29 - 01:36:29
一定看過吧

01:36:30 - 01:36:32
那個不是戰機喔

01:36:32 - 01:36:33
那都是民航機喔

01:36:33 - 01:36:35
真的啦，那個都是民航機啦

01:36:35 - 01:36:37
有一個手機的軟體叫Flightradar24

01:36:37 - 01:36:38
你去下載去看

01:36:39 - 01:36:39
那都是民航機

01:36:40 - 01:36:45
那些民航機大部分都是香港飛往日韓或美加地區的

01:36:46 - 01:36:46
大部分啦

01:36:46 - 01:36:49
都是飛，因為我們臺灣上空有一條叫A1的國際航道

01:36:50 - 01:36:52
幾乎都是香港飛往美加的

01:36:52 - 01:36:56
還有像比如說東北亞，日本韓國往東南亞

01:36:56 - 01:36:59
日本韓國往那個泰國往菲律賓什麼的

01:37:00 - 01:37:01
都會經過我們的上空

01:37:01 - 01:37:02
所以那些都民航機喔

01:37:02 - 01:37:03
所以你想喔

01:37:04 - 01:37:06
有一架民航機

01:37:06 - 01:37:08
比如說韓國的濟州航空

01:37:09 - 01:37:12
他從曼谷飛到仁川

01:37:12 - 01:37:14
經過我們臺灣的上空

01:37:14 - 01:37:17
結果那架飛機經過我們臺灣上空的時候

01:37:17 - 01:37:22
有喝醉的韓國男子在飛機上對女空服員性騷擾

01:37:23 - 01:37:25
照理說有沒有國際法適用

01:37:25 - 01:37:26
其實有喔

01:37:27 - 01:37:28
我國的領空

01:37:28 - 01:37:28
對不對

01:37:28 - 01:37:30
只是因為那個飛機不會降落在我們

01:37:30 - 01:37:30
國嗎

01:37:30 - 01:37:31
我們的法院也不會知道嘛

01:37:31 - 01:37:32
對不對

01:37:32 - 01:37:33
但理論上來說我們國際法適用

01:37:33 - 01:37:34
是有的，是喔，知道喔

01:37:35 - 01:37:36
好，所以我們講

01:37:36 - 01:37:37
領土、領空還有領海

01:37:38 - 01:37:40
再來呢，叫做想像領域

01:37:41 - 01:37:44
想像領域啊，這邊講我國籍的船艦

01:37:44 - 01:37:46
還有航空器，這是我們刑法

01:37:47 - 01:37:49
第三條第一項的後段，第三條後段

01:37:50 - 01:37:53
我國籍的船艦還有航空器

01:37:54 - 01:37:56
那個叫做我國的想像領域

01:37:56 - 01:37:58
什麼叫做我國籍

01:38:00 - 01:38:00
這個很細，你們就當場嘗試聽一聽啊，出題老師可能也不會啦，我跟你們說啊，我國籍看的是船隻貨

01:38:06 - 01:38:08
飛機的註冊編號。

01:38:09 - 01:38:11
看他在哪一個國家註冊的，知道嗎？

01:38:11 - 01:38:16
而不是看說飛機的所有權人或航空公司，不是喔，看的是註冊編號。

01:38:19 - 01:38:22
你們知道飛機的註冊編號這個東西嗎？

01:38:23 - 01:38:25
註冊編號不是航班號喔，不是喔。

01:38:26 - 01:38:30
航班號比如說華航是CI，長榮是BR，那個叫航班號。

01:38:30 - 01:38:32
我說的不是，我說的是註冊編號。

01:38:32 - 01:38:35
註冊編號就像飛機的車牌號碼那個東西，那個叫註冊編號。

01:38:36 - 01:38:37
是不是我國籍？

01:38:38 - 01:38:40
我們看的是那個註冊編號。

01:38:41 - 01:38:45
臺灣的飛機註冊編號是B開頭，後面五個數字。

01:38:46 - 01:38:48
這是我們臺灣的編法，B開頭後面五個數字。

01:38:49 - 01:38:51
臺港澳都是B開頭。

01:38:51 - 01:38:52
可是寫法不一樣。

01:38:53 - 01:38:54
中國是B後面四個字。

01:38:55 - 01:38:56
臺灣是B後面五個字。

01:38:56 - 01:38:58
香港澳門是B後面三個英文字。

01:38:59 - 01:39:03
然後像比如說日本是JA，韓國是HL，新加坡是9V

01:39:04 - 01:39:05
之類的，那個叫註冊編號。

01:39:05 - 01:39:07
我跟你們說啦，冷知識啦。

01:39:07 - 01:39:12
以前臺灣的民航機，有些註冊編號不是臺灣的B，

01:39:12 - 01:39:14
而是美國的N。

01:39:15 - 01:39:17
甚至曾經有過模里西斯的3B。

01:39:18 - 01:39:20
有，就是以前那個年代。

01:39:21 - 01:39:22
真的，以前有一次

01:39:22 - 01:39:24
我跟家人去中國旅遊，那個時候要去香港轉機。

01:39:26 - 01:39:28
當時搭了華航的飛機。

01:39:29 - 01:39:33
我看那個註冊編號，美國的N開頭，N489GX。

01:39:34 - 01:39:35
對啊，它註冊編號掛美國。

01:39:36 - 01:39:37
所以那架飛機是我國籍的航空器？

01:39:38 - 01:39:39
不是喔。

01:39:39 - 01:39:40
因為它的註冊編號是N開頭的喔。

01:39:41 - 01:39:42
所以那個是美國的飛機喔。

01:39:43 - 01:39:46
雖然它上面是寫華航，但它是N喔，N489GX喔。

01:39:48 - 01:39:49
那個變成是美國籍的航空器喔，你知道嗎？

01:39:50 - 01:39:52
所以如果在那個飛機上犯罪，那個沒有我國刑法適用欸。

01:39:54 - 01:39:54
真的啊。

01:39:55 - 01:39:57
還有像是以前華航，以前華航租過一家

01:39:59 - 01:39:59
因為以前

01:40:00 - 01:40:07
黃航有一次在香港摔掉一架飛機之後，他後來跟那個模里西斯還是哪裡啊，租了一架飛機，註冊編號3B開頭。

01:40:07 - 01:40:09
那個是外國籍航空器啊，所以我們看的是註冊編號啊，不是看航空公司或者是這個飛機本身的所有權人。

01:40:14 - 01:40:21
因為我跟你們講一個常識，很多臺灣航空公司的飛機是跟國際的租賃公司租的。

01:40:22 - 01:40:26
雖然它的編號是掛B，是掛我們中華民國國旗。

01:40:26 - 01:40:30
但是那架飛機的所有權人可能是國外的租賃公司。

01:40:30 - 01:40:37
就像我們的和什麼和潤，或者什麼那個，那個是叫和潤嗎？

01:40:37 - 01:40:37
叫那一家。

01:40:37 - 01:40:38
對嗎？

01:40:39 - 01:40:41
就是國外有這種租機公司。

01:40:41 - 01:40:46
所以有些，真的啦，有些華航長榮的飛機，所有權人不是我們的航空公司。

01:40:47 - 01:40:49
所有權人是國外的租賃公司。

01:40:49 - 01:40:55
但因為它的註冊編號是掛B，是在國內註冊，所以依然是什麼呢？

01:40:55 - 01:40:57
我國籍的航空器，知道嗎？

01:40:57 - 01:40:58
小嚐試分享給各位。

01:40:58 - 01:40:59
好。

01:40:59 - 01:41:00
然後，再來，那我國的。

01:41:00 - 01:41:01
駐外使館，算是我國的領域嗎？

01:41:01 - 01:41:04
駐外使館。

01:41:05 - 01:41:08
有人會說我們幫小國事那麼少，討論這個有意義嗎？

01:41:08 - 01:41:11
沒有啦，我跟你們說啦，駐外使館不見到要叫大使館啦。

01:41:12 - 01:41:14
什麼駐外的什麼代表處，或者什麼政治文化辦事處那個也算知道嗎？

01:41:18 - 01:41:20
駐外使館是我們的想象領域。

01:41:21 - 01:41:22
食物說，原則上可以算。

01:41:23 - 01:41:24
你來看這個食物見解。

01:41:25 - 01:41:27
這裡以前選擇題有考過。

01:41:28 - 01:41:28
那個我看一下喔。

01:41:28 - 01:41:29
那個在哪裡啊？

01:41:32 - 01:41:33
駐外使館。

01:41:34 - 01:41:36
那個在48頁的注46。

01:41:44 - 01:41:44
他說啊。

01:41:45 - 01:41:45
在。

01:41:45 - 01:41:48
駐外使館犯罪，要看駐在國是否同意放棄管轄權。

01:41:52 - 01:41:56
如果有放棄的話，就算是我國領域內的犯罪。

01:41:57 - 01:41:58
好。

01:41:58 - 01:41:59
所以比如說呢，如果有。

01:42:00 - 01:42:03
臺灣人在非洲的史瓦帝尼,

01:42:03 - 01:42:07
那個是我們在非洲的邦交國，已經叫史瓦濟蘭，後來改名叫史瓦帝尼。

01:42:07 - 01:42:12
如果有臺灣人在史瓦帝尼的大使館裡面，毆打裡面的非洲人，

01:42:13 - 01:42:15
這樣的行為算不算境內犯罪？

01:42:15 - 01:42:18
那你要看史瓦帝尼有沒有想放棄追訴這個犯罪喔。

01:42:18 - 01:42:22
如果他們沒有想放棄的話,那就當作是國外的犯罪。

01:42:22 - 01:42:24
如果他們說放棄，這個給你們管，

01:42:24 - 01:42:27
那才會變成我們的境內犯罪，實務是這樣說的。

01:42:28 - 01:42:29
學者有一些不同意見，

01:42:30 - 01:42:32
但不用管他，那個太細了，知道嗎？就記得實務喔。

01:42:33 - 01:42:36
好，接下來，那領域的範圍呢？

01:42:37 - 01:42:39
中華民國領域有多大？

01:42:40 - 01:42:41
對啊，中華民國有多大？

01:42:42 - 01:42:44
這個政治問題，對不對？

01:42:44 - 01:42:47
中華民國有多大，中國大陸是不是我們的？

01:42:48 - 01:42:51
你知道嗎？我國小的社會課本，國編本。

01:42:51 - 01:42:52
國編本。

01:42:53 - 01:42:57
當時我們國小的社會課本，一直宣稱中國大陸是我們的。

01:42:58 - 01:43:11
我覺得很荒謬啊，

01:43:11 - 01:43:15
對啊，

01:43:15 - 01:43:42
就一直宣說那個中國大陸是我們的啊。

01:43:42 - 01:43:46
欸，我國小社會課本不承認中華人民共和國這個國家也不承認欸。

01:43:46 - 01:43:48
都說那個全部都是我們的。

01:43:48 - 01:43:49
對啊，國小社會課本都這麼說啊。

01:43:50 - 01:43:53
所以以前有人說，我們的地理學的其實是歷史。

01:43:54 - 01:43:56
就宣稱嘛，就以前是啊，現在不是啊。

01:43:56 - 01:43:59
他說我們歷史學的是神話，以前有這種說法。

01:43:59 - 01:44:00
好，我要講喔。

01:44:00 - 01:44:04
所以如果你的固有疆域是要以中華民國成立的當天為準的話

01:44:04 - 01:44:08
那慘了，現在中華民國的有效領土只剩金門跟馬祖欸。

01:44:09 - 01:44:12
對吧？對啊，所以不得以那天為準啊，那到底要怎麼去認定？

01:44:13 - 01:44:14
當時有人問到法官。

01:44:15 - 01:44:16
結果大法官竟然拒絕回答

01:44:17 - 01:44:18
說這個叫政治問題，我不管

01:44:19 - 01:44:22
對，所以中國大陸到底算不算中華民國領域

01:44:22 - 01:44:22
各說各話

01:44:23 - 01:44:24
我講以前一個案例

01:44:24 - 01:44:27
以前有臺灣人在廣東西毒

01:44:27 - 01:44:29
後來回臺灣驗尿陽性被抓到

01:44:30 - 01:44:34
而這個人他就出示他的出入境紀錄，說我在廣東西的

01:44:35 - 01:44:40
臺灣跟中國是一邊一國的關係，所以那個是境外犯罪，我國刑法不起訴

01:44:41 - 01:44:42
他這樣主張

01:44:42 - 01:44:44
但我們的法院沒有採

01:44:44 - 01:44:46
我們法院的說法是中國大陸是我們的

01:44:47 - 01:44:50
知道我們司法這樣說啊，說中國大陸是我們的

01:44:51 - 01:44:54
各位，你不要想說所以法院是不是藍色的還是紅色的

01:44:55 - 01:44:56
我不會這樣想啦

01:44:57 - 01:44:58
我覺得是這樣啦

01:44:58 - 01:44:59
因為確實喔

01:45:00 - 01:45:05
我們的憲法，還有相關法律的體制，確實沒有把中國大陸當外國啦

01:45:06 - 01:45:09
這個是現在法律的框架，這個我們沒有辦法

01:45:09 - 01:45:13
像比如說我們處理中國大陸的事務，我們不是外交部處理啊

01:45:14 - 01:45:14
我們是陸委會啊

01:45:15 - 01:45:15
對

01:45:16 - 01:45:17
那我們憲法裡面

01:45:18 - 01:45:22
憲法增修條文說，什麼為了應應國家統一前的需要

01:45:22 - 01:45:24
憲法條文這樣說啊

01:45:24 - 01:45:30
然後憲法條文裡面是不是還有一個條文跟你講，說臺灣地區跟大陸地區人民的關係得以法律定之

01:45:31 - 01:45:33
他就用臺灣地區大陸地區啊，他就用那個用語啊

01:45:34 - 01:45:37
所以他顯然不把對面當作是另外一個國家啦

01:45:38 - 01:45:39
這是我們現在的法律體制

01:45:40 - 01:45:41
沒辦法，我們現在法律體制就是這樣子

01:45:42 - 01:45:46
所以,為什麼法院會說中國大陸是我們的

01:45:47 - 01:45:50
你不用去想說法院是不是什麼有政治色彩什麼的

01:45:50 - 01:45:54
我覺得司法權對這個問題會採取最保守的看法，還很可以理解

01:45:55 - 01:45:56
因為

01:45:56 - 01:45:59
現行的法律制度，現行的憲政框架，確實沒有辦法

01:46:00 - 01:46:01
中國大陸當初是一個外國。

01:46:02 - 01:46:10
所以如果法院說對岸叫中華人民共和國跟我們剝離屬，如果我們的法院判決這樣說的話，那個反而會引起政治上的風暴。

01:46:11 - 01:46:13
通常司法權不會去趟那個渾水。

01:46:14 - 01:46:17
所以他往往會採取一個最保守最安全的路線。

01:46:17 - 01:46:19
他會用那個方式去處理。

01:46:19 - 01:46:19
知道吧？

01:46:19 - 01:46:21
所以食物見解會說，中國大陸是我們的。

01:46:22 - 01:46:24
當然學說上一定會有反對的意見。

01:46:24 - 01:46:27
有學者也講啊，領域可以這樣單方面說的算喔。

01:46:28 - 01:46:32
我們中華民國政府對對岸事實上就是沒有主權啊。

01:46:32 - 01:46:36
你說片面主張，片面說沒有放棄這個就算嗎？

01:46:36 - 01:46:39
如果你說片面主張，片面沒有放棄就算。

01:46:39 - 01:46:45
那以後假設有天我們修憲，說中華民國領土及於世界上的每一塊陸地，所以全世界都是我們的，這太荒謬了吧。

01:46:46 - 01:46:49
所以也有學者認為說，要實際有管轄才算。

01:46:50 - 01:46:51
但講下去就變政治的問題了啦。

01:46:51 - 01:46:52
知道吧？

01:46:52 - 01:46:56
所以我們記得，食物認為中國大陸是我們的，知道嗎？

01:46:56 - 01:46:58
食物採用的說法，說是我們的。

01:46:59 - 01:47:02
那考試上如果遇到這個問題啊。

01:47:03 - 01:47:03
我的建議是這樣子。

01:47:05 - 01:47:06
因為你一定要選邊站嗎？

01:47:07 - 01:47:10
那我通常在這個問題的處理上。

01:47:10 - 01:47:12
我通常建議同學乾脆採食物減解。

01:47:12 - 01:47:13
為什麼呢？

01:47:14 - 01:47:15
其實我不認同食物減解。

01:47:16 - 01:47:17
你說我根本跟中國大陸統一國。

01:47:17 - 01:47:19
我是無法接受的啦。

01:47:20 - 01:47:22
可是為什麼建議各位才疏學淺？

01:47:22 - 01:47:23
因為這個是純粹考試的考量。

01:47:24 - 01:47:24
你想哦。

01:47:25 - 01:47:27
如果今天這個行為地發生在中國大陸。

01:47:28 - 01:47:31
而你說中國大陸不是我們的。

01:47:31 - 01:47:36
那審查下來的結果，是不是有可能行為有行為就沒有我國刑法的適用。

01:47:37 - 01:47:41
那沒有我國刑法適用，你這題要解刑法，你下面怎麼解？

01:47:42 - 01:47:43
考試上的考量。

01:47:43 - 01:47:43
懂我的意思吧？

01:47:44 - 01:47:44
這樣好像喔。

01:47:45 - 01:47:47
你們大學如果讀法律系的話。

01:47:47 - 01:47:51
有沒有修過一課叫國際私法、涉外民事法律適用法，應該有修過嘛，對不對？

01:47:51 - 01:47:53
老師不是最後都會問你嗎？

01:47:54 - 01:47:58
說什麼我國人跟越南人在緬甸結婚，那個準據法要適用哪一國法？

01:47:59 - 01:47:59
然後。

01:48:00 - 01:48:00
你覺得最後的結果會是什麼？

01:48:02 - 01:48:04
所以你判斷下來要適用緬甸法。

01:48:05 - 01:48:07
緬甸的婚姻法你也不知道。

01:48:07 - 01:48:11
不可能嘛,一定是用我國法吧,國事判斷下不是這樣子嘛,對不對?

01:48:11 - 01:48:13
所以侵犯的範圍也是,知道嗎?

01:48:13 - 01:48:15
通常這種有爭議的題目。

01:48:16 - 01:48:19
從單純考試答題的方向來講。

01:48:19 - 01:48:21
你要說那個有我國刑法的適用。

01:48:21 - 01:48:22
你後面會比較好寫,知道吧?

01:48:22 - 01:48:24
不要拿石頭砸自己的腳。

01:48:26 - 01:48:27
好,所以這個是我們講到,關於這個

01:48:29 - 01:48:30
領域

01:48:30 - 01:48:33
的概念,它有定義,有它的範圍,概念上來講大概是這樣子。

01:48:34 - 01:48:35
好像一個小時又到了,對不對?

01:48:35 - 01:48:36
8點半了,我們再休息10分鐘。

01:48:37 - 01:48:39
等一下我們再看到下面,境內犯罪還有境外犯罪,我們休息10分鐘。

01:48:47 - 01:48:54
好,我們就接著來往下看,我們看完什麼叫領域之後,接下來我們來看境內犯罪,還有境外犯罪。

01:48:54 - 01:48:58
我們說,境內犯罪原則上有我國刑法的適用喔,原則上是有的。

01:49:00 - 01:49:03
所以我們來看到課本的第，我看喔。

01:49:04 - 01:49:06
就是從課本的第49頁以下。

01:49:07 - 01:49:13
如果這個境內犯罪是發生在全部，都發生在我國領域之內的話。

01:49:13 - 01:49:16
那這個行為當然有我國刑法的適用。

01:49:16 - 01:49:19
不管是真實領域或想像領域都一樣。

01:49:19 - 01:49:20
所以你們想喔。

01:49:20 - 01:49:23
如果有人搭飛機去日本玩。

01:49:23 - 01:49:26
比如說搭那個星宇航空的飛機去日本。

01:49:26 - 01:49:32
飛機降落之後啊，這個人偷了星宇航空飛機上面的抱枕之類的。

01:49:33 - 01:49:35
這樣的行為是不是我們的境內犯罪？

01:49:35 - 01:49:36
是喔。

01:49:36 - 01:49:40
因為星宇航空這個確實是中華民國籍的航空器,確實是。

01:49:42 - 01:49:44
所以搭星宇出國玩的人。

01:49:44 - 01:49:47
就算飛機降落在國外的機場。

01:49:47 - 01:49:50
一樣上面的行為依然是我們的境內犯罪,依然是。

01:49:51 - 01:49:55
這個我們在第48頁,這邊有講到。

01:49:56 - 01:49:58
那各位啊,顛倒過來呢?

01:49:59 - 01:49:59
你們想。

01:50:00 - 01:50:01
好

01:50:01 - 01:50:01
那如果是

01:50:01 - 01:50:04
我國籍的船，假設這樣

01:50:05 - 01:50:07
外國籍的航空器

01:50:08 - 01:50:10
停泊在我國的機場

01:50:10 - 01:50:15
那我們的法院對於上面的犯罪行為有介入的權限嗎

01:50:16 - 01:50:19
比如說日本航空的飛機降落松山機場

01:50:19 - 01:50:23
飛機才剛降落,上面有兩個日本人大打出手

01:50:24 - 01:50:32
或者比如說日本航空的飛機降落松山機場之後,有日本人對上面的女空服員襲胸

01:50:32 - 01:50:35
這樣的行為有我國刑法的適用嗎

01:50:35 - 01:50:36
我跟你們說

01:50:36 - 01:50:37
有

01:50:37 - 01:50:38
這有的

01:50:38 - 01:50:39
我們來看一下這個判決

01:50:41 - 01:50:43
住45、79年這個判例

01:50:43 - 01:50:45
他前面講的很多國際公約啦，然後你來看到最後

01:50:47 - 01:50:48
最後他說

01:50:50 - 01:50:54
因此呢，外國航空器降落在我們國家的機場後

01:50:54 - 01:51:01
我國法院對於它上面所發生的犯罪行為享有刑事管轄權

01:51:02 - 01:51:03
無可置疑

01:51:03 - 01:51:04
這個沒有疑問

01:51:04 - 01:51:06
所以呢，飛機降落之後

01:51:07 - 01:51:12
我們的法院呢,對於在上面所發生的犯罪行為,就算說外國籍的航空器

01:51:12 - 01:51:13
有沒有介入的空間

01:51:13 - 01:51:13
有喔

01:51:14 - 01:51:15
那你想喔

01:51:15 - 01:51:17
這件會不會有日本刑法的適用

01:51:17 - 01:51:18
一定會啊

01:51:18 - 01:51:19
你不要覺得意外

01:51:20 - 01:51:23
一個跨國犯罪有好幾個國家的刑法適用

01:51:23 - 01:51:24
這是很常見的

01:51:25 - 01:51:26
臺灣人去日本殺人

01:51:27 - 01:51:28
有沒有日本刑法的適用

01:51:28 - 01:51:29
有啊，當然有啊

01:51:29 - 01:51:30
那我

01:51:30 - 01:51:31
我刑法適用

01:51:31 - 01:51:31
也有啊，是不是很常見嗎

01:51:31 - 01:51:32
對不對，所以這個沒有什麼

01:51:34 - 01:51:35
好

01:51:35 - 01:51:36
所以這個是我們講

01:51:36 - 01:51:37
我們的

01:51:37 - 01:51:38
真實領域

01:51:38 - 01:51:39
還有想像領域

01:51:39 - 01:51:42
再來哦，49頁，有一個比較特殊的東西叫做隔地犯

01:51:44 - 01:51:45
隔地犯是說

01:51:45 - 01:51:47
犯罪的行為地跟結果地

01:51:48 - 01:51:50
有任何一個在我國領域內

01:51:50 - 01:51:51
這叫做隔地犯

01:51:51 - 01:51:52
行為地、結果地

01:51:52 - 01:51:55
有任何一個在我國領域之內的話

01:51:55 - 01:51:57
這個東西我們叫做隔地犯

01:51:57 - 01:51:59
隔地犯視為什麼

01:52:00 - 01:52:03
我國境內的犯罪喔,

01:52:03 - 01:52:04
不是境外喔,

01:52:04 - 01:52:04
知道嗎?

01:52:05 - 01:52:06
隔地犯視為是我們的

01:52:07 - 01:52:08
境內犯罪

01:52:08 - 01:52:09
不是境外，哈。

01:52:09 - 01:52:13
所以隔地犯罪你可以想像，臺灣人要去日本前，

01:52:13 - 01:52:15
在松山機場被下毒，

01:52:15 - 01:52:18
這個人在日本的飛機上啊，一直很不舒服，

01:52:18 - 01:52:24
後來飛機降落日本之後呢，這個人才剛走到羽田機場的航站，人就倒在地上口吐白沫，人就死掉了。

01:52:24 - 01:52:29
這時候我們在臺灣下毒的這個人的行為，就叫做隔地犯。

01:52:29 - 01:52:30
顛倒過來也是，

01:52:31 - 01:52:35
日本人要來臺灣前，在機場被下毒，

01:52:35 - 01:52:37
他在飛機上很不舒服，

01:52:37 - 01:52:41
飛機降落，這個人才剛走在松山機場的航站，人就倒下去了。

01:52:41 - 01:52:45
這時候在日本下毒的那個人的行為呢,這也叫做隔地犯。

01:52:45 - 01:52:50
行為結果,任何一個在我國領域內呢,這就算隔地犯哈。

01:52:50 - 01:52:52
好,再來第二點,這個案例。

01:52:53 - 01:52:57
菲律賓人民在公海上駕駛菲律賓的船艦,

01:52:57 - 01:53:04
並且呢,在船艦上持槍射擊我國的船艦,造成我國人民死亡。

01:53:05 - 01:53:06
這個是12年前的事情啦,

01:53:07 - 01:53:07
廣大興事件啦,

01:53:08 - 01:53:13
菲律賓人在公海射擊我國的船艦，造成我國船艦上的人死掉。

01:53:13 - 01:53:14
各位,

01:53:15 - 01:53:17
這個案例，這個案例,

01:53:18 - 01:53:19
我們怎麼評價？

01:53:20 - 01:53:23
你不要以為公海是法律的真空喔。

01:53:23 - 01:53:25
很多人都有這個誤會喔，

01:53:25 - 01:53:29
很多人以為說，公海是不是沒有任何國家法律的適用，

01:53:29 - 01:53:31
所以公海殺人無罪。

01:53:31 - 01:53:31
沒有啦,

01:53:31 - 01:53:32
不是啦,

01:53:32 - 01:53:33
公海不是法律的真空啦,

01:53:33 - 01:53:34
是吧?

01:53:34 - 01:53:39
所以這一題的話是這樣，他的行為地雖然不在我國，

01:53:40 - 01:53:41
但是被害人死在哪裡?

01:53:42 - 01:53:43
我國籍的船艦喔,

01:53:44 - 01:53:46
那我國籍的船艦是我國的想像領域啊,

01:53:47 - 01:53:48
所以這件是不是境內犯罪?

01:53:48 - 01:53:48
是喔,

01:53:48 - 01:53:50
這是個地方哦。

01:53:50 - 01:53:51
然後來第三個案例，

01:53:51 - 01:53:59
我國人民在韓國刷了我國銀行的信用卡，而且那張卡片是偽造的。

01:54:00 - 01:54:02
也就是在韓國旅遊的我國人

01:54:03 - 01:54:03
刷了

01:54:04 - 01:54:08
名義上是我國銀行所發的,但卻是偽造的信用卡

01:54:09 - 01:54:12
這樣的情形,食物說也是隔地犯,為什麼?

01:54:12 - 01:54:19
因為在外國刷我國的信用卡,刷卡資料會回傳回我國臺灣這邊的伺服器

01:54:19 - 01:54:20
所以它也是隔地犯

01:54:20 - 01:54:23
因為刷卡資料呢,會傳到臺灣這邊的伺服器端

01:54:24 - 01:54:27
來，請我們往下翻50頁

01:54:36 - 01:54:37
好，接下來51頁這邊

01:54:38 - 01:54:40
51頁這邊的第四點

01:54:40 - 01:54:44
菲律賓人民在菲律賓打電話要詐騙我國的人民

01:54:44 - 01:54:49
但是人民呢，聽到電話之後，拒絕而把電話掛掉了

01:54:50 - 01:54:53
這樣的情形,我們講,什麼叫結果地

01:54:54 - 01:54:55
他事實上沒有結果啊,對不對

01:54:56 - 01:54:57
但是事實上說

01:54:58 - 01:55:03
學者說了,所謂的結果地,不需要真實發生的結果

01:55:04 - 01:55:07
就算是這一種預期中會發生的結果

01:55:08 - 01:55:09
也算喔

01:55:09 - 01:55:12
所以這種想像中可能會發生的結果

01:55:12 - 01:55:15
這一種呢,也是我們所稱的結果地

01:55:16 - 01:55:18
所以結果呢,不需要是事實上的實現的

01:55:18 - 01:55:20
想像中可能存在的,這也算

01:55:21 - 01:55:22
好

01:55:22 - 01:55:25
還有最後，跨國的正犯跟共犯

01:55:27 - 01:55:28
。

01:55:28 - 01:55:30
臺灣人殺人

01:55:32 - 01:55:33
後來發現

01:55:33 - 01:55:33
。

01:55:33 - 01:55:33
幕後的

01:55:33 - 01:55:37
主使者人在國外

01:55:37 - 01:55:37
。

01:55:37 - 01:55:37
那個

01:55:37 - 01:55:41
涉及到跨國的共犯

01:55:41 - 01:55:41
。

01:55:41 - 01:55:44
正犯在臺灣犯罪

01:55:44 - 01:55:47
而共犯在國外指示,在國外提供幫助

01:55:47 - 01:55:47
。

01:55:47 - 01:55:51
那個在國外教唆幫助的人

01:55:51 - 01:55:56
他也算是一種隔地犯

01:55:56 - 01:55:58
他也是隔地犯，也是怎麼樣

01:55:58 - 01:56:00
教唆的行為在國外

01:56:00 - 01:56:03
幾年前到十幾年前的那個鄭大李聖傑老師的一篇文章。

01:56:05 - 01:56:10
很多同學啊,一開始聽到李聖傑這個名字,都會覺得他是唱歌的,所以聽說

01:56:11 - 01:56:13
李老師我不認識，但聽說

01:56:13 - 01:56:20
正大的同學都喜歡開李老師這個玩笑，都說老師你的代表作是什麼痴心絕對，還是手放開，聽說是這樣。

01:56:21 - 01:56:26
好了，這個正大李老師啊，十幾年前寫的文章，關於隔地犯在網路空間效力的限縮。

01:56:26 - 01:56:27
這個在講什麼呢？

01:56:28 - 01:56:31
因為你要知道啊，隔地犯是一個很古老的規定。

01:56:31 - 01:56:35
隔地犯的規定在制定的時候，根本沒有電腦網路這種東西。

01:56:36 - 01:56:45
所以當隔地犯的規定被適用在網路社會之後，它的適用範圍就會變，就會變得非常的寬廣，甚至變得非常的奇怪，怎麼說呢？

01:56:47 - 01:56:47
比如說你想喔。

01:56:49 - 01:56:50
假設喔。

01:56:50 - 01:56:55
有人在美國製作了一個色情網站。

01:56:55 - 01:57:01
這個色情網站上面有放一些人獸交的影片或照片。

01:57:01 - 01:57:04
臺灣人在臺灣瀏覽到這個網站了。

01:57:04 - 01:57:08
這樣的話，這個美國人的行為，屬於網路上的隔地犯罪。

01:57:09 - 01:57:10
他的犯罪地在美國。

01:57:11 - 01:57:17
那因為在臺灣可以瀏覽到這個網站,所以散佈的結果變成在我國的域內,便隔地犯了,對不對?

01:57:18 - 01:57:19
或者比如說呢

01:57:21 - 01:57:21
日本人

01:57:21 - 01:57:27
在他的臉書發了一則辱罵另外一個日本人的動態。

01:57:27 - 01:57:30
而這一則動態設定的是公開的。

01:57:30 - 01:57:32
全部的人都看得到。

01:57:32 - 01:57:35
然後有個臺灣人透過臉書看到這個日本人所發的動態。

01:57:36 - 01:57:37
嗯，這個是不是也變隔地犯了？

01:57:37 - 01:57:40
行為地在日本，而結果地呢，在我國，對不對？

01:57:41 - 01:57:44
所以學者會說啊，隔地犯要做限縮。

01:57:44 - 01:57:47
如果你光看條文的文字，那會變成說

01:57:48 - 01:57:51
只要是涉及到用網路散播資訊的犯罪，那變成只要

01:57:52 - 01:57:56
我國能瀏覽到這個網站，他就變隔地犯了。

01:57:56 - 01:57:57
我們刑法不用管那麼多吧，對不對？

01:57:58 - 01:58:00
所以李聖傑老師的說法是這樣。

01:58:00 - 01:58:01
你好，你來到下面這邊。

01:58:03 - 01:58:06
李老師說啊，隔地犯要作限縮解釋。

01:58:07 - 01:58:10
除非這個透過網路上的內容來做最後一行。

01:58:10 - 01:58:13
除非這個內容違反人類社會的普遍價值。

01:58:14 - 01:58:18
什麼種族屠殺啦、人口買賣啦、兒童性剝削啦。

01:58:18 - 01:58:25
除非是提到這個東西，又或者是這個資訊真的侵害到我國的利益。

01:58:25 - 01:58:27
這時候我們的刑法才要介入。

01:58:28 - 01:58:32
否則啊，如果只是罵罵人，傳傳A片之類的。

01:58:32 - 01:58:37
那當然不能因為說這個資訊在我國看得到，你就說這個叫隔地犯。

01:58:37 - 01:58:38
不能這樣認定，知道嗎？

01:58:38 - 01:58:39
不能這樣認定。

01:58:39 - 01:58:39
好。

01:58:41 - 01:58:44
所以啊，這個是目前學者的說法。

01:58:44 - 01:58:47
認為隔地犯的規定要做限縮。

01:58:47 - 01:58:51
不能因為只在我國看到這個網站，就說他叫隔地犯，不能這樣認定。

01:58:52 - 01:58:52
好。

01:58:53 - 01:58:54
接下來我們來看到輔助原則。

01:58:55 - 01:58:57
也就是啊，境外犯罪的部分。

01:58:57 - 01:58:58
所以境內犯罪我們都看完了喔。

01:58:59 - 01:59:00
接下來我們來看境外犯罪。

01:59:01 - 01:59:04
境外犯罪，我們講原則上不干我們的事吧。

01:59:05 - 01:59:06
對啊，像我剛說的啊。

01:59:06 - 01:59:11
柬埔寨人在柬埔寨的詐騙園區殺了一個緬甸人，我們檢察官要不要多管，對不對？

01:59:12 - 01:59:17
所以境外犯罪原則上沒有我國刑法的適用。

01:59:17 - 01:59:23
只有在符合下面三大原則的情況之下呢，才會有我國刑法的適用。

01:59:23 - 01:59:23
來我們來看喔。

01:59:24 - 01:59:27
第一個叫做屬人原則。

01:59:28 - 01:59:29
屬人什麼意思？

01:59:30 - 01:59:32
重視行為人的國籍啦，這叫屬人原則。

01:59:32 - 01:59:37
那你看喔，屬人原則下面又區分成兩種情形。

01:59:38 - 01:59:41
第一個是針對公務員。

01:59:41 - 01:59:44
第二個是針對全體的人民。

01:59:44 - 01:59:45
來你看喔。

01:59:45 - 01:59:52
我國的公務員在領域外犯特定犯罪，由我國刑法適用喔，你看喔。

01:59:53 - 01:59:54
第一款是貪瀆的犯罪。

01:59:55 - 01:59:59
第二個是163的脫逃，公務員重放人犯。

01:59:59 - 01:59:59
好。

02:00:00 - 02:00:00
接著呢？

02:00:01 - 02:00:05
213偽造公文書，還有336的侵佔罪，這些犯罪，如果是我的公務員在境外犯的話，還是有我國刑法的適用。

02:00:11 - 02:00:14
所以，如果那個公務員他收賄，

02:00:14 - 02:00:17
收賄的地點是在國外，一樣喔，

02:00:17 - 02:00:20
不會逃過我們刑法的制裁，

02:00:20 - 02:00:22
第六條是有做規定的。

02:00:23 - 02:00:25
再來是我國的全體人民。

02:00:26 - 02:00:28
這個跟我們生活比較相關。

02:00:29 - 02:00:33
我國的人民如果在境外犯罪，各位記得喔。

02:00:34 - 02:00:39
我國人民如果在境外犯罪，要犯什麼罪才會適用我國刑法？

02:00:40 - 02:00:43
最輕本刑三年以上，知道嗎？

02:00:44 - 02:00:52
我國人民在境外犯罪的話，要犯一個最輕本刑三年以上的犯罪，才會有我國刑法的適用喔。

02:00:53 - 02:00:54
各位你要記得喔。

02:00:55 - 02:00:58
最輕本刑三年以上，白話是什麼意思？

02:00:59 - 02:01:02
這個犯罪，至少要關三年。

02:01:02 - 02:01:07
要犯這麼嚴重的罪，才會有我國刑法的適用，知道嗎？

02:01:08 - 02:01:09
所以各位我舉個例子喔。

02:01:10 - 02:01:12
如果你跟旅行團出國玩。

02:01:13 - 02:01:19
出國玩的期間，你偷了同團團員的單眼相機。

02:01:19 - 02:01:21
後來團員發現那相機被偷，回國之後發現你根本就是小偷，他要告你竊盜。

02:01:25 - 02:01:26
告得成嗎？

02:01:27 - 02:01:28
告不成喔。

02:01:29 - 02:01:29
瞭解吧？

02:01:30 - 02:01:32
因為你出國的時候，你人不在國內啊。

02:01:32 - 02:01:34
那你人不在國內的話，條文是不是說的？

02:01:35 - 02:01:37
我國人民在境外至少要犯什麼罪？

02:01:38 - 02:01:39
最輕三年以上。

02:01:40 - 02:01:42
竊盜有至少要關三年嗎？

02:01:42 - 02:01:43
當然沒有啊，對不對？

02:01:43 - 02:01:45
所以這樣的情況有沒有我國刑法的適用？

02:01:46 - 02:01:46
沒有喔。

02:01:47 - 02:01:52
所以反正我國人在境外犯罪,如果犯的是一個不到三年的犯罪。

02:01:52 - 02:01:55
就算被害人是我國人,一樣怎麼樣?

02:01:56 - 02:01:59
一樣沒有我國刑法的適用,瞭解吧,一樣沒有我國刑法的適用。

02:02:00 - 02:02:00
好,所以我們來看一下它的要件,第一個,請問人犯的是五跟六以外的罪。

02:02:06 - 02:02:09
對啊,因為五跟六的話,你用五跟六就好了,不用用第七條啊。

02:02:09 - 02:02:13
再來第二個，必須是最輕三年以上之罪。

02:02:14 - 02:02:17
最輕三年，至少要判三年的犯罪喔。

02:02:18 - 02:02:23
還有，所犯的犯罪，必須犯罪地也有罰，這個是第三個要件，因為我們第七條有一個但書，犯罪地法律不罰就不在此限。

02:02:29 - 02:02:31
這個例子很難去取啦。

02:02:31 - 02:02:34
因為在我國會是最輕三年的犯罪。

02:02:35 - 02:02:37
那個在國外不太可能不是犯罪。

02:02:37 - 02:02:39
因為三年都是很重的罪刑,所以

02:02:40 - 02:02:44
要被第三個條件排除掉,這個應該會比較少見一些。

02:02:44 - 02:02:53
好,所以記得,我國人在境外要犯什麼呢?最輕三年以上的犯罪,才會有我國刑法的適用哦。

02:02:54 - 02:02:55
所以我再舉個例。

02:02:56 - 02:03:00
臺灣人參加旅行團,在國外發生的口角

02:03:00 - 02:03:01
大打出手,揚言回臺灣要互告。

02:03:04 - 02:03:05
一樣啦,告不成啦。

02:03:06 - 02:03:07
除非把人家打到死掉或重傷。

02:03:08 - 02:03:10
否則的話,傷害罪五年以下啊。

02:03:11 - 02:03:12
那個沒有，至少要關三年啊，記得喔。

02:03:14 - 02:03:14
好，接著來

02:03:15 - 02:03:16
第五條第11款。

02:03:18 - 02:03:19
這個規定很特殊。

02:03:20 - 02:03:22
我們刑法第五條第11款，他的意思是說

02:03:23 - 02:03:28
如果是我們國人在境外犯加重詐欺罪的話,這樣的行為一樣是

02:03:30 - 02:03:33
由我國刑法的適用哦,記得哦。

02:03:33 - 02:03:38
我國人在境外犯加重詐欺罪的話,這樣的行為一樣是呢,由我國刑法的適用,應該我國刑法適用。

02:03:40 - 02:03:41
我跟各位說,第五條第11款

02:03:41 - 02:03:49
要定位成什麼原則,這個會有爭議,我後面有寫到,這個等一下來說,我先說了,第五條第11款,我們先姑且當作它是

02:03:49 - 02:03:50
屬人

02:04:00 - 02:04:01
屬人原則

02:04:01 - 02:04:03
好，先到他是屬人

02:04:03 - 02:04:06
為什麼？因為我跟各位講第五條第11款的制定背景

02:04:06 - 02:04:11
九年前2016年的，應該是16年的五六月吧

02:04:11 - 02:04:14
當時有臺灣人在肯亞做詐騙,

02:04:16 - 02:04:21
後來這些在肯亞做詐騙的臺灣人,被遣送回臺之後,

02:04:21 - 02:04:26
因為檢查機關還有司法機關說,詐騙是比較輕的罪,

02:04:26 - 02:04:28
回到臺灣沒有我國刑法的適用,

02:04:29 - 02:04:30
所以那些人就被放了。

02:04:31 - 02:04:32
社會輿論就覺得不滿,

02:04:32 - 02:04:33
想說這些人丟臺灣的臉,

02:04:33 - 02:04:35
為什麼回臺灣沒有我國刑法的適用,

02:04:35 - 02:04:40
所以後來在當年的11月，催生了第五條第11款的誕生,

02:04:40 - 02:04:41
瞭解嗎?

02:04:41 - 02:04:42
當時的背景是這樣,

02:04:42 - 02:04:44
催生第五條第十一款的誕生,

02:04:44 - 02:04:45
所以我跟各位講,

02:04:45 - 02:04:47
第五條第十一款的目的是什麼?

02:04:48 - 02:04:53
讓那些去境外做詐騙的臺灣人,

02:04:53 - 02:04:54
回到臺灣之後，

02:04:55 - 02:04:58
可以有我國刑法的適用，

02:04:59 - 02:04:59
知道吧？

02:04:59 - 02:05:41
所以他重的是什麼？

02:05:41 - 02:05:42
行為人的國籍。

02:05:42 - 02:05:43
知道嗎?

02:05:43 - 02:05:44
他重的是行為人的國籍,

02:05:44 - 02:05:46
第五條第十一款,

02:05:48 - 02:05:52
他會想把那些在緬甸的詐騙園區,

02:05:53 - 02:05:56
詐騙泰國人的那些柬埔寨人抓來臺灣嗎?

02:05:57 - 02:05:58
這幹我們什麼事,

02:05:58 - 02:05:58
對吧?

02:06:01 - 02:06:02
你看題目說什麼?

02:06:03 - 02:06:06
針對假的行為，有無刑法的適用。

02:06:07 - 02:06:07
看清楚喔,

02:06:08 - 02:06:10
他只問你有沒有刑法的適用喔。

02:06:10 - 02:06:15
所以你寫這一題的時候，你不要再會檢討說假成立重傷罪，沒有意義，知道嗎？

02:06:16 - 02:06:18
他只問你有沒有刑法的適用，

02:06:19 - 02:06:24
也就是這個題目，純粹在問你刑法的空間效力範圍。

02:06:26 - 02:06:27
我們永遠記得一件事，

02:06:28 - 02:06:30
刑法的空間效力範圍放哪裡？

02:06:32 - 02:06:34
進三階論之前就要檢討。

02:06:36 - 02:06:38
所以各位，這一題是這樣，

02:06:39 - 02:06:41
像我之前在警察班有用過這一題去考同學。

02:06:42 - 02:06:44
結果一堆同學這樣寫喔，

02:06:45 - 02:06:46
一堆同學這邊先開標

02:06:47 - 02:06:48
然後第一個該當

02:06:49 - 02:06:49
第二個違法

02:06:50 - 02:06:51
第三個有責

02:06:52 - 02:06:54
最後才去檢討刑法第七條。

02:06:55 - 02:06:56
各位,

02:06:57 - 02:06:58
這個寫法不對,

02:06:59 - 02:07:00
不可以這樣寫。

02:07:01 - 02:07:08
假設這一題同時問你刑法的空間效力範圍，也同時問你這個人成立什麼罪,

02:07:09 - 02:07:11
各位啊，第七條不會放在第四，知道嗎？

02:07:11 - 02:07:12
不會喔。

02:07:12 - 02:07:14
第七條放在哪裡？

02:07:15 - 02:07:17
第七條正確的位置，

02:07:18 - 02:07:18
來，你看嘛，

02:07:19 - 02:07:24
原本第一階構成要件，第二階違法，第三階罪責嘛。

02:07:25 - 02:07:28
如果這一題當中，他有問你犯罪的成立，

02:07:29 - 02:07:31
你第七條要放這個地方，知道嗎？

02:07:32 - 02:07:34
進三階前啦，知道吧？

02:07:34 - 02:07:37
當然我再強調一次，這一題他沒有問你犯罪的成立，

02:07:38 - 02:07:41
所以你單純就第七條去回答就好。

02:07:41 - 02:07:42
瞭解吧？

02:07:42 - 02:07:45
反過來說，如果這一題有問你犯罪怎麼評價的話，

02:07:46 - 02:07:49
你進三階前要先走第七條喔。

02:07:50 - 02:07:51
瞭解嗎？要先走第七條喔。

02:07:52 - 02:07:53
好，那有人會問，

02:07:54 - 02:07:56
啊第七條說要最輕三年以上之罪,

02:07:57 - 02:08:00
啊我沒有跑過三階,我怎麼知道他有沒有

02:08:00 - 02:08:01
的這個犯罪。

02:08:02 - 02:08:03
有些人會這樣卡住啊,對不對?

02:08:03 - 02:08:05
有些人會說對啊,啊我三期還沒有跑啊,

02:08:06 - 02:08:07
我也不知道他犯罪有沒有成立。

02:08:07 - 02:08:10
那我怎麼知道他是不是一個詐欺類似罪?

02:08:10 - 02:08:11
所以同學你不要把它想那麼複雜。

02:08:12 - 02:08:16
我們第七條說,最輕本刑三年以上之罪的意思是,

02:08:17 - 02:08:18
他看起來像是這個犯罪,

02:08:19 - 02:08:19
就夠了。

02:08:20 - 02:08:20
假設他是

02:08:21 - 02:08:23
瞭解嗎？我們就假設他是。

02:08:23 - 02:08:25
先假設他是這個犯罪

02:08:26 - 02:08:28
然後再看有沒有我國刑法的適用。

02:08:29 - 02:08:30
就這樣操作，知道嗎？

02:08:30 - 02:08:32
所以這一題在考你什麼，你知道嗎？

02:08:34 - 02:08:37
我們講最輕本刑三年以上，

02:08:38 - 02:08:41
條文的用語，叫做最輕本刑三年以上。

02:08:42 - 02:08:45
這一題是重傷罪，然後他是未遂。

02:08:45 - 02:08:47
來，魏律你來看他25條。

02:08:48 - 02:08:51
25條未遂，25條他說未遂犯的效果叫什麼？

02:08:52 - 02:08:53
叫得減。

02:08:54 - 02:08:55
未遂犯是可以減的哦。

02:08:55 - 02:08:56
得減哦。

02:08:57 - 02:08:59
然後減完之後變多重？

02:09:40 - 02:09:43
那你再看到66跟67的規定。

02:09:44 - 02:09:46
25條第二項說未遂犯得減嘛，對不對？

02:09:46 - 02:09:48
然後你再看到那個66那邊。

02:09:57 - 02:09:58
66說，

02:09:58 - 02:09:59
減輕的話，

02:09:59 - 02:10:00
減到

02:10:00 - 02:10:01
我們從學理的概念來講，

02:10:02 - 02:10:03
學理上會說，

02:10:04 - 02:10:06
也是我上面所講到的，

02:10:06 - 02:10:08
如果你們有看我的解題書,

02:10:09 - 02:10:11
我向來會跟同學講一個概念,

02:10:11 - 02:10:14
我們在法律上啊,只有未遂犯,

02:10:15 - 02:10:16
沒有未遂罪。

02:10:17 - 02:10:21
我在解題書上面絕對不會出現殺人未遂罪這幾個字,

02:10:21 - 02:10:22
絕對不會。

02:10:23 - 02:10:26
我的寫法一定是殺人罪的未遂犯。

02:10:27 - 02:10:29
因為未遂本身不叫做罪，

02:10:29 - 02:10:30
既遂犯未遂犯，

02:10:30 - 02:10:33
那只是一個罪的既未遂形態。

02:10:33 - 02:10:33
知道嗎？

02:10:34 - 02:10:35
沒有未遂罪，

02:10:35 - 02:10:35
沒有這種東西，

02:10:36 - 02:10:37
只有既遂犯跟未遂犯。

02:10:38 - 02:10:41
換句話說啊，殺人未遂的人，

02:10:41 - 02:10:43
他犯的罪一樣是殺人罪,

02:10:44 - 02:10:47
只是既未遂的形態上他叫未遂犯,

02:10:47 - 02:10:48
好吧？

02:10:48 - 02:10:50
所以從此來說,

02:10:51 - 02:10:53
重傷未遂的人,

02:10:54 - 02:10:55
沒有重傷未遂罪這種東西,

02:10:56 - 02:10:57
他犯的罪依然是什麼？

02:10:58 - 02:10:59
是重傷罪。

02:11:40 - 02:11:43
所以就重傷罪的本身，有沒有我國刑法的適用？

02:11:44 - 02:11:45
廢話當然有啊。

02:11:45 - 02:11:46
他說五年以下之罪啊。

02:11:46 - 02:11:46
瞭解吧？

02:11:46 - 02:11:48
這是學理的解法。

02:11:49 - 02:11:50
沒有未遂罪這種東西，

02:11:50 - 02:11:52
未遂的人所犯的罪還是他那個本罪。

02:11:52 - 02:11:53
瞭解吧？

02:11:53 - 02:11:57
所以這一題從學理的觀點來講，當然有我國刑法的適用。

02:11:57 - 02:11:58
那你說實務會怎麼解呢？

02:11:58 - 02:11:59
各位可以補充一下，

02:11:59 - 02:12:00
我這邊可能沒有寫實務。

02:12:00 - 02:12:05
不包括行走的加重減輕，只包括刑罰的加重減輕。

02:12:39 - 02:12:43
好，OK喔，本刑這兩個字在實務的認定上面，

02:12:44 - 02:12:47
不包括行走的加重跟減輕，

02:12:48 - 02:12:53
包括，而有包括什麼呢？有包括刑罰的加重跟減輕，

02:12:54 - 02:12:57
總則的不算，分則的才算。

02:12:57 - 02:12:58
這是食物的說法。

02:12:59 - 02:13:00
所以這一題，

02:13:00 - 02:13:01
從食物來講，

02:13:01 - 02:13:02
一樣怎麼樣？

02:13:03 - 02:13:04
由我國刑法適用啊。

02:13:04 - 02:13:04
為什麼？

02:13:05 - 02:13:06
因為未稅的減輕是行總啊，

02:13:07 - 02:13:09
行總的加減不納入本行嘛，

02:13:09 - 02:13:10
瞭解吧，這是食物的說法哈。

02:13:12 - 02:13:13
好，行總的不算本行喔，

02:13:13 - 02:13:14
行分才算，記清楚喔。

02:13:15 - 02:13:16
行數一樣會用到喔，因為行數我們在判斷376不能上訴三審案件的時候，

02:13:20 - 02:13:23
那個刑法的判斷一樣是看行總或行分，

02:13:23 - 02:13:23
知道嗎？

02:13:23 - 02:13:24
這是食物的規定哈，食物的說法。

02:13:25 - 02:13:27
食物的說法可能沒有道理，

02:13:28 - 02:13:29
但食物上就覺得好用嘛，食物也是

02:13:30 - 02:13:30
用到現在。

02:13:32 - 02:13:32
好，

02:13:32 - 02:13:33
所以這個是我們講第一個屬人原則哈。

02:13:34 - 02:13:35
來，再來保護原則，

02:13:36 - 02:13:36
我跟各位說，

02:13:37 - 02:13:38
我們第五條有11款。

02:13:39 - 02:13:40
那

02:13:40 - 02:13:42
學者的區分是第五條11款。

02:13:43 - 02:13:44
有各種不同的事由。

02:13:45 - 02:13:46
我們都這樣說哈，

02:13:47 - 02:13:51
第五條的123567。

02:13:51 - 02:13:52
各位記得哈，第五條的我下面有寫了哈，

02:13:54 - 02:13:55
123567是保護。

02:13:58 - 02:14:00
4890是實行。

02:14:00 - 02:14:02
至於,11應該是屬人。

02:14:02 - 02:14:03
來,我們來看保護。

02:14:04 - 02:14:07
保護原則在第五條的123567,它保護什麼呢?

02:14:08 - 02:14:11
第五條的123567,

02:14:11 - 02:14:14
保護的是我們的國家社會。

02:14:16 - 02:14:17
所以你看喔，第一款內亂，

02:14:18 - 02:14:19
第二款外患，

02:14:20 - 02:14:21
第三款妨礙公務，

02:14:22 - 02:14:23
第五款偽造貨幣。

02:14:24 - 02:14:29
第六款說201至202的偽造有價證券罪。

02:14:29 - 02:14:30
同學啊,

02:14:30 - 02:14:38
201至202，你把那個「至」字圈起來，然後寫一下201至1。

02:14:39 - 02:14:40
OK嗎?

02:14:41 - 02:14:46
201至202啊，你把那個「至」字圈起來，然後寫201至1。

02:14:47 - 02:14:51
很賊的條文，偷偷藏了一個201之1，因為它寫著嘛。

02:14:52 - 02:14:57
所以你在國外偽造我國發卡銀行所簽發的信用卡，

02:14:57 - 02:14:58
境內犯罪喔，

02:14:59 - 02:14:59
知道嗎？

02:14:59 - 02:15:00
至齁，201之202。

02:15:01 - 02:15:04
好，然後再來特定的偽造文書罪，這個在第七款。

02:15:04 - 02:15:06
123567，這個叫保護。

02:15:07 - 02:15:13
再來保護原則除了123567之外啊，我們刑法第八條一樣也是保護原則喔。

02:15:14 - 02:15:16
刑法第八條說什麼呢？

02:15:17 - 02:15:20
第八條的規定啊，那個中文其實很難懂。

02:15:21 - 02:15:22
第八條的意思是什麼？

02:15:24 - 02:15:26
我跟各位說，第八條的意思就是，

02:15:27 - 02:15:30
如果我國人在外國被害，

02:15:32 - 02:15:39
那個加害於我國人的外國人所犯的是最輕三年以上之罪的話，

02:15:40 - 02:15:44
那這個外國人的行為就會有我國刑法的適用。

02:15:44 - 02:15:45
瞭解這意思吧?

02:15:45 - 02:15:48
再講一次哦,我國人如果在外國被害,

02:15:49 - 02:15:56
這個加害於我國人的外國人,如果他所犯的罪是一個最輕三年以上之罪的話,

02:15:56 - 02:16:00
那這個外國人的行為就會有我國

02:16:00 - 02:16:01
刑法的適用。

02:16:02 - 02:16:03
隨舉個例子喔。

02:16:05 - 02:16:05
有人說啊

02:16:06 - 02:16:11
這個去歐洲旅遊，你沒有被偷過的話，就不算去過歐洲。

02:16:11 - 02:16:12
我真的聽過這句話，我沒有去過歐洲啦。

02:16:13 - 02:16:16
我從小到大最遠就去過澳洲而已，一直沒有機會去歐洲。

02:16:17 - 02:16:21
對啊，就一直聽說啊，說你去歐洲沒有被偷過東西的話，就不算去過歐洲啊。

02:16:21 - 02:16:25
所以啊，如果你去歐洲的時候，你的手機被偷了。

02:16:25 - 02:16:29
那個偷你手機的歐洲人的行為有沒有我國刑法的適用？

02:16:30 - 02:16:30
哎

02:16:30 - 02:16:30
沒有。

02:16:30 - 02:16:32
竊盜又不到三年，對不對？竊盜沒有至少要判三年啊，OK吧。

02:16:34 - 02:16:36
當然沒有國刑法適用啊。

02:16:36 - 02:16:40
啊如果你去歐洲的時候，遇到那個持刀的搶匪搶你的手機。

02:16:41 - 02:16:42
有沒有國刑法適用？

02:16:43 - 02:16:43
有喔。

02:16:43 - 02:16:45
因為持刀搶你的手機，那個叫加重強盜喔。

02:16:46 - 02:16:47
那個刑責很重喔，知道吧。

02:16:47 - 02:16:50
所以第八條是這個意思喔，保護我國的人民。

02:16:52 - 02:16:52
好

02:16:52 - 02:16:54
接下來我們看喔。

02:16:57 - 02:16:58
接著叫做世界原則。

02:16:59 - 02:17:01
第五條的4890，世界原則。

02:17:04 - 02:17:06
我們講屬人主義、屬地主義和行為的國籍。

02:17:07 - 02:17:11
保護原則，保護我們的國家社會或個人。

02:17:12 - 02:17:13
最後叫做世界原則。

02:17:14 - 02:17:16
世界原則的重點是什麼呢？

02:17:17 - 02:17:17
萬

02:17:17 - 02:17:19
萬國公罪，瞭解嗎？

02:17:19 - 02:17:22
世界原則的想法就是萬國公罪。

02:17:22 - 02:17:25
這些犯罪很可惡。

02:17:25 - 02:17:30
這些犯罪是世界各國所痛恨的重大犯罪。

02:17:30 - 02:17:34
所以這些犯罪不管跟我國的利益有沒有關係。

02:17:34 - 02:17:37
我們的刑法都應該要介入，瞭解嗎？

02:17:37 - 02:17:39
這個叫做世界原則。

02:17:39 - 02:17:42
所以來，從世界原則來看。

02:17:43 - 02:17:46
第五條的4890，我們來看什麼犯罪。

02:17:47 - 02:17:50
第四款是185之1之2的公共危險罪。

02:17:52 - 02:17:53
這兩條考試從來沒有考過。

02:17:54 - 02:17:57
185之1是劫機跟劫持交通工具。

02:17:58 - 02:17:59
那考試不會考啦，劫機。

02:18:00 - 02:18:04
185之2是危害飛安的犯罪。

02:18:05 - 02:18:08
你把那個塔臺的航管員迷昏，或者你把那個跑道用噴漆噴成黑色，185之2，飛安了，飛安的犯罪。

02:18:08 - 02:18:18
是牽涉到數百人數千人的性命，所以他是世界原則。

02:18:19 - 02:18:21
再來，第八款，毒品罪。

02:18:21 - 02:18:23
毒品是萬國公罪。

02:18:23 - 02:18:29
可是後面講哦，施用、持有等等，不在此限。

02:18:31 - 02:18:33
施用、持有等等，不在此限。

02:18:34 - 02:18:40
所以你去泰國抽大麻，不用怕，回臺灣不會被追訴。

02:18:40 - 02:18:43
好像泰國的大麻最近政策有點改變。

02:18:43 - 02:18:48
我之前去，我看到有大麻店，但是我不太敢進去。

02:18:49 - 02:18:51
有人說抽完會很爽，對，有人這麼說。

02:18:52 - 02:18:56
啊可是我怕我身體不好，會不會抽完就倒在那邊就起不來了。

02:18:56 - 02:18:59
我會怕啦，這人在國外生病，身體出狀況怎麼辦？

02:18:59 - 02:19:01
我想要輸啦，我不敢去抽。

02:19:01 - 02:19:03
但聽說抽過的人都很爽。

02:19:04 - 02:19:06
你去泰國抽大麻的話，回臺灣不用怕。

02:19:06 - 02:19:08
因為第五條第八款的但書講得很清楚。

02:19:09 - 02:19:11
毒品罪，施用不在此限喔。

02:19:11 - 02:19:14
所以你去國外吸毒的話，回臺灣不用怕追訴。

02:19:15 - 02:19:17
好，第九款是妨礙自由，296跟296之一。

02:19:20 - 02:19:22
296條是禁止奴役人民。

02:19:22 - 02:19:24
296條之一是關於買賣質押人口。

02:19:25 - 02:19:27
所以這兩條都跟那種人蛇集團有關，296條之一。

02:19:27 - 02:19:30
296條之一。

02:19:32 - 02:19:33
最後的話是海盜罪。

02:19:34 - 02:19:37
海盜。

02:19:37 - 02:19:40
所以如果我們的海巡署逮到一個在公海上面為非作歹的海盜，

02:19:40 - 02:19:42
我們的刑法可以介入喔。

02:19:42 - 02:19:43
我們的刑法可以介入喔。

02:19:44 - 02:19:47
好，所以這個是我們講境外犯罪的三大原則。

02:19:48 - 02:19:50
屬人、保護，還有世界。

02:19:50 - 02:19:52
所以最後啊，我們來講這個問題。

02:19:53 - 02:19:57
第五條第11款，到底要歸到哪一個原則當中？

02:19:58 - 02:20:00
第五條第11款，到底你要歸到哪裡？

02:20:00 - 02:20:00
他是屬人。

02:20:01 - 02:20:02
保護還是危害

02:20:02 - 02:20:03
我跟你說都有人講

02:20:05 - 02:20:07
這個條文剛定的時候啊

02:20:08 - 02:20:12
有學者把它訂成，有學者把它解釋成保護

02:20:13 - 02:20:15
也有學者說勉強歸類為危害

02:20:16 - 02:20:19
最後我是覺得許澤天老師的看法比較能說服我

02:20:20 - 02:20:23
許老師認為說第五條第11款應該是屬人

02:20:24 - 02:20:26
總不會有第四說了吧

02:20:26 - 02:20:27
對啊，能講的都講完了

02:20:27 - 02:20:29
我是覺得屬人最說有道理

02:20:30 - 02:20:34
我剛講的嘛，立法者在第五條增設第11款的目的是什麼？

02:20:35 - 02:20:43
要讓那些去國外做詐騙的臺灣人，返國之後，我們的檢察機關、司法機關可以對他們追訴。

02:20:43 - 02:20:46
所以這條重點是什麼？行為人的國籍。

02:20:46 - 02:20:47
對不對？

02:20:47 - 02:20:47
行為人的國籍。

02:20:48 - 02:20:53
所以第五條第11款，性質上我覺得應該是一種屬人

02:20:55 - 02:20:59
當然也曾經有學者說這個條文是世界

02:21:00 - 02:21:00
各位啊

02:21:00 - 02:21:01
我們回頭想一件事喔

02:21:01 - 02:21:02
我剛講喔，第五條的123567是保護

02:21:04 - 02:21:06
4890是世界，11是屬人

02:21:08 - 02:21:08
你有沒有想過啊

02:21:09 - 02:21:11
第五條的意思，不就是講說

02:21:12 - 02:21:17
在國外犯這些罪，回臺灣的我國刑法的適用，不就這個意思嗎

02:21:18 - 02:21:20
那既然是這個意思的話

02:21:20 - 02:21:21
為什麼要分那麼細，123567保護

02:21:22 - 02:21:24
4890世界，11屬人

02:21:25 - 02:21:26
如果結果都一樣，你幹嘛分

02:21:27 - 02:21:29
當然是有實意才分嘛

02:21:29 - 02:21:32
我們剛講，保護原則是什麼意思

02:21:32 - 02:21:33
保護我們的國家社會個人

02:21:33 - 02:21:35
世界原則呢，萬國公罪

02:21:36 - 02:21:38
背後的想法不一樣喔

02:21:39 - 02:21:39
來我舉個例子啊

02:21:40 - 02:21:42
第五條第一款那一段，所以那個叫什麼原則

02:21:44 - 02:21:45
那個叫保護原則

02:21:45 - 02:21:45
對吧

02:21:46 - 02:21:49
所以如果有一群緬甸人

02:21:50 - 02:21:55
他們在緬甸要用武裝暴動的方式推翻現在的緬甸軍政府

02:21:56 - 02:21:59
這群緬甸人的行為有沒有我國刑法的適用

02:21:59 - 02:22:00
你認為

02:22:00 - 02:22:00
突然沒有啊，

02:22:00 - 02:22:01
跟我們什麼事？

02:22:02 - 02:22:04
他們又不是要推翻中華民國政府，對吧？

02:22:04 - 02:22:08
所以從保護原則來講，這樣的行為就不會有我國刑法的適用嘛。

02:22:09 - 02:22:09
好,那再來,

02:22:10 - 02:22:12
我們來看第四款，劫機。

02:22:13 - 02:22:21
那如果在越南航空的國內線航班上，一架從胡志明飛往富國島的國內線航班，發生的劫機案。

02:22:22 - 02:22:27
這一架飛機全部的乘客機組員劫機犯都是東南亞人,

02:22:28 - 02:22:29
沒有任何一個臺灣人。

02:22:30 - 02:22:34
那這個劫機犯的行為,有沒有我國刑法的適用?

02:22:35 - 02:22:35
有,

02:22:35 - 02:22:36
為什麼?

02:22:36 - 02:22:38
因為第四款是什麼原則?世界啊。

02:22:39 - 02:22:41
世界原則管你行為人是誰,對吧?

02:22:41 - 02:22:44
所以，第五條你區分什麼原則沒有意義？

02:22:44 - 02:22:45
當然有啊。

02:22:45 - 02:22:47
因為那個會影響到各條的適用範圍，你知道吧？

02:22:48 - 02:22:51
所以第五條第11款到底是什麼原則，當然有實意。

02:22:52 - 02:22:52
你想想哦。

02:22:54 - 02:22:57
緬甸的詐騙園區被攻破了。

02:22:58 - 02:23:02
結果呢，詐騙園區裡面，後來破獲一個園區，

02:23:02 - 02:23:05
這個園區是由緬甸人組成的，

02:23:06 - 02:23:10
專門在緬甸騙泰國人。

02:23:11 - 02:23:14
那這些詐欺犯的行為，有沒有我國刑法的適用？

02:23:15 - 02:23:16
你從保護

02:23:17 - 02:23:20
從屬人來講，跟我們屁事，對不對？

02:23:21 - 02:23:24
但如果從世界原則來講，有沒有我國刑法適用？

02:23:24 - 02:23:26
有喔，對不對？有喔。

02:23:26 - 02:23:30
所以第五條的各款，你去區分那個原則，有意義，知道嗎？

02:23:30 - 02:23:33
那個是有意義的喔，這不是無聊亂分而已喔。

02:23:33 - 02:23:33
好。

02:23:35 - 02:23:39
所以啊，這個是第五條第11款，它的區分的概念喔。

02:23:40 - 02:23:44
接著來55頁這邊，我們來看到下面這一個考題。

02:23:45 - 02:23:46
你看喔。

02:23:46 - 02:23:48
中華民國國籍的甲，

02:23:48 - 02:23:50
跟大陸的公民乙，

02:23:50 - 02:23:51
在雅加達設置機房，

02:23:51 - 02:23:53
用網路電話的方式，

02:23:53 - 02:23:55
向杭州、揚州等地的人詐騙，

02:23:55 - 02:23:58
那導致這些人損失人民幣2000萬，

02:23:58 - 02:24:00
問甲的行為。

02:24:00 - 02:24:02
有沒有我國刑法的適用。

02:24:03 - 02:24:04
好來，所以，

02:24:05 - 02:24:06
這裡甲等的行為，

02:24:07 - 02:24:09
有沒有我國刑法適用？

02:24:09 - 02:24:11
來各位，我們來思考啊。

02:24:12 - 02:24:14
第一個，這是境內犯罪還是境外犯罪？

02:24:15 - 02:24:16
行為地在哪裡？

02:24:17 - 02:24:18
印尼。

02:24:19 - 02:24:20
結果地在哪裡？

02:24:21 - 02:24:23
中國大陸。

02:24:24 - 02:24:25
所以境內還是境外犯罪？

02:24:26 - 02:24:27
看你採什麼見解啊。

02:24:28 - 02:24:31
採食物的話，境內犯罪喔。

02:24:31 - 02:24:31
為什麼？

02:24:32 - 02:24:35
因為結果地在我們的大陸地區。

02:24:36 - 02:24:38
我們的大陸地區,對啊,

02:24:38 - 02:24:46
所以採實務見解的話,因為結果地是在我們的大陸地區,所以這會變成是隔地犯,境內犯罪。

02:24:46 - 02:24:47
OK嗎?

02:24:47 - 02:24:52
那如果採學說呢,學者應該普遍不會支持這樣的實務啦。

02:24:52 - 02:24:55
所以採學說見解的話，

02:24:56 - 02:24:57
會怎麼樣？

02:24:58 - 02:25:01
如果採學說見解的話，狀況就不太一樣了喔。

02:25:02 - 02:25:05
採學說的話，中國大陸就當作是外國嘛。

02:25:06 - 02:25:08
所以這一件變什麼？變境外犯罪。

02:25:09 - 02:25:09
好。

02:25:10 - 02:25:12
境外犯罪的話，

02:25:13 - 02:25:14
境外犯罪的話，

02:25:15 - 02:25:17
有沒有我國刑法的適用？

02:25:18 - 02:25:19
來，那我們就看一下喔。

02:25:21 - 02:25:25
這些人的行為,有沒有疑似加重詐欺?

02:25:26 - 02:25:28
來339之4,我們來看一下。

02:25:29 - 02:25:31
339之4,有四款。

02:25:33 - 02:25:35
有沒有看起來像加重詐欺?

02:25:35 - 02:25:39
因為我們講,567的規定都是形式審查嘛

02:25:39 - 02:25:41
只要看起來像就會有國刑法的適用嗎？

02:25:42 - 02:25:44
所以這裡有沒有加重詐欺？

02:25:46 - 02:25:48
來，第三十九條之四款，來看一下，第三十九條之四款。

02:25:48 - 02:25:50
不是第五條，第三十九條之四有四款。

02:25:51 - 02:25:54
第一款是假冒政府機關或公務員，有沒有？

02:25:54 - 02:25:55
沒有，對吧？

02:25:56 - 02:25:57
第二款三人以上有沒有？

02:25:58 - 02:25:59
題目也只有說兩個人啊。

02:26:00 - 02:26:01
他們沒有講到第三個人啊，對不對？

02:26:01 - 02:26:02
所以也沒有。

02:26:02 - 02:26:05
啊第三款呢，網際網路，電子通訊。

02:26:06 - 02:26:07
這個沒有第三款喔。

02:26:07 - 02:26:10
因為很多同學會問，我以前懶得講，但我今天要強調啊。

02:26:10 - 02:26:12
這一題不會是第三款喔。

02:26:13 - 02:26:15
他說撥打網路電話。

02:26:15 - 02:26:16
有些人說那不就第三款嗎？

02:26:16 - 02:26:19
看清楚啊，第三款要對公眾散佈而犯之。

02:26:20 - 02:26:21
看到沒有？

02:26:21 - 02:26:23
第三款要對公眾散佈而犯之。

02:26:24 - 02:26:26
網路電話不是什麼神奇的東西啦。

02:26:27 - 02:26:29
我們LINE的語音通話，那個就叫網路電話。

02:26:30 - 02:26:31
就這樣而已，知道嗎？

02:26:31 - 02:26:32
電話就一對一的啊，

02:26:33 - 02:26:34
它怎麼對公眾，知道吧？

02:26:35 - 02:26:40
所以它這裡所謂的網路電話其實就是那種LINE的語音通話，就那種東西啦。

02:26:40 - 02:26:42
他是一對一的啦,

02:26:42 - 02:26:43
他沒有辦法一次打很多人啊,知道吧?

02:26:43 - 02:26:45
所以這裡的話不會有第三款。

02:26:45 - 02:26:49
第四款那個AI變音那個,當然更沒有嘛,對不對?

02:26:49 - 02:26:51
所以這一題看起來沒有39之4。

02:26:52 - 02:26:53
沒有喔。

02:26:53 - 02:26:55
那就純339來說呢？

02:26:57 - 02:26:58
339至少要關三年嗎？

02:26:59 - 02:27:00
當然也沒有。

02:27:00 - 02:27:01
知道嗎？

02:27:01 - 02:27:05
所以這一題我說啊，採學說的話，它會變境外犯罪。

02:27:06 - 02:27:09
而這一題它只是普通詐欺，它不是加重詐欺。

02:27:10 - 02:27:14
所以在境外犯普通詐欺，會不會有我國刑法的適用？

02:27:14 - 02:27:15
不會。

02:27:15 - 02:27:16
知道嗎？當然不會喔。

02:27:18 - 02:27:19
好,所以這一題也是。

02:27:19 - 02:27:20
那你再看清楚啊,

02:27:20 - 02:27:21
這一題要問什麼?

02:27:22 - 02:27:24
有沒有中華民國刑法的適用?

02:27:24 - 02:27:26
所以不用去跑三階論。

02:27:27 - 02:27:27
知道吧？

02:27:27 - 02:27:29
這種題目，看清楚喔。

02:27:30 - 02:27:35
這種題目如果後面有一併問說，那依照我國刑法要如何評價，你才要去跑三階喔。

02:27:36 - 02:27:37
沒有的話就不用喔。

02:27:37 - 02:27:39
我們單純講刑法三到八就OK了。

02:27:40 - 02:27:44
好，最後一個小東西，翻過來，56頁，外國裁判的效力。

02:28:18 - 02:28:22
好，外國裁判的效力在刑法第九條的本文規定

02:28:22 - 02:28:28
同一行為雖經外國的裁判，仍得以本法處斷。

02:28:28 - 02:28:30
這個條文的概念很簡單，

02:28:30 - 02:28:33
各國的司法主權是獨立的。

02:28:34 - 02:28:44
所以臺灣人如果去柬埔寨殺的人，後來被關，關一關之後，重新回到了臺灣，被驅逐出境回到臺灣了。

02:28:44 - 02:28:46
我們的法院可不可以再判一次？

02:28:48 - 02:28:48
當然可以啊。

02:28:49 - 02:28:52
臺灣人去柬埔寨殺人，有沒有國刑法的適用？

02:28:52 - 02:28:53
有啊。

02:28:53 - 02:28:54
第七條嘛,對不對,殺人要判十年,當然有啊。

02:28:56 - 02:29:00
所以各位,適用刑法第九條的前提是什麼?

02:29:02 - 02:29:04
條文雖然沒有講,但這個是必然的。

02:29:04 - 02:29:05
適用第九條前提是什麼?

02:29:06 - 02:29:08
就這個行為有我國刑法的適用嘛。

02:29:09 - 02:29:09
對吧，對啊，不然呢。

02:29:11 - 02:29:12
你想啊。

02:29:12 - 02:29:14
臺灣人在越南偷東西，被越南的警察抓到。

02:29:16 - 02:29:19
後來在越南被關了三個月，後來返回臺灣。

02:29:20 - 02:29:22
會有我國刑法效力範圍的問題嗎？

02:29:22 - 02:29:23
會有第九條的問題嗎？外國裁判的效力。

02:29:25 - 02:29:28
不會啊，臺灣人去越南偷東西，又沒有我國刑法的適用，瞭解吧。

02:29:29 - 02:29:36
所以適用第九條的前提，當然是怎麼樣，這個人的行為有我國刑法的適用，OK喔。

02:29:37 - 02:29:37
好。

02:29:37 - 02:29:38
講到那個柬埔寨喔。

02:29:39 - 02:29:42
之前有個網紅叫做什麼，晚安小雞是不是？

02:29:43 - 02:29:45
他去柬埔寨，號稱遇到什麼？

02:29:45 - 02:29:46
他遇到什麼？

02:29:47 - 02:29:49
遇到什麼東西，還被剃頭髮，還被怎樣的。

02:29:49 - 02:29:51
後來發現自導自演嘛。

02:29:51 - 02:29:53
不是被抓去關了兩年嗎?

02:29:54 - 02:29:55
現在還在被關嗎,對不對?

02:29:57 - 02:29:59
他回臺灣有沒有刑法第九條的問題?

02:30:00 - 02:30:00
沒有啊,

02:30:01 - 02:30:03
因為他的行為在臺灣根本不成立犯罪啊。

02:30:04 - 02:30:07
對啊，因為他只是單純的造謠製造社會的恐慌嘛。

02:30:08 - 02:30:11
那個行為在臺灣好像社維法有類似的規定吧？

02:30:11 - 02:30:13
好像有，但社維法是行政法啊。

02:30:13 - 02:30:14
他不是犯罪啊。

02:30:14 - 02:30:16
所以他回臺灣不會怎麼樣啊。

02:30:16 - 02:30:18
對啊,是行為在臺灣不是犯罪,對不對?

02:30:19 - 02:30:22
所以,適用第九條的前提,必然是怎麼樣?

02:30:22 - 02:30:25
這個行為有我國刑法的適用,

02:30:26 - 02:30:27
所以條文說了,

02:30:27 - 02:30:29
同一行為就算在外國受到裁判,

02:30:30 - 02:30:34
回到臺灣呢,仍然有我國刑法的適用,

02:30:34 - 02:30:35
依然有喔,

02:30:35 - 02:30:38
為什麼?因為各國的司法主權都是獨立的,

02:30:39 - 02:30:41
知道,各國司法主權呢,都是獨立的喔。

02:30:41 - 02:30:42
好。

02:30:43 - 02:30:45
接下來，我們往下看。

02:30:47 - 02:30:47
接下來，

02:30:50 - 02:30:51
可是條文也有但書，

02:30:51 - 02:30:54
但在外國已施行的全部或一部執行者，

02:30:55 - 02:30:59
得免其施行的全部或一部的執行。

02:31:01 - 02:31:04
這個條文我們看清楚，很多人會誤會。

02:31:05 - 02:31:05
看清楚喔，

02:31:06 - 02:31:10
在外國已受行的全部或一部執行者，

02:31:10 - 02:31:11
到我國可以怎麼樣？

02:31:12 - 02:31:16
得免其行的全部或一部的執行。

02:31:17 - 02:31:19
所以我來講一下這個條文怎麼用，來，

02:31:19 - 02:31:21
臺灣人在柬埔寨殺人，

02:31:22 - 02:31:25
被柬埔寨的法院判了10年，

02:31:26 - 02:31:29
判了10年之後，他真的關10年喔，

02:31:30 - 02:31:32
好，關完了，驅逐出境，返回臺灣。

02:31:32 - 02:31:33
來，第一個，

02:31:33 - 02:31:36
我們臺灣的法院可不可以再判他一次？

02:31:37 - 02:31:38
可以嘛，對不對？

02:31:38 - 02:31:39
沒有疑問。

02:31:39 - 02:31:43
那假設我們臺灣的法院判下來的刑度是15年，

02:31:44 - 02:31:48
那麼他在柬埔寨所關的這10年會怎麼樣？

02:31:49 - 02:31:50
他說什麼？

02:31:50 - 02:31:54
得免其刑的全部或一部的執行。

02:31:55 - 02:31:58
所以10年要全部免掉,OK,

02:31:59 - 02:32:00
只

02:32:00 - 02:32:00
不免六年

02:32:01 - 02:32:02
也可以

02:32:02 - 02:32:03
甚至不免可不可以

02:32:04 - 02:32:05
當然可以啊

02:32:05 - 02:32:07
下面那則判決有說啊

02:32:07 - 02:32:07
不免可以啊

02:32:07 - 02:32:08
為什麼

02:32:08 - 02:32:10
假設我們的法院後來調查

02:32:10 - 02:32:12
雖然這個人在柬埔寨

02:32:12 - 02:32:13
關了十年

02:32:14 - 02:32:15
可是經過調查後發現

02:32:16 - 02:32:18
因為他跟柬埔寨總統的關係還不錯

02:32:19 - 02:32:22
所以所謂的有期徒刑十年啊,根本沒有進監獄

02:32:22 - 02:32:26
不過就是軟禁在家，每天還是可以叫麥當勞來吃

02:32:26 - 02:32:27
過得還蠻爽的

02:32:28 - 02:32:33
那我們可以就覺得說，這是有關跟沒關一樣啊

02:32:33 - 02:32:33
管他的

02:32:33 - 02:32:35
我們就繼續關他15年可不可以

02:32:35 - 02:32:35
當然可以

02:32:35 - 02:32:35
他是得病不是因

02:32:35 - 02:32:36
知道

02:32:37 - 02:32:39
好,所以這個是第九條的部分,外國裁判的效力

02:32:39 - 02:32:44
來,接著,57頁,我們來看到第四節,刑法上的行為概念

02:32:46 - 02:32:47
這個東西啊,我簡單帶過就好

02:32:48 - 02:32:52
我們上個禮拜六在講三階論之前

02:32:52 - 02:32:53
如果你有帶筆記的話可以翻一下

02:32:54 - 02:32:56
我們上個禮拜六在講三階論前

02:32:57 - 02:33:02
有在三階論的最上面畫了一個大大的箭頭

02:33:03 - 02:33:05
寫著行為這兩個字

02:33:05 - 02:33:05
有印象嗎

02:33:05 - 02:33:05
好

02:33:05 - 02:33:07
刑法上的行為就在講這個東西

02:33:08 - 02:33:11
也就是我們說，進入三階論前

02:33:11 - 02:33:13
我們要先做一個初步的篩選

02:33:14 - 02:33:19
把那些在刑法上不具有意義的行為篩選掉

02:33:19 - 02:33:22
所以什麼叫做在刑法上不具有意義的行為呢

02:33:24 - 02:33:24
我們反面提出嘛

02:33:25 - 02:33:26
第一個

02:33:26 - 02:33:28
不是人所做的

02:33:29 - 02:33:29
狗

02:33:30 - 02:33:30
咬你

02:33:31 - 02:33:33
狗喝你的汽油之類的

02:33:33 - 02:33:33
這些

02:33:33 - 02:33:36
非人類所為的，這些東西不是刑法上的行為

02:33:38 - 02:33:44
那當然我們也強調，所謂的非人類所為，當然是說這個行為跟人類完全沒有關係

02:33:47 - 02:33:47
各位啊

02:33:47 - 02:33:53
如果一個行為表面上是動物是自然力，可是背後有人力的支配呢

02:33:54 - 02:33:55
他是刑法上的行為喔

02:33:55 - 02:33:55
知道嗎

02:33:56 - 02:33:59
別人叫他的比特犬去咬你

02:33:59 - 02:34:00
這個是不是刑法上的

02:34:00 - 02:34:00
上的行為。

02:34:01 - 02:34:03
是啊，因為那個狗是人驅使的，知道嗎？

02:34:03 - 02:34:03
還有啊。

02:34:04 - 02:34:06
颱風來的土石流。

02:34:06 - 02:34:09
土石流把你的車給淹沒了。

02:34:09 - 02:34:12
土石流，它不是刑法上的行為，沒有錯。

02:34:13 - 02:34:16
可是如果我們後來發現為什麼有土石流啊？

02:34:16 - 02:34:21
因為有人違法開墾山坡地，在上面種冰榔。

02:34:21 - 02:34:23
那土石流是不是人為的行為了？

02:34:23 - 02:34:26
是喔，那個人的，那個有人的故意過失喔，瞭解喔。

02:34:28 - 02:34:28
好。

02:34:28 - 02:34:31
所以我們講第一個，要人的行為。

02:34:31 - 02:34:35
再來第二個，我們翻過來，除了要人的行為之外，

02:34:36 - 02:34:38
還必須要怎麼樣？

02:34:39 - 02:34:42
有人的意思支配或可得支配。

02:34:43 - 02:34:46
也就是人基於意識所為。

02:34:46 - 02:34:48
這才叫做刑法行為。

02:34:49 - 02:34:54
所以要人所為之外呢,還要怎麼樣?人基於意識所為哦。

02:34:55 - 02:34:59
所以,如果是人的舉動,但背後沒有任何的意識成分。

02:35:00 - 02:35:02
睡覺翻身。

02:35:02 - 02:35:03
這個不算。

02:35:03 - 02:35:04
翻身我們無意識嘛。

02:35:04 - 02:35:07
還有什麼不算？神經反射。

02:35:07 - 02:35:12
我們國中生物課都學過啊，你的手摸到燙的東西會往回收，有沒有？

02:35:12 - 02:35:14
反射反應嘛，跟大腦沒有關係嘛。

02:35:14 - 02:35:15
還有啊，

02:35:15 - 02:35:20
你翹二郎腿的時候，膝蓋被鐵鎚敲到，它會往上翹。

02:35:20 - 02:35:22
反射反應啊，那不經過大腦的，對不對？

02:35:23 - 02:35:26
那種東西不是刑法上的行為，知道嗎？

02:35:26 - 02:35:28
要經過大腦的才算，如果是沒經過大腦的,

02:35:30 - 02:35:30
這當然不算。

02:35:31 - 02:35:34
哎，那如果是經過大腦的本能反應呢？

02:35:36 - 02:35:38
有蟲飛來，你會把它撥掉。

02:35:39 - 02:35:40
之類的。

02:35:40 - 02:35:43
或者是你受到驚嚇的時候可能會狂奔。

02:35:43 - 02:35:46
這種經過大腦的本能反應,

02:35:46 - 02:35:47
是不是犯法行為?

02:35:47 - 02:35:48
是喔。

02:35:48 - 02:35:49
這個是喔,知道嗎?

02:35:49 - 02:35:51
雖然是本能反應，可能不經過思考喔。

02:35:52 - 02:35:53
但那依然是刑法上的行為。

02:35:54 - 02:35:58
還有，我們講受直接強制的不是刑法上行為。

02:36:02 - 02:36:04
你蹲在路邊，挑選瓷器。

02:36:05 - 02:36:10
結果有個人踹你一腳，你當場趴倒在地，把瓷器全部壓碎。

02:36:11 - 02:36:13
你是不是，你有沒有刑法上的行為？

02:36:14 - 02:36:17
沒有啊，你被人這樣踹啊，你根本無法控制自己啊，對不對？

02:36:17 - 02:36:20
這種受到直接強制的，不是刑法上的行為。

02:36:21 - 02:36:22
好，被踹到。

02:36:22 - 02:36:26
被硬抓著去打人，你根本無從控制的，這不是刑法上的行為。

02:36:27 - 02:36:28
但如果是間接強制呢？

02:36:29 - 02:36:34
有人逼你啊，去給我砸補習班的櫃檯，你不砸櫃檯的話，我殺你全家。

02:36:34 - 02:36:36
這種間接強制是不是刑法上的行為？

02:36:36 - 02:36:37
這個就是囉。

02:36:37 - 02:36:39
這個是幾力的問題喔，知道喔。

02:36:39 - 02:36:43
所以我們講，會被刑法行為排除掉的，其實很有限啊。

02:36:44 - 02:36:45
非人類所為。

02:36:45 - 02:36:49
或者是怎麼樣，人類非基於意識所為，大概就是那些。

02:36:50 - 02:36:51
動物的攻擊啊，夢遊，神經反射。

02:36:53 - 02:36:54
大概那些才不算，其他的統統都算。

02:36:56 - 02:36:58
所以刑法行為呢，能算的案例非常的少。

02:36:59 - 02:36:59
好。

02:36:59 - 02:37:01
所以第二個章呢，我們就看到這邊囉。

02:37:01 - 02:37:03
所以今天剛好到一個段落啊。

02:37:03 - 02:37:05
下次上課是禮拜六嘛，7月5號。

02:37:07 - 02:37:08
要不要是世界末日？

02:37:08 - 02:37:09
我們課就不用上了。

02:37:09 - 02:37:10
應該不會吧，我覺得那個謠言聽聽就好啊。

02:37:12 - 02:37:15
希望我們禮拜六都可以平安相見，不要遇到世界末日。

02:37:16 - 02:37:17
好，我們上到這邊囉。